



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004392/2020-67

Data do julgamento: 08/11/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Ementa: Irregularidades relacionadas a (i) conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; (ii) dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e (iii) questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30- XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu por:

I. Por maioria, pela condenação de:

a. **Walter Sacca (na qualidade de acionista da Springer S.A): à multa de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões trezentos mil reais),** pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404); e

b. **Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda. (na qualidade de acionista da Springer S.A.): à multa de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões trezentos mil reais),** pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404).

II. Por unanimidade, pela condenação de:

a. **Walter Sacca (na qualidade de membro do conselho de administração da Springer S.A.): à multa de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),** por descumprimento do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei 6.404);

b. **Rogério Pinto Coelho Amato (na qualidade de membro do**

conselho de administração da Springer S.A.): à multa de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por descumprimento do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei 6.404); e

c. Manuel Fernandes dos Ramos Varanda (na qualidade de diretor de relações com investidores da Springer S.A.) à

i. Multa de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter divulgado fato relevante sobre a alienação da Metro, de forma incompleta, sem qualquer menção de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia (infração ao art. 3º da Instrução CVM 358, c/c o art. 157, § 4º, da Lei 6.404).

ii. Multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por não ter divulgado a comunicação sobre transações entre partes relacionadas, referente à Alienação Metro, via sistema Empresas.NET (infração ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM 480).

iii. Multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por não ter divulgado, no quadro 16 do formulário de referência da Springer S.A. de 2017, as informações sobre a Alienação Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da Instrução CVM 480 (infração ao art. 24 da Instrução CVM 480).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpirem recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

O julgamento deste processo foi iniciado em 16/08/2022, ocasião em que o Diretor Relator Alexandre Rangel votou pelas seguintes condenações: **(i) Walter Sacca: a. na qualidade de membro do conselho de administração da Springer S.A., multa de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por descumprimento do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei 6.404/76); e b. na qualidade de acionista da Springer S.A., inabilitação temporária de 69 meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404/76); (ii) Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda., na qualidade de acionista da Springer S.A.), multa de R\$ 9.200.000,00 (nove milhões duzentos mil reais) pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404/76); (iii) Rogério Pinto Coelho Amato (na qualidade de membro do conselho de administração da Springer S.A.): à multa de R\$ 350.000,00, por descumprimento do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei 6.404/76); (iv) Manuel Fernandes dos Ramos Varanda, na qualidade de diretor de relações com investidores da Springer S.A.: a. multa de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter divulgado fato relevante sobre a alienação da Metro, de forma incompleta, sem qualquer menção de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia (infração ao art. 3º da Instrução CVM 358, c/c o art. 157, § 4º, da Lei 6.404/76); b. multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por não ter divulgado a comunicação sobre transações entre partes relacionadas, referente à Alienação Metro, via sistema Empresas.NET (infração ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM 480); c. multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por não ter divulgado, no quadro 16 do formulário de referência da Springer S.A. de 2017, as informações sobre a Alienação Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da Instrução CVM 480 (infração ao art. 24 da Instrução CVM 480).**

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor Otto Lobo acompanharam os fundamentos e as conclusões do Diretor Relator, tendo apresentado manifestações de voto. Em seguida a sessão foi suspensa após pedido de vistas realizado pela Diretora Flávia Perlingeiro.

Presente o advogado Felipe Fabre Ragot, representando os quatro acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.

A sessão foi reiniciada em 08.11.2022 e a Diretora Flávia Perlingeiro divergiu quanto aos fundamentos apresentados pelo Diretor Relator em relação à adoção da teoria do conflito material, quanto à acusação formulada em face de Walter Sacca e Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda., na qualidade de acionistas controladores da Springer, pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404) e quanto à dosimetria das penas propostas pelo Diretor Relator em razão da referida infração. A Diretora votou pela condenação de Walter Sacca e Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda., na qualidade de acionistas controladores da Springer, à multa de R\$ 2.300.000,00 para cada um dos acusados, pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404). Quanto às demais acusações, a Diretora Flávia Perlingeiro acompanhou a conclusão do voto do Diretor Relator Alexandre Rangel pela condenação dos acusados, bem como as penalidades por ele propostas.

O Diretor João Accioly apresentou manifestação de voto, seguindo as colocações apresentadas pela Diretora Flávia Perlingeiro sobre dosimetria, divergindo apenas em relação à aplicação da agravante proposta, razão pela qual votou pela aplicação da multa no valor da pena-base. O Diretor Otto Lobo complementou a manifestação de voto apresentada em 16/8, e também seguiu as proposições apresentadas pela Diretora Flávia Perlingeiro em relação à dosimetria, às quais, ao final, foram também acompanhadas pelo Presidente João Pedro Nascimento.

Presente o Procurador Dr. Claudio Taufie Fontes, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 15:04, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:12, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 14/03/2023, às 11:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1646288** e o código CRC **1CABF271**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1646288** and the "Código CRC" **1CABF271**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Objeto

1. Este Processo¹ trata da Acusação² formulada pela Área Técnica em face de **(i)** Afam, na qualidade de acionista controladora da Springer; **(ii)** Walter Sacca, membro do conselho de administração e acionista controlador da Springer; **(iii)** Manuel Varanda, na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia; e **(iv)** Rogério Amato, membro do conselho de administração da Companhia.
2. Conforme descrito em maiores detalhes no Relatório, a Acusação apresentou as seguintes imputações em face dos Acusados:

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que antecede este voto (“Relatório”).

² Doc. SEI 1043677.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (i) Conflito de interesses: Walter Sacca e Afam, na qualidade de acionistas controladores da Springer, foram acusados de infração ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976³, por terem votado e aprovado na AGE a ratificação da Alienação Metro, mesmo sendo a Afam e a Phoenix Global controladas por Walter Sacca e familiares, “*em claro conflito de interesses*”;
- (ii) Dever de diligência: Walter Sacca e Rogério Amato, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, foram acusados de violação ao dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976⁴, por não terem “*empregado, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, especificamente com relação ao processo de alienação da Metro pela Springer*”; e
- (iii) Falhas informacionais: Manuel Varanda, enquanto diretor de relações com investidores da Springer, foi acusado de irregularidades relacionadas à divulgação de informações da Alienação Metro, em infração **(a)** ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002⁵, c/c o art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976⁶, “*por ter divulgado fato relevante sobre a alienação da Metro, de forma incompleta, sem qualquer menção, principalmente, de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia*”; **(b)** ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009⁷, “*por ter deixado de divulgar a comunicação sobre*

³ “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.(...) § 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.”

⁴ “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”

⁵ “Art. 3º Cumprido ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.”

⁶ “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.”

⁷ “Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: (...) XXXIII – comunicação sobre transações entre partes relacionadas, em conformidade com o disposto no Anexo 30-XXXIII, em até 7 (sete) dias úteis a contar da ocorrência;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

transações entre partes relacionadas, referente à alienação da Metro, via sistema empresas.net, nos termos do anexo 30-XXXIII da mesma Instrução”; e (c) ao art. 24 da Instrução CVM nº 480/2009⁸, “por ter deixado de divulgar, no quadro 16 do formulário de referência da Springer de 2017, as informações sobre a alienação da Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09”⁹.

3. Organizo este voto da seguinte forma: **(i)** nesta primeira seção, introduzo em linhas gerais as acusações formuladas no Processo; **(ii)** na segunda, reconstituo alguns elementos fáticos úteis para a análise do caso e enfrento a primeira acusação, referente à atuação em conflito de interesses, em virtude do voto proferido na AGE por Walter Sacca e Afam, como acionistas controladores da Springer; **(iii)** na terceira, analiso a acusação de violação ao dever de diligência, imputada a Walter Sacca e Rogério Amato, como membros do conselho de administração da Companhia; **(iv)** na quarta, abordo a acusação de falhas informacionais de Manuel Varanda, na qualidade de diretor de relações com investidores da Springer; e por fim **(v)** encerro com a conclusão e dosimetrias propostas.

II. Conflito de Interesses

Contexto da Alienação Metro

4. Em apertada síntese, as potenciais infrações analisadas neste Processo giram em torno da Alienação Metro, que consistiu na alienação, em 19.09.2016, da participação que a Companhia detinha na Metro para a Phoenix Global, pelo valor de R\$ 16 milhões.

5. Posteriormente, foi demonstrado nos autos que a Phoenix Global era parte relacionada da Companhia, por ser controlada por Walter Sacca e familiares¹⁰, que também controlavam a Afam¹¹, detentora de 23,01% do capital social da Companhia, à época da Alienação Metro.

6. Instada a se manifestar, a Companhia informou que a Alienação Metro estava relacionada à Alienação Nova Nordeplast, operação societária de alienação da Nova Nordeplast

⁸ “Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.”

⁹ Com relação a esta acusação, noto não haver *bis in idem* com a análise do PAS SEI Nº 19957.008657/2020-04 (Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j.03.08.2022) já que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da diretora de relações com investidores da Springer acusada das mesmas infrações imputadas a Manuel Varanda.

¹⁰ Conforme informações da Superintendência del Mercado de Valores da República do Panamá (Doc. SEI 1043539, fls. 493-497).

¹¹ Doc. SEI 1043658.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

para a ACG realizada em 28.12.2016¹². Nova Nordeplast era uma sociedade cujas cotas eram integralmente detidas pela Companhia, Afam e uma terceira sociedade.

7. A conexão entre as operações societárias existia na medida em que a Alienação Metro teve o objetivo de levantar recursos para que a Springer fizesse frente à sua cota parte na garantia por ela oferecida no âmbito da Alienação Nova Nordeplast.

8. No contexto da Alienação Nova Nordeplast, a Afam outorgou à ACG a garantia de alienação fiduciária de dois imóveis avaliados em R\$ 44 milhões. Esta foi a única garantia outorgada à ACG no contexto da Alienação Nova Nordeplast.

9. Com relação à referida garantia, segundo informado, a Companhia não conseguiria outorgar a parcela referente à sua parte no capital social da Nordeplast (de R\$ 25,3 milhões). A Companhia, então, alienou sua participação societária na Metro para a Phoenix Global por R\$ 16 milhões, tendo contingenciado a diferença de R\$ 9,3 milhões (somando, assim, R\$ 25,3 milhões).

10. À época da Alienação Metro, a Springer era controlada pela família Amato; Afam detinha 23,01% do seu capital social; e Walter Sacca era membro do conselho de administração e diretor presidente da Companhia.

11. Em 18.12.2017, Afam e Walter Sacca adquiriram o controle da Springer, passando a deter, conjuntamente, 93,73% do capital votante da Companhia. Em 26.07.2019, o quórum de 93,77% do capital votante da Companhia aprovou na AGE, dentre outros assuntos, a ratificação da Alienação Metro. À época, o conselho de administração da Companhia era formado por Rogério Amato e Walter Sacca.

12. Delineados os principais contornos fáticos da Alienação Metro e da Alienação Nova Nordeplast, passo à análise do mérito da Acusação.

13. Nesta seção, abordarei a acusação formulada em face de Walter Sacca e Afam, de infração ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, “*por ter[em] votado e aprovado, na AGE de 26.07.2019 da Springer, a ratificação da alienação da Metro à Phoenix Global, mesmo a Springer, a Afam e a Phoenix Global sendo controladas pelos mesmos acionistas, em claro conflito de interesse*”.

¹² Doc. SEI 1043539 (fls. 433-487).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

14. Na AGE, Walter Sacca e Afam, como acionistas controladores da Companhia, votaram por “*ratificar o negócio jurídico de alienação da participação societária detida pela Springer S.A. na METRO EASTWEST LLC (...) nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações da Sociedade Anônima e Outras Avenças, celebrado em 19 de setembro de 2016, bem como do respectivo termo aditivo, firmado em 17 de novembro de 2016 entre a SPRINGER S.A. (Vendedora) e a PHOENIX CORPORATE GLOBAL INTERNATIONAL S.A. (...) (Compradora)*”.

15. A Acusação entendeu que Afam e Walter Sacca estavam impedidos de votar na AGE, na medida em que Walter Sacca e familiares, únicos sócios da Afam, eram os acionistas controladores da Phoenix Global.

16. Muito embora a Acusação tenha chegado a tal conclusão com base na tese do conflito formal de interesses, acredito que este seja um caso paradigmático para que se demonstre que a aplicação da tese do conflito material – corrente por mim defendida – de forma alguma se confunde com menor rigor frente a irregularidades e pode, perfeitamente, servir de balizador para coibir excessos na conduta de acionistas controladores, de forma mais justa e coerente com o regime jurídico previsto atualmente na lei do anonimato.

17. Passo a detalhar os fundamentos que sustentam meu entendimento.

O art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 deve ser interpretado de acordo com a tese do conflito material

18. Como já tive a oportunidade de me manifestar anteriormente em outros precedentes¹³, entendo que o conflito de interesses de acionistas, na parte final do §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976, deve ser interpretado sob a ótica do conflito material.

19. Pelo bem da objetividade, consolido apenas como nota de rodapé algumas das principais

¹³ PA CVM nº 19957.005563/2020-75, j. 13.11.2020 ([link](#)); PAS CVM nº 19957.010833/2018-45, j. 23.03.2021 ([link](#)); PA CVM nº 19957.000837/2021-11, j. 25.05.2021 ([link](#)).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

publicações acadêmicas¹⁴ e manifestações no âmbito da CVM¹⁵ que defendem o conflito

¹⁴ Sob a perspectiva histórica, temos **(i)** comentando o Decreto nº 434/1891, CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Commercial Brasileiro, v. 4, livro 2. 2. ed. atualizada por Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 64; **(ii)** sob a égide do Decreto-Lei nº 2.627/1940, COSTA, Philomeno J. da. Comentário a acórdão do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 11, n. 6, p. 77-85, 1971, p. 81-84; **(iii)** PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, t. 50. 2 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1965, p. 401-404; **(iv)** VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações: comentários ao Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 326; **(v)** já tratando especificamente sobre a Lei nº 6.404/1976, temos BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 199 ss, 256-257; **(vi)** BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 707-708; **(vii)** CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Seção V – Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das Companhias, v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.084-1.262, p. 1.156 ss.; **(viii)** EIZIRIK, Nelson. Contratação em condições de favorecimento. Conflito de interesse. Impedimento de administradores. In: _____. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 89-104, p. 96-97; **(ix)** EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada, v. 3. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 150 ss.; **(x)** EIZIRIK, Nelson. Eleição de Membro do Conselho de Administração para Atuar como Conselheiro de Companhia não Concorrente. Inexistência de Impedimento. In: _____. Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 97-115, p. 101 ss.; **(xi)** EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais: regime jurídico. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 456-461; **(xii)** FALCÃO, Diego Billi. Interlocking board: aspectos societários da interligação administrativa. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 102-110; **(xiii)** FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses de administrador na incorporação de controlada. In: _____. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 334-360, p. 356-358; **(xiv)** LACERDA, José Cândido Sampaio de. Comentários à lei das Sociedades Anônimas, v. 3. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 197; **(xv)** LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A. vol.2. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996; LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Exposições e pareceres. Renovar: Rio de Janeiro. 2007; **(xvi)** LEÃES, Luis Gastão Paes de Barros. Pareceres. vol.1. São Paulo: Singular. 2004; **(xvii)** LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de interesses. Deliberação tomada pelos administradores sobre fiança prestada pelos acionistas controladores, em benefício da companhia. In: _____. Estudos e pareceres sobre Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 28-32, p. 31-32; **(xviii)** LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de interesses no âmbito da administração da companhia. In: _____. Novos pareceres. São Paulo: Singular, 2018. p. 629-635, p. 633-634; **(xix)** LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Os deveres funcionais dos administradores de S.A. In: _____. Novos pareceres. São Paulo: Singular, 2018. p. 627-653, p. 648, 653; **(xx)** LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Conflito de interesses entre a companhia e seu administrador. In: _____. Advocacia de Empresas. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 19-36, p. 23; **(xxi)** LOBO, Carlos Augusto da Silveira; NEY, Rafael de Moura Rangel. Conflito de interesses entre o administrador e a companhia — inexistência de impedimento de votar em deliberação do Conselho de Administração da controlada, do qual é membro, que aprova concessão de mútuo à controladora, da qual é chefe do departamento jurídico. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 45, n. 144, p. 275-286, out./dez. 2006, p. 277-278; **(xxii)** SPINELLI, Luis Felipe. Conflito de interesses na administração da sociedade anônima. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 245 ss.; **(xxiii)** SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de interesses. São Paulo: Almedina, 2020, p. 116 ss.; **(xxiv)** VON ADAMEK, Marcelo Vieira. Responsabilidade civil dos administradores de S/A e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163-166; **(xxv)** GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas no exercício do voto em assembleias gerais e reuniões sociais”. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro nº 51. Vol. 22. São Paulo: Malheiros Editores, p. 29-32, julho-setembro, 1983; **(xxvi)** ARAGÃO, Paulo Cezar. “Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto: Abuso de Direito, Benefício Particular e Conflito de Interesses”. In: CASTRO, Rodrigo Monteiro de; WARDE JUNIOR, Walfrido Jorge; e GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (orgs). Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013; **(xxvii)** TEIXEIRA, Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro. vol.1. São Paulo: José Buschatsky. 1979; **(xxviii)** CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas – Hierarquia e Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007; **(xxix)** REGO, Marcelo Lamy. Direito de Voto. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

material. São diversos os fundamentos que amparam o entendimento, que, aliás, encontra o apoio da maioria da doutrina que se debruçou sobre o tema.

20. Neste voto, opto por abordar apenas alguns dos referidos argumentos em respeito ao princípio da eficiência, não havendo, de minha parte, qualquer pretensão de esgotar tudo que poderia ser escrito a respeito.

21. Assim, trato a seguir somente **(i)** da interpretação sistemática da Lei nº 6.404/1976; e **(ii)** do princípio majoritário, combinado com a presunção da boa-fé.

Interpretação sistemática da Lei nº 6.404/1976

22. A Lei nº 6.404/1976 é elogiada, entre vários motivos, por sua capacidade de oferecer em seu próprio texto, de forma sistemática, respostas adequadas aos mais variados desafios enfrentados pelas sociedades anônimas¹⁶. Com razoável frequência, as dúvidas e aparentes inconsistências identificadas em dispositivos isolados são afastadas a partir de uma análise mais ampla da própria lei.

23. Em linha com a melhor hermenêutica, sem prejuízo da utilização combinada das outras formas de interpretação legal¹⁷⁻¹⁸, é dessa forma que se chega ao conforto de uma harmonização

Luiz (Coords.). Direito das Companhias. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 377-429; (xxx) LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas — comentários à lei (arts. 1º a 120), vol. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

¹⁵ Confira-se: **(i)** voto vencido do ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM nº RJ2001/4977, j. 19.12.2001; **(ii)** votos vencedores dos ex-Diretores Wladimir Castelo Branco Castro e Luiz Antonio de Sampaio Campos e do ex-Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano, no Inquérito Administrativo CVM nº RJ2002/1153, j. 06.11.2002; **(iii)** voto vencido do ex-Diretor da CVM Eli Loria no PA CVM nº RJ2009/13179, j. 09.09.2010; **(iv)** voto vencido do ex-Diretor da CVM Gustavo Gonzalez no PA CVM nº 19957.005749/2017-29, j. 26.09.2017.

¹⁶ “A Lei das Sociedades por Ações é uma das melhores e mais bem elaboradas leis brasileiras, observando uma estrutura precisa e um sistema concatenado. Não à toa, estamos próximos da celebração de seus 45 anos, com ela mantendo seu vigor, sua jovialidade e adequação, a despeito de algumas canhestras alterações, que refletem uma motivação casuística, incompatível com as normas jurídicas e com a sua impecável estrutura.” (CANTIDIANO, Maria Lucia, ALMEIDA, Eloysa. A Lei das Sociedades por Ações: sempre inovadora e atual. In Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, dez 2021, v.2. p. 280).

¹⁷ Com destaque para a interpretação literal, histórica e teleológica: SAMPAIO JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

¹⁸ Em uma nota sobre a interpretação histórica da Lei nº 6.404/1976, é importante citar a reforma promovida pela Lei nº 10.303/2001. Nunca é demais lembrar que a proposta de alteração do art. 115 foi vetada pelo Presidente da República. Propunha-se, na ocasião, a inclusão de seis parágrafos ao referido artigo, prevendo que a própria assembleia geral deveria deliberar sobre a existência de conflito de interesses. O veto presidencial a esta mudança baseou-se na tese do conflito material ([link](#)), nesses termos: “A necessidade de vetar os parágrafos acima transcritos decorre de manifesto conflito com o interesse público, em razão da constatação de que a assembleia para deliberação acerca da existência de conflito de interesses de que tratam os citados dispositivos se afigura inócua em termos de proteção ao acionista minoritário. Com efeito, não há como afastar o voto do acionista controlador no conclave pretendido – sob pena de atribuir aos minoritários o inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a partir da alegação de existência de conflito do controlador, e de se desconsiderar o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de entendimentos sobre temas complexos. Com o §1º do art. 115¹⁹ não é diferente.

24. De plano, é importante relembrar que o referido dispositivo legal dispõe sobre quatro situações distintas. São previstas regras específicas aplicáveis às deliberações dos acionistas em assembleia geral sobre **(i)** o laudo de avaliação de bens utilizados pelo acionista para integralização do capital social; **(ii)** a aprovação de suas contas como administrador; **(iii)** matérias que possam beneficiá-lo de modo particular; e **(iv)** temas em que o acionista tenha interesse conflitante com os da companhia. Essa organização legislativa tem relevância porque os tópicos acima possuem formas diferentes de entendimento sobre a existência de impedimento prévio de voto ou não.

25. No caso dos itens (i) e (ii) acima (laudo de avaliação e aprovação de contas), o legislador tratou de hipóteses de impedimento prévio de voto, nas quais o acionista, *ex ante*, está impedido de exercer seu direito de voto na assembleia geral. Como defendido de forma uníssona pela doutrina e jurisprudência, a lei elencou nominalmente as matérias específicas que, sem demandar maiores exercícios interpretativos, carregam consigo, de forma intrínseca, uma incompatibilidade absoluta para que o exercício do direito de voto possa ocorrer de forma regular. São matérias objetivas e diretas, as quais, via de regra²⁰, podem ser aplicadas aos mais variados casos concretos sem margem para dúvidas ou desafios de ordem prática.

26. Situação distinta se verifica a partir da análise das terceira e quarta hipóteses do §1º do art. 115 (benefício particular e interesse conflitante com o da companhia). Nesses casos, a lei lançou mão de um conceito aberto, elástico e propositalmente subjetivo, justamente para acomodar a dinâmica dos interesses dos acionistas e respectivas companhias. A interpretação sistemática da lei corrobora a conclusão de que deve haver, necessariamente, uma avaliação da essência e substância do benefício particular e dos interesses do acionista em conflito com os

próprio conflito de interesses do minoritário na assembléia especial, o que demonstra a inexistência de efetividade na proposta apresentada. Em realidade, as regras acima enfocadas trariam, na prática, apenas confusão, podendo, inclusive, servir para supostamente confirmar a inexistência de um conflito cuja presença caberia ao Poder Judiciário avaliar, ou mesmo para motivar um aumento de ações judiciais envolvendo o controvertido tema de que se cuida.” (grifos meus).

¹⁹ “§ 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.”

²⁰ Até mesmo a aprovação das próprias contas em assembleia geral, por meio de veículo de investimento interposto entre o acionista controlador e companhia, já encontra farta quantidade de precedentes julgados em processos administrativos sancionadores junto à CVM. Nesse sentido, por exemplo, o recente PAS CVM nº 19957.006509/2019-11, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 10.05.2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da companhia para que se avalie a regularidade do voto proferido na assembleia geral, nos termos da parte final do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 – o que só pode ocorrer depois de exercido o direito de voto, naturalmente. É o que demonstro a seguir.

27. Cumpre assentar a premissa de que o acionista pode ter um interesse próprio, diferente e, em alguma medida, conflitante com o que pode ser entendido como o interesse da companhia²¹. Nada mais natural que existam diferentes visões sobre a melhor forma de conduzir os negócios sociais; opiniões opostas sobre distribuição maior ou menor dos resultados, mais ou menos reinvestimento; maior ou menor atenção às políticas de sustentabilidade; maior ou menor conservadorismo no enfrentamento das demandas judiciais e administrativas; e vários outros assuntos. Não é correto pressupor um constante e pleno alinhamento entre acionistas e companhia, sendo importante aqui reafirmar que interesses próprios, diferentes e conflitantes, em maior ou menor grau, poderão ocorrer com razoável frequência.

28. A Lei nº 6.404/1976 captura corretamente essa premissa, estabelecendo diversos parâmetros com o intuito de compatibilizar os interesses dos acionistas com os da companhia, reconhecendo uma legítima e até mesmo esperada dissonância entre eles.

29. São exemplos nesse sentido **(i)** o *caput* do art. 115, que se inicia enunciando que o “*acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia*”; e **(ii)** o parágrafo único do art. 116, que dispõe que o “*acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender*”. Tais dispositivos seriam desnecessários caso os acionistas estivessem, sempre, com os interesses alinhados com os da companhia.

30. Diante da constatação de que o conflito de interesses entre acionistas e respectivas companhias, de modo mais ou menos intenso, tende a ocorrer de forma constante, não parece

²¹ “[o] interesse social não constitui mero somatório dos interesses dos acionistas, nem é inteiramente autônomo dos interesses deles, estando vinculado a dois elementos básicos: (i) a consecução do objeto social, ou seja, a realização das atividades empresárias para as quais a companhia foi constituída; e (ii) a produção de lucros a serem repartidos entre os acionistas. Embora se possa argumentar que a deliberação assemblear não expressa a ‘vontade social’, porque a pessoa jurídica não tem vontade, é inegável que a deliberação é imputável à sociedade, tanto que é ela quem responde em ação de anulação das deliberações, não a assembleia ou a maioria dos acionistas.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada: Arts. 80 a 137. 2ª edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015, v. 2. p. 210).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

fazer sentido que se impeça o exercício de voto, preventivamente. Sem que se proceda a uma análise de substância acerca dos interesses envolvidos (acionista e companhia) e, conseqüentemente, do teor do voto proferido, seriam proibidos votos perfeitamente regulares, justos e válidos. Como se viu, os conflitos de interesses podem ser esperados entre o acionista e a companhia.

31. É interessante notar que até mesmo a tese do conflito formal – que advoga pelo impedimento *ex ante* do exercício do direito de voto – depende, em alguma medida, de uma avaliação de mérito sobre os interesses em jogo. Não fosse analisada a substância dos interesses, nem mesmo de forma superficial, o conflito formal geraria uma enxurrada injustificada de situações de impedimento de voto. Considerando que os acionistas têm interesses próprios, diferentes, opostos e, muitas vezes, conflitantes com os da companhia, proibir o exercício do direito de voto sem analisar a essência dos interesses envolvidos e da extensão do conflito existente conduziria à inusitada situação de que nenhum voto poderia ser proferido. Mais grave ainda, a competência para a definição dos impedimentos de voto ficaria a cargo dos acionistas que não detêm a maioria do capital social votante, em uma subversão descabida do princípio majoritário, o que será aprofundado mais adiante. Obviamente, não é essa a intenção da lei.

32. Outro comando legal que corrobora o entendimento de que não há impedimento prévio de voto em situações de conflito de interesses está inscrito no art. 117, §1º, alínea “f”, da Lei nº 6.404/1976. O dispositivo estabelece que o “*acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder*”, definindo como modalidade de exercício abusivo de poder “*contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas*”. Ainda, o art. 246 prevê que a “*sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia*” por abuso de poder, com destaque para as regras existentes sobre a ação judicial de responsabilidade prevista nos parágrafos do dispositivo.

33. Logo, pelo regime vigente da lei do anonimato, é expressamente permitida a celebração de negócios jurídicos entre a companhia e seu acionista controlador, que deve fazê-lo sem condições de favorecimento e em bases equitativas. Tudo isso para que sua conduta não se confunda com um ato de abuso do poder de controle e para que não esteja exposto a uma ação de responsabilidade, que pode ser movida, por exemplo, por qualquer acionista, na forma da alínea “b” do §1º do supracitado art. 246.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

34. Entendo que as regras do art. 117 c/c o art. 246 deixariam de fazer sentido lógico se o acionista estivesse impedido de exercer seu direito de voto. Veja-se o exemplo em que o acionista tenha se absterido de votar na assembleia geral, dando cumprimento à tese do conflito formal. Nesse caso, de que forma esse acionista – que se declarou impedido, alijou-se da votação e não participou do processo de formação de vontade da companhia – poderia incorrer na hipótese de abuso de poder de controle por ter contratado em condições de favorecimento ou não equitativas? Como poderia o acionista abusar do poder de controle se o controle sob sua titularidade não foi exercido pelo direito de voto? Parece claro que não foi a intenção do legislador impor ao acionista, além da obrigação de não votar e de não interferir na deliberação pelo lado da companhia (pela tese do conflito formal), o ônus adicional de, atuando apenas como representante de seus próprios interesses, se certificar de que a sua contraparte – no caso, a companhia – está contratando com ele em bases equitativas.

35. Em complemento, o §4º do art. 115²² também merece destaque como ponto de apoio para a defesa do conflito substancial. Tivesse o legislador a intenção de proibir previamente o exercício do direito de voto em situação de conflito de interesses, o referido dispositivo não precisaria existir em nosso ordenamento. Seria desnecessária a previsão de que a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável. Estivesse o acionista realmente impedido de votar, o dispositivo regularia uma situação que jamais poderia ocorrer, impossível, proibida por lei, não admitida ou nula.

36. Ao prever a mera possibilidade de anulação da deliberação (e não nulidade), o §4º do art. 115 teria estabelecido uma consequência jurídica que parece não conversar harmonicamente com algo tão grave quanto o exercício de um direito que, previamente, sequer poderia ter sido exercido, independentemente de qualquer análise de mérito sobre os interesses envolvidos e votos proferidos. Estivéssemos diante de uma irregularidade realmente tão severa quanto o exercício do direito de voto em situação *ex ante factum* proibida, a nulidade da deliberação seria a solução mais apropriada. E não foi essa a escolha do legislador.

37. Acrescento aqui um detalhe adicional sobre o §4º do art. 115 que fortalece a conclusão pelo conflito substancial: não será toda deliberação em que se tenha verificado algum voto em

²² “§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

conflito de interesses que poderá ser anulada, mas somente aquela deliberação “*tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia*”. Ou seja, caso tenha sido aprovada alguma deliberação na qual se identificou um voto em situação de conflito de interesses, contanto que o referido voto conflitado não tenha sido determinante para o resultado do conclave, essa deliberação não seria sequer anulável.

38. Entendo que se cuida de remédio jurídico coerente com a conclusão de que o art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 não impede previamente o direito de voto dos acionistas²³. A violação do dispositivo somente pode ser adequadamente investigada *ex post*, mediante a análise da substância e da essência, no mérito, dos interesses do acionista e da companhia, bem como do voto proferido na assembleia.

39. Portanto, a solução sistemática oferecida pela própria Lei nº 6.404/1976 não se confunde com o impedimento prévio ao exercício do direito de voto do acionista.

Princípio majoritário e presunção da boa-fé

40. Ainda sob a égide da interpretação sistemática da Lei nº 6.404/1976, abordo brevemente o princípio majoritário e a presunção da boa-fé.

41. Como tive a oportunidade de me manifestar em precedente anterior²⁴, entendo que o princípio majoritário consiste na espinha dorsal de todo o sistema da Lei nº 6.404/1976. Confere-se ao titular da maioria das ações de emissão de uma companhia não apenas o direito e a possibilidade de efetivo direcionamento das atividades sociais, mas também, como legítima contrapartida, a incidência de um regime jurídico próprio, com deveres e responsabilidades coerentes com a relevante posição de controlador.

42. O princípio majoritário ostenta destacada relevância para a interpretação do direito societário e do mercado de valores mobiliários²⁵. Caberá à maioria ditar os principais rumos da

²³ Nesse sentido, a análise do Diretor João Accioly e Julia Franco, publicada na revista Capital Aberto de 05.08.2017: “*Em vez de condenar a União pelo gritante abuso decorrente do teor de seu voto, a autarquia optou pela frágil teoria do “conflito formal”, pela qual a violação à lei se dá pelo simples fato de o acionista proferir um voto em situação de potencial conflito. A Lei das S/A não tem redação cristalina nesse ponto, mas seus próprios redatores — ao lado da melhor doutrina e da maior parte do mundo civilizado — entendem que o conflito só pode ser verificado diante dos impactos concretos da deliberação. (...) há um ponto positivo na história. Para reformar a decisão da CVM, o Conselhinho aceitou o argumento de que a política do governo preenchia o conceito de “interesse público” previsto na lei, avaliando o conteúdo da deliberação. Na prática, o Conselhinho rejeitou a tese do conflito formal.*” ([link](#)).

²⁴ PA CVM nº 19957.000837/2021-11, j. 25.05.2021 ([link](#)).

²⁵ Existem contornos históricos interessantes, que sugerem até mesmo que a democracia societária surgida na esfera das primeiras iniciativas empresariais de que se têm notícia teria servido de inspiração para a disseminação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

companhia, podendo fazer prevalecer em assembleia geral suas opiniões, manifestações e decisões sobre os mais variados assuntos, respeitados os contornos estabelecidos na lei. Nesse sentido é que devem ser observados os direitos dos demais acionistas, conforme os parâmetros legais e normativos existentes, com especial atenção para as soluções previstas em lei para casos extremos²⁶.

43. É importante lembrar que os poderes de comando não surgem por acaso. Existe uma contrapartida antecedente – de suma importância, mas frequentemente relativizada – que justifica a própria existência de direitos tão amplos. A capacidade de controlar as atividades da companhia, a rigor, depende do efetivo cumprimento das respectivas obrigações e deveres de integralização e aporte da maioria do capital. No mercado primário, é preciso que as integralizações das ações necessárias à formação da maior parte do capital social da companhia tenham sido devidamente realizadas. No secundário, o antigo acionista, que em algum momento no passado efetuou essas contribuições em favor da companhia, deve ter recebido um determinado pagamento em virtude da transferência das ações ao novo controlador.

44. As principais perdas que porventura venham a ser experimentadas pela companhia serão sentidas e suportadas, primordialmente, pelo acionista controlador. Da mesma forma, os resultados positivos que eventualmente venham a ser alcançados pela companhia serão usufruídos, notadamente, pelo mesmo acionista controlador. Ninguém se encontra em melhor posição e mais comprometido com a companhia do que o próprio detentor da maioria das ações para avaliar e deliberar sobre assuntos de interesse da companhia.

45. Nada mais natural, portanto, que caiba justamente a esse acionista os principais e mais relevantes direitos e poderes de controle sobre a companhia. Trata-se de conclusão coerente com as respectivas responsabilidades, riscos e exposições a possíveis perdas²⁷. É de se ressaltar

de regimes políticos democráticos enquanto formas de organização de Estados. Nesse sentido, confira-se GALGANO, Francesco. La forza del numero e la legge della ragione: storia del principio di maggioranza. Bologna: Il Mulino, 2007. pp. 13-28.

²⁶ “Assim, como corolário do princípio majoritário, surgiu ainda o direito de retirada, conferido aos minoritários de se retirar da companhia quando discordarem da decisão majoritária sobre bases essenciais do contrato associativo, nos termos dos casos taxativamente definidos na LSA. O direito de retirada formula, assim, um sistema de freios e contrapesos dentro da companhia. O direito de retirada é direito potestativo do acionista, não podendo ser modificado por lei ou pelo estatuto social” (SILVA, Alexandre Couto. Apontamentos ao Princípio Majoritário no Direito Societário. In: Direito dos Negócios Aplicado. Vol. I. Do Direito Empresarial. Coords. Elias Marques de Medeiros Neto e Adalberto Salomão Filho. São Paulo: Almedina. 2015. p. 386).

²⁷ As lições da doutrina societária são de extrema utilidade para o presente caso. Confira-se: “Com efeito, subjacente às noções de poder majoritário e proteção à minoria e da ideia de abuso de maioria, encontra-se o princípio da unidade ou coordenação (Korrelationsthese) a sinalizar a necessária conexão, ético-jurídica, entre



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

que, em situações específicas, os ônus associados ao poder de controle são de tamanha magnitude que podem gerar discussões, até mesmo, acerca de sua potencial responsabilização por omissão no exercício do controle²⁸.

46. Assim, o exercício do direito de voto por parte daquele que investiu recursos próprios em uma companhia representa um direito legítimo e fundamental. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o exercício dos direitos políticos atribuídos às ações de emissão das companhias merece lugar de destaque no arcabouço regulatório do mercado de capitais. Somente pode ser atingido, limitado ou restringido em situações raras, sobremaneira específicas, desde que expressamente previstas em lei, regulamentação própria ou por ato de liberalidade entre particulares.

47. O princípio majoritário ajuda a esclarecer a discussão em torno dos casos de conflito de interesses.

48. Como ensina Alfredo Lamy Filho, ao contrário do voto abusivo, que pressupõe o dolo específico de causar prejuízo à companhia ou aos demais acionistas ou de obter vantagem indevida, **(i)** o interesse majoritário não impede o exercício do direito de voto quando ausente tal dolo específico; **(ii)** divergências com a minoria são irrelevantes, tratando-se de conflito entre sócios sobre a *valutazione* do interesse social, devendo prevalecer o princípio majoritário,

poder e responsabilidade. Mediante o mencionado princípio, expressa-se uma ideia geral de justiça com duas vertentes: ‘nenhuma responsabilidade sem poder’ (‘Keine Haftung ohne Herrschaft’) e ‘nenhum poder sem responsabilidade’ (‘Keine Herrschaft ohne Haftung’). (...) Como adiante será visto, é esta mesma ideia que fundamenta o dever societário de lealdade que grava a posição dos sócios minoritários, portanto estes, no exercício de suas prerrogativas, também podem influir diretamente na esfera jurídica alheia.” (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de Minoria em Direito Societário. Malheiros: São Paulo. 2013. p. 58-59).

²⁸ “Esse dever de lealmente respeitar e atender direitos e interesses alheios, atribuído ao controlador pela lei brasileira de maneira explícita, se traduz pelo dever do controlador de, no exercício dos poderes de que é titular, levar em conta os interesses legítimos dos não controladores e de terceiros, e não apenas os seus. Não é dizer que os interesses próprios não podem de alguma forma orientar a atuação do acionista controlador. Mas, sim, que este, no exercício do voto e do controle, tem deveres e interesses a tutelar, não podendo sacrificá-los em benefício próprio, sob pena de estar exercendo abusivamente a posição de comando e ter que reparar os danos causados. (...) A despeito disso, se se puder exigir do controlador esse comportamento leal relativamente a direitos e interesses de terceiros, e a Lei n. 6.404/76 não parece deixar dúvida quanto a isso, confirmar-se-ia o dever ativo do controlador e, mais do que isso, a possibilidade de responsabilizá-lo por omissão no exercício do controle. Pelas razões trazidas, a voluntariedade e a abusividade decorreriam da própria omissão no exercício do controle, sendo em alguma medida relativizadas em virtude das particularidades desse poder, e dos deveres atribuídos ao controlador.” (PATELLA, Laura Amaral. Responsabilidade do Acionista Controlador por Omissão. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas – Homenagem a Nelson Eizirik. Volume I. Coords. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Luis Andre Azevedo e Marcus de Freitas Henriques. Quartier Latin: São Paulo. 2021. pp. 774-775).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

fundamentado no maior risco do controlador²⁹.

49. Encerrando este tópico, cabe pontuar que o conflito substancial (aplicável às situações de conflito de interesses e benefício particular) também encontra apoio na presunção da boa-fé, alçada recentemente ao ordenamento jurídico positivado pela Lei nº 13.874/2019.

50. No entendimento da melhor doutrina³⁰, a tese de conflito material ganhou tração com a edição da Lei de Liberdade Econômica e a previsão de que deverá ser privilegiada a interpretação em favor da liberdade econômica e da boa-fé.

Aplicação do conflito material ao caso concreto: o efetivo interesse conflitante no voto proferido por Walter Sacca e Afam na AGE

51. Confirmada a posição de que a hipótese de conflito de interesses prevista na parte final do §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976 deve ser interpretada de acordo com a regra do conflito material, analiso as circunstâncias específicas, na substância, dos interesses envolvidos e do voto proferido por Walter Sacca e Afam na AGE ao aprovarem a Alienação Metro.

52. Entendo que a conduta dos referidos acusados ocorreu em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

53. Nos autos, ficou demonstrado que o exercício do direito de voto ocorreu em detrimento dos interesses da Companhia. Os interesses dos acusados foram muito além de mera presença ou, ainda, preponderância no exercício do voto na AGE, o que poderia, em tese, vir a ser uma legítima expressão do princípio majoritário a que me referi anteriormente.

54. Pelo contrário, amparado na correta interpretação do dispositivo legal, de cunho substancial, como desenvolvido neste voto, constato que os interesses dos acusados, materializados nos votos proferidos na AGE, se deram em prejuízo e no sacrifício dos interesses

²⁹ “o voto abusivo supõe, pois, a intenção de prejudicar os outros acionistas, ou a companhia, para obter vantagem indevida. Mas a existência de um interesse do majoritário numa determinada deliberação não o impede, em princípio, de votar – desde que não o faça para violar direitos de outros acionistas ou prejudicar a companhia. (...) “a divergência da minoria é irrelevante já que se trata de um conflito entre sócios sobre a interpretação (‘valutazione’) do interesse social. Esse conflito deve resolver-se pela prevalência do princípio majoritário, que se fundamenta, também em nosso caso, pelo maior risco do sócio de controle” (FILHO, Alfredo Lamy. Temas de S.A. – Exposição e Pareceres. Rio de Janeiro: Renovar. 2007. pp. 310-311).

³⁰ “[c]om o advento da Lei nº 13.874/2019 (‘Lei de Liberdade Econômica’), ganhou força o critério substancial como método adequado para apuração do conflito de interesses. O art. 1º, §2º, da Lei de Liberdade Econômica dispõe expressamente que todas as normas de ordenação pública, relativas a atividades econômicas privadas, devem ser interpretadas em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade privada” (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Conflito de Interesses no Exercício do Direito de Voto nas Sociedades Anônimas. In: Temas de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Quartier Latin, 2022. p. 88).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da Companhia.

55. Por ocasião da AGE que ratificou a Alienação Metro, Walter Sacca e Afam, sociedade controlada por ele e familiares, eram os acionistas controladores da Companhia, com 93,73% do capital votante.

56. Ocorre que a Alienação Metro teve como contraparte a Phoenix Global, uma sociedade também controlada por Walter Sacca e familiares.

57. A despeito desse fato, na celebração do negócio não houve qualquer justificativa embasada em trabalhos técnicos ou procedimentos, de modo a demonstrar que os interesses da Springer foram preservados na operação e, consequentemente, na deliberação tomada na AGE, que a ratificou.

58. Entendo que Walter Sacca e Afam não rebateram as provas dos autos. Subsumindo todos os conceitos até aqui analisados ao quadro fático do Processo, é possível identificar que, de fato, os referidos acusados, ao ratificarem na AGE a Alienação Metro, agiram em situação de conflito de interesses com a Companhia, em prejuízo dos interesses sociais da Springer.

59. A Afam – acionista relevante da Companhia (vendedora) e que tinha como sócios os controladores da Phoenix Global (compradora) – participou da estruturação e efetivação da Alienação Metro em condições que, no caso concreto, se mostraram desfavoráveis aos interesses da Companhia. Com efeito, o sacrifício aos interesses da Companhia, que foi ratificado no voto proferido por Walter Sacca e Afam na AGE, comprova-se pela falta de justificativa para os valores envolvidos e sobre a ausência de qualquer esforço adicional apto a demonstrar a preservação dos interesses sociais da Springer na Alienação Metro.

60. Em termos procedimentais, chama atenção que, a despeito de a Alienação Metro ter sido contratada em 19.09.2016, a AGE objeto deste Processo somente tenha sido realizada em 26.07.2019, para fins de aprovação (ou homologação) da operação societária e dos atos dela decorrentes.

61. Tal aprovação, que Walter Sacca e Afam descreveram na fase pré-sancionadora como “*excesso de zelo*” devido à ausência de registro dos atos na Junta Comercial, era absolutamente essencial. Tratou-se de transação com parte relacionada envolvendo aproximadamente 25% do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

total dos ativos da Companhia³¹ e que afetava, de modo relevante, a sua expectativa de geração de caixa.

62. Ademais, é importante registrar que, embora não tenha havido prévia aprovação da Alienação Metro, a homologação da referida operação ocorreu quase que exclusivamente com base nos votos dos acusados Walter Sacca e Afam. Os controladores detinham, conjuntamente, 93,73% do capital votante da Companhia. Na AGE, o quórum de aprovação da ordem do dia foi de 93,77% do capital votante da Companhia.

63. Assim, sequer é possível afirmar que a Alienação Metro foi ratificada por acionistas desinteressados da Companhia. Ademais, parece estar presente aqui claramente a incidência da hipótese prevista no §4º do art. 115, conforme mencionei acima, de deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia, tendo sido os votos de Walter Sacca e Afam determinantes para o resultado do conclave.

64. Adicionalmente, não se demonstrou o envolvimento de quaisquer assessores, de qualquer especialidade, para preparação de laudos de avaliação, pareceres ou estudos que pudessem ajudar a justificar o valor estabelecido para a Alienação Metro, nem a conveniência e oportunidade da operação para a Companhia. Não há registro de qualquer negociação – entre quem quer que seja, muito menos entre partes independentes – que pudesse comprovar a defesa dos interesses da Companhia na Alienação Metro. Pelo que consta dos autos, nada foi providenciado no sentido de demonstrar que os interesses da Companhia poderiam estar resguardados ou protegidos.

65. Nota-se, assim, que a única baliza utilizada foi o valor patrimonial disposto nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015. Ainda assim, sequer esse valor foi pago.

66. Mesmo avaliada pelos próprios Walter Sacca e Afam no valor de R\$ 17 milhões, a Phoenix Global (controlada por eles) decidiu fechar o negócio por R\$ 16 milhões, com pagamento parcelado durante 5 anos. Os controladores, contudo, não ofereceram qualquer justificativa para o valor pago, indicando ser este condizente com o valor patrimonial da Metro. Nada se disse acerca do parcelamento e respectivo prazo e taxas de correção.

³¹ Calculado conforme demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015 (Doc. SEI 1043539, fls. 238 do Processo de Origem).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

67. E nem se diga que o valor pago seria suficiente para que fosse coberta a garantia outorgada no contexto da Alienação Nova Nordeplast. Sendo inferior à garantia prevista de R\$ 25 milhões – única tentativa de justificativa apresentada para a Alienação Metro – foi necessário fazer, ainda, o contingenciamento da diferença dos R\$ 9 milhões não cobertos pela Alienação Metro, por meio da repactuação dos prazos de pagamento.

68. Sequer é possível dizer que a Phoenix Global seria a única potencial adquirente para a Metro, de modo a, eventualmente, auxiliar a Companhia em um momento de dificuldade, para fins da outorga de garantia no contexto da Alienação Nova Nordeplast. Não há registro de negociações ou da busca de outros compradores. Como já mencionado, não foi realizada qualquer reunião da administração da Companhia com o objetivo de analisar, discutir e aprovar a Alienação Metro.

69. Como último fundamento que corrobora que os votos dos acusados na AGE foram proferidos em conflito de interesses, em detrimento dos interesses da Companhia, é importante registrar que, em 23.03.2020, a Springer informou à Área Técnica que ainda faltavam ser pagas pela Phoenix Global duas parcelas referentes à Alienação Metro, no valor total de R\$ 7,3 milhões. O montante pendente corresponde a 47,5% do valor total da Alienação Metro. Ou seja, pelo menos até 23.03.2020, a Companhia ainda não havia recebido o valor relativo à Alienação Metro da Phoenix Global, sociedade controlada por Walter Sacca e pelos mesmos controladores da Afam, ressaltando que os termos e condições da operação foram ratificados na AGE com o voto favorável, justamente, de Walter Sacca e Afam.

70. Fica claro, também por esse motivo, que não se trata de inibir o legítimo exercício do poder de controle para proteção de minoritários, como alega a defesa dos acusados³².

71. Portanto, entendo configurada a atuação de Walter Sacca e Afam em conflito de interesses com os respectivos votos proferidos na AGE, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

³² Traço aqui um paralelo com o Recurso CRSFN nº 14.306, j. 28.07.2017, no qual o então membro titular do conselho Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo pontuou “*que o voto da União se deu em conflito de interesse, pois, o Estado ali atuou como controlador da Eletrobrás sem demonstrar que a sua ação levaria à defesa do interesse público primário e, assim, ao votar por aderir a MP, interferiu negativamente na vida econômica financeira da companhia*”. Ou seja, caso o acionista controlador tivesse levado em consideração o interesse da companhia, o exercício do direito de voto poderia ter sido regular, o que só se pode avaliar *a posteriori*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

III. Dever de Diligência

72. Walter Sacca e Rogério Amato, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, foram acusados de violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, em virtude de *“não ter[em] empregado, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, especificamente com relação ao processo de alienação da Metro pela Springer”*.

73. Alegam os acusados que o juízo de falta de diligência possuiria amplo grau de subjetividade e que não teriam sido indicados atos contrários à legislação societária ou que tivessem causado prejuízo à Companhia.

74. Discordo da argumentação trazida na defesa.

75. Além de a seção anterior ter demonstrado que a Alienação Metro foi contrária à legislação societária e se materializou em prejuízo e no detrimento dos interesses da Companhia, entendo que a análise da diligência de administradores de companhias abertas não se confunde com um mero juízo subjetivo.

76. O dever de diligência, consistente em uma obrigação de meio, possui como elemento intrínseco uma análise preponderantemente procedimental sobre a conduta dos administradores de sociedades anônimas em cada caso concreto. É preciso investigar se os controles e procedimentos internos adotados permitiram a tomada de uma decisão diligente por seus administradores, com base nos elementos disponíveis³³.

77. A obtenção de opiniões técnicas, elaboradas por especialistas nas respectivas áreas de atuação, robustece a higidez do processo decisório e pode desempenhar papel relevante como evidência de suporte para a demonstração da diligência dos administradores de companhias

³³ O voto proferido pela Diretora Flávia Perlingeiro no PAS CVM Nº 05/2015, j. 09.11.2021, ilustra bem o conceito: *“O dever de diligência dos administradores de companhias abertas, previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, consubstancia um padrão de conduta (standard) erigido por meio de um conceito aberto, que impõe aos administradores uma obrigação de meio, que não importa em exigência de adoção de determinada conduta dita ótima, mas sim que pode ser satisfeita de diferentes formas que se mostrem razoáveis considerando o contexto no qual inseridas. O foco da análise volta-se não propriamente ao que foi decidido, mas em como se deu o processo decisório. Nesse sentido, a revisão a posteriori da diligência exercida, à luz da conduta dos administradores, tem se pautado notadamente pelo prisma procedimental, ou seja, por meio do exame pertinente ao zelo atinente à preparação e ao cuidado dos administradores para se informarem e refletirem adequadamente com vistas à tomada da decisão em questão, independentemente de tal decisão ter se mostrado acertada ou não.”*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

abertas no mercado de valores mobiliários³⁴.

78. Assim, é justamente na omissão do conselho de administração, na ausência de qualquer medida, controle interno ou procedimento destinado a mitigar os riscos e potenciais irregularidades na Alienação Metro que repousa, de modo evidente, a violação ao seu dever de diligência.

79. Em benefício da objetividade, faço remissão aos fatos supracitados de que **(i)** o conselho de administração nunca discutiu ou deliberou sobre a Alienação Metro; **(ii)** não houve qualquer análise técnica, profissional ou externa da Alienação Metro; e **(iii)** não foi demonstrada qualquer negociação em relação à Alienação Metro de forma independente pela Companhia. Esses elementos são agravados em se tratando de transação com parte relacionada, que deveria dar ensejo a um escrutínio ainda maior por parte dos administradores da Companhia.

80. Dessa forma, entendo objetivamente configurada a violação ao dever de diligência de Walter Sacca e Rogério Amato, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

IV. Falhas Informacionais

81. Passo à última acusação, referente às falhas informacionais.

82. Quanto ao conteúdo do Fato Relevante, o DRI alega, em suma, que a divulgação da Alienação Metro foi adequada. O Fato Relevante teria indicado corretamente os nomes das partes e demais informações relevantes da Alienação Metro, contemplando as informações que poderiam influenciar a cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia e direitos inerentes à Alienação Metro.

83. Contudo, em linha com precedentes desta CVM, não é possível concordar com os argumentos apresentados pela defesa e afastar a materialidade de informações tão pertinentes da Alienação Metro não divulgadas pela Companhia³⁵. Dado já estar sedimentada a relevância econômica da Alienação Metro para a Companhia, darei enfoque ao *disclosure* em si conferido à operação societária.

³⁴ No PAS CVM nº 05/2006, j. 24.08.2020, o Diretor Relator Henrique Machado assim se posicionou: “Para avaliar esse processo decisório e instrumentalizar os comportamentos esperados, a doutrina decompõe o dever de diligência em múltiplos aspectos. Desse modo, a aplicação da norma pressupõe estabelecer qual comportamento se poderia, razoavelmente, esperar do administrador em situações semelhantes, cuja concretude se reflete, entre outros aspectos, na busca por informações necessárias e relevantes para respaldar uma decisão instruída, refletida, justificada e tomada no melhor interesse da companhia.”

³⁵ PAS CVM nº RJ2016/5733, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 03.12.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

84. Nesse sentido, veja-se o conteúdo do Fato Relevante³⁶:

“FATO RELEVANTE

Springer S.A. em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que firmou nesta data Contrato de venda e Compra da totalidade das ações que a Springer S.A. possui do capital social da METRO EASTWEST, LLC. de 98,00% das ações, com a PHOENIX CORPORATE GLOBAL INTERNATIONAL S.A., sediada em Panamá, República de Panamá. Pela venda a Springer receberá o valor de R\$ 16.000.000,00”.

85. Algumas omissões no Fato Relevante saltam aos olhos. Em primeiro lugar, não há qualquer menção ao fato de a Alienação Metro estar relacionada à Alienação Nova Nordeplast, o que seria o fundamento econômico mais relevante da operação societária. Entretanto, acima de tudo, não se pode admitir que não seja dada qualquer transparência ao fato de tratar-se de operação com parte relacionada, especialmente levando em consideração todo o contexto em que se deu a Alienação Metro, já amplamente abordado neste voto.

86. Como prevê o art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, a divulgação e a comunicação do fato relevante deve ser feita de modo claro e preciso. A incompletude do Fato Relevante acima descrita, omitindo informações essenciais para que o público investidor pudesse adequadamente assimilar e compreender a Alienação Metro e seu contexto, macula a conduta do DRI.

87. Dessa forma, entendo configurada a infração do DRI ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

88. Quanto ao não envio da comunicação do art. 30, XXXIII, da Instrução CVM nº 358/2002, alega o DRI ter se tratado de omissão culposa, que seria justificável dada a tecnicidade do tema.

89. Noto que o reporte de uma operação com parte relacionada, em que as duas companhias possuem o mesmo controlador, não pode ser considerada uma informação excessivamente técnica ou estranha às atribuições de um diretor de relações com investidores de companhia aberta.

90. Não havendo previsão legal ou regulamentar de excludente de irregularidade neste caso

³⁶ Doc. SEI 1038752, Processo de Origem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

específico, entendo configurada a infração ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009.

91. Por fim, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para a não divulgação da Alienação Metro no formulário de referência da Companhia, reputo configurada, ainda, infração ao art. 24 da Instrução CVM nº 480/2009.

V. Conclusão e Dosimetria

92. Assim, acolho a Acusação formulada pela Área Técnica, tendo restado devidamente comprovada a responsabilidade dos Acusados pelas infrações, com a única ressalva, especificamente no que se refere à acusação de conflito de interesses, de que a irregularidade foi demonstrada pelo critério do conflito material.

93. Para fins de dosimetria, observo inicialmente que a AGE – conclave no qual se identificou a irregularidade do exercício do direito de voto em conflito de interesses, em violação ao §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976 – ocorreu em 2019. Portanto, a infração praticada por Walter Sacca e Afam ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, sendo aplicáveis os novos valores e parâmetros previstos na Instrução CVM nº 607/2019, posteriormente substituída pela Resolução CVM nº 45/2021.

94. Nesse contexto, sendo controladora pessoa jurídica, entendo que a penalidade a ser aplicada a Afam deve ser de multa pecuniária, definida nos termos do inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976. A adoção da multa pecuniária estabelecida no referido inciso I, além de estar em linha com precedentes³⁷, permite, com a redação atual da Lei nº 6.385/1976, a aplicação de multas de até R\$ 50 milhões. De todo modo, a irregularidade de exercício do direito de voto de acionista em conflito de interesse integra o Grupo IV do Anexo 63 da Instrução CVM nº 607/2019, que limita o valor máximo da pena-base pecuniária ao montante de R\$ 10 milhões³⁸.

95. Considerando o novo limite, bem como o fato de que não foram identificados precedentes de condenação pelo art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 com a aplicação da tese do conflito substancial³⁹, dá-se ensejo à utilização de um racional específico para fins de

³⁷ Como, por exemplo, PAS CVM RJ2013/9266, Diretor Relator Henrique Machado, j. 27.03.2018; PAS CVM RJ2013/6635, Relator Presidente Leonardo Pereira, j. 26.05.2015.

³⁸ Os mesmos valores e parâmetros foram replicados no Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021.

³⁹ Naturalmente, a afirmação se refere ao período no qual prevaleceu, no Colegiado, o conflito substancial como a forma de interpretação do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

dosimetria, considerando as peculiaridades e circunstâncias próprias do caso concreto.

96. Na medida em que a tese ora aplicada analisa o mérito do voto em conflito de interesses em si, o que não pode ser compreendido de modo desvinculado do negócio objeto da deliberação, parece-me adequado, razoável e proporcional que a multa a ser aplicada, neste Processo, guarde relação com o valor da operação objeto da deliberação irregular.

97. Refletindo sob a ótica de política regulatória, este parâmetro tem o condão de estimular uma atuação mais refletida e cuidadosa dos acionistas com relação a eventuais votos em conflito de interesses, atendendo, dessa forma, à finalidade educativa do poder sancionador da CVM.

98. Já com relação a Walter Sacca, dada a gravidade das condutas envolvidas e conforme precedentes da CVM⁴⁰, entendo que é cabível a aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício do cargo de administrador, de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Autarquia. Para aplicação da sua pena-base, entendo ser um importante parâmetro o PAS CVM nº 19957.010686/2017-22, já citado no Relatório.

99. Os outros dois tópicos da Acusação – violação ao dever de diligência e falhas informacionais – são anteriores à entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 13.506/2017 na Lei nº 6.385/1976, de modo que considero, para fins de aplicação das penalidades associadas a essas imputações, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

100. Neste caso, em que pese a gravidade dos fatos envolvidos e da conduta dos membros do conselho de administração, em linha com precedentes⁴¹, entendo ser mais adequada a aplicação da penalidade de multa pecuniária. O mesmo comentário se aplica à conduta do DRI⁴².

101. Diante disso, com fundamento no art. 11, incisos II e IV, c/c §1º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em consideração precedentes julgados pela Autarquia, fixo para os Acusados as seguintes penas-base:

(i) Walter Sacca: **(a)** com relação à acusação de descumprimento do dever de diligência,

⁴⁰ Como o PAS CVM nº RJ2014/10060, Diretor Relator Roberto Tadeu, j.10.11.2015.

⁴¹ Como o PAS CVM nº 19957.010904/2018-18, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 21.07.2020; e PAS CVM nº RJ2014/6517, Diretor Relator Henrique Machado, j. 25.06.2019.

⁴² Conforme precedentes como PAS CVM nº 19957.008986/2020- 47, Relator Presidente Marcelo Barbosa 23.11.2021; e PAS CVM nº RJ2014/6225, Diretor Relator Gustavo Borba, j. 18.04.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

como membro do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e **(b)** quanto à acusação de exercício do direito de voto em conflito de interesses, como acionista da Companhia, por violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, penalidade de inabilitação temporária, pelo período de 60 (sessenta) meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;

- (ii) Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.: quanto à acusação de exercício do direito de voto em conflito de interesses, proferido na AGE como acionista da Companhia, por violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), montante correspondente à metade do valor da Alienação Metro, nos termos do inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976;
- (iii) Rogério Pinto Coelho Amato: com relação à acusação de descumprimento do dever de diligência, como membro do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e
- (iv) Manuel Fernandes dos Ramos Varanda: na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia, **(a)** por infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c o art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, por ter divulgado fato relevante sobre a Alienação Metro de forma incompleta, sem qualquer menção de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); **(b)** por violação ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter divulgado a comunicação sobre transações entre partes relacionadas, referente à Alienação Metro, via sistema empresas.net, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e **(c)** pelo descumprimento do art. 24 da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter divulgado, no quadro 16 do formulário de referência da Springer de 2017, as informações sobre a Alienação Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da mesma instrução, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

102. Nas condutas dos acusados Walter Sacca e Afam (reputadas como irregulares, por conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da lei do anonimato, ocorridas depois da entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017), nos termos do inciso IV do art. 65 da Instrução CVM nº 607/2019, considero como circunstância agravante a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, dada a gravidade dos fatos objeto do Processo. Atribuo a esta agravante o peso de 15% sobre as penas-base.

103. Por todo o exposto, concluindo com as penalidades finais aqui propostas, com fundamento no art. 11, incisos II e IV, c/c §1º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação dos Acusados, nos seguintes termos:

- (i) Walter Sacca: **(a)** com relação à acusação de descumprimento do dever de diligência, como membro do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e **(b)** quanto à acusação de exercício do direito de voto em conflito de interesses, como acionista da Companhia, por violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, penalidade de inabilitação temporária, pelo período de 69 (sessenta e nove) meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;
- (ii) Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.: quanto à acusação de exercício do direito de voto em conflito de interesses, proferido na AGE como acionista da Companhia, por violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais), nos termos do inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976;
- (iii) Rogério Pinto Coelho Amato: com relação à acusação de descumprimento do dever de diligência, como membro do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e
- (iv) Manuel Fernandes dos Ramos Varanda: na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia, **(a)** por infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c o art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, por ter divulgado fato relevante sobre a alienação da Metro, de forma incompleta, sem qualquer menção de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia, penalidade de multa pecuniária



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); **(b)** por violação ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter divulgado a comunicação sobre transações entre partes relacionadas, referente à Alienação Metro, via sistema empresas.net, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e **(c)** pelo descumprimento do art. 24 da Instrução CVM nº 480/2009, por não ter divulgado, no quadro 16 do formulário de referência da Springer de 2017, as informações sobre a Alienação Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da mesma instrução, penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto

1. Este Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.004392/2020-67 (“Processo”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) em face de **(i)** Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda. (“Afam”), na qualidade de acionista controladora da Springer S.A. (“Springer” ou “Companhia”); **(ii)** Walter Sacca, membro do conselho de administração e acionista controlador da Springer; **(iii)** Manuel Fernandes dos Ramos Varanda, na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia (“Manuel Varanda” ou “DRI”); e **(iv)** Rogério Pinto Coelho Amato, membro do conselho de administração da Companhia (“Rogério Amato” e, quando em conjunto os demais, “Acusados”).
2. O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.006571/2017-33



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(“Processo Originário”)¹, que teve início com reclamação apresentada, em 06.12.2018, por acionista minoritário da Companhia (“Reclamante”), alegando que teriam havido irregularidades na alienação de participação societária detida pela Springer em companhias controladas, em benefício de seus acionistas controladores (“Reclamação”)².

3. A Reclamação referiu-se à alienação da participação da Companhia na Metro Eastwest LLC (“Metro”) para a Phoenix Corporate Global International S.A. (“Phoenix Global”), sociedade com sede no Panamá e parte relacionada à Companhia (“Alienação Metro”), efetivada em 19.09.2016.

II. Fatos

4. A Alienação Metro ocorreu em 19.09.2016, pelo valor de R\$ 16 milhões, conforme fato relevante divulgado pela Companhia na mesma data (“Fato Relevante”). A Área Técnica identificou que A.P.G.S. e F.G.S. – sócias da Afam, acionista controladora da Springer – atuaram como procuradoras da Phoenix Global, como contraparte da Companhia, na Alienação

¹ Doc. SEI 1043539.

² A Reclamação foi analisada pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) no âmbito do Processo Originário, reaberto em 11.12.2018. O mesmo processo tratava de outra reclamação do Reclamante, datada de 26.04.2017. À época, essa outra reclamação deu origem ao Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.010686/2017-22, que analisou pagamentos feitos pela Companhia à Afam, omitidos sob a rubrica de despesas gerais ou administrativas, pagamentos irregulares sob a forma de contrato de consultoria, e pagamentos irregulares sob a forma de contrato de prospecção de compradores para a Nordeplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. O referido processo foi julgado em 07.07.2020, com o seguinte desfecho: (i) Walter Sacca foi condenado à (a) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 330 mil, por infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, c/c o item 18 do CPC 05(R1) – aprovado pela Deliberação CVM 642; (b) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 110 mil, por infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, c/c o item 18 do CPC 05(R1) – aprovado pela Deliberação CVM 642; (c) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 330 mil, por infração aos arts. 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, em vista do disposto no item 16 do anexo 24 da norma, c/c o item 1.1 do mesmo anexo; (d) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 110.000,00, por infração aos arts 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, em vista do disposto no item 16 do anexo 24 da norma, c/c o item 1.1 do mesmo anexo; (e) penalidade de inabilitação temporária por 66 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; (f) penalidade de inabilitação temporária por 66 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; (ii) Manuel Varanda foi condenado à (a) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 270 mil, por infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, c/c o item 18 do CPC 05(R1) – aprovado pela Deliberação CVM 642; (b) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 90 mil, por infração ao art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, c/c o item 18 do CPC 05(R1) – aprovado pela Deliberação CVM 642; (c) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 270 mil, por infração aos arts. 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, em vista do disposto no item 16 do anexo 24 da norma, c/c o item 1.1 do mesmo anexo; (d) penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 90 mil, por infração aos arts. 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, em vista do disposto no item 16 do anexo 24 da norma, c/c o item 1.1 do mesmo anexo; (e) inabilitação temporária por 54 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; (f) inabilitação temporária por 54 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; e (iii) Rogério Amato foi condenado à penalidade de inabilitação temporária por 60 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Metro³.

5. Instada a se manifestar a respeito pela Área Técnica⁴, a Companhia respondeu que a Alienação Metro estava relacionada à operação societária de alienação da Nova Nordeplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (“Nova Nordeplast”) à ACG Pharmapack PVT Ltd. (“Compradora”) (“Alienação Nova Nordeplast”), realizada em 28.12.2016⁵. Nova Nordeplast era uma sociedade cujas cotas eram integralmente detidas pela Companhia, pela Afam e por O.S.A. – E.I.P. (em conjunto, “Vendedoras”).

6. Considerando que a Nova Nordeplast poderia ser chamada a responder por determinadas obrigações, passivos ou contingências que se materializariam posteriormente à operação, a Afam ofereceu como garantia à Compradora a alienação fiduciária de dois imóveis avaliados em R\$ 44 milhões, de acordo com a cláusula 8ª do respectivo instrumento jurídico que regulou a Alienação Nova Nordeplast. Esta foi a única garantia outorgada à Compradora no contexto da referida operação.

7. Ainda no contexto da Alienação Nova Nordeplast, a Companhia não conseguiria outorgar a garantia referente à sua parte no capital social da Nordeplast (de R\$ 25,3 milhões). Por esse motivo, a Springer, então, alienou sua participação societária na Metro para a Phoenix Global por R\$ 16 milhões, prevendo que receberia da Phoenix Global o pagamento parcelado durante o período da alienação fiduciária, contingenciando a diferença de R\$ 9,3 milhões (somando, assim, o montante de R\$ 25,3 milhões). Tudo isso com o objetivo de fazer frente à cota parte da Companhia na garantia negociada em favor da Compradora no âmbito da Alienação Nordeplast.

8. Dessa forma, por meio do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações de Sociedade Anônima e Outras Avenças⁶, firmado em 19.09.2016, a Springer alienou sua participação no capital social da Metro para a Phoenix Global, por R\$ 16 milhões. A Phoenix Global foi representada na Alienação Metro por A.P.G.S. e F.G.S. – como dito acima, sócias da Afam, acionista controladora da Springer. De acordo com a Companhia, esse valor

³ Apesar disso, a referida informação não constou do Fato Relevante. A Área Técnica também chamou atenção para o fato de que, depois de questionado especificamente sobre o assunto (Docs. SEI 0668686, 0681267, 0748304, 0807146, 0812948 e 0821579 do Processo Originário), o DRI informou que não teria havido a participação de partes relacionadas na Alienação Metro (Docs. SEI 0706275, 0779796, 0812256, 0821400 do Processo Originário).

⁴ Docs. SEI 0668686, 0681267, 0748304, 0807146, 0812948 e 0821579 do Processo Originário.

⁵ Doc. SEI 1043539 (fls. 433-487).

⁶ Doc. SEI 1043539 (fls. 428-433).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

seria próximo ao valor patrimonial da Metro, que à época seria de pouco mais de R\$ 17 milhões.

9. À época da Alienação Metro, a Springer era controlada pela família Amato; Afam detinha 23,01% do seu capital social; e Walter Sacca era membro do conselho de administração e diretor presidente da Companhia.

10. Em 18.12.2017, Afam e Walter Sacca adquiriram o controle da Springer, passando a deter, conjuntamente, 93,73% do capital votante da Companhia.

11. Em 26.07.2019, o quorum de 93,77% do capital votante da Companhia aprovou em assembleia geral extraordinária (“AGE”), dentre outros assuntos, a ratificação da Alienação Metro. À época, o conselho de administração da Companhia era formado por Rogério Amato e Walter Sacca.

12. Em 04.10.2019, a Superintendência del Mercado de Valores da República do Panamá informou à CVM que a Phoenix Global era controlada desde 2016 por Walter Sacca, A.P.G.S., F.G.S. e outros⁷.

13. De acordo com a Área Técnica, não foi realizada qualquer reunião do conselho de administração para discutir ou aprovar a Alienação Metro. Também não foram contratados quaisquer assessores para preparação de laudos de avaliação ou de estudos que justificassem o valor estabelecido. Por fim, não foram contratados assessores financeiros para a busca de propostas sobre a Metro.

III. Acusação

14. Em 01.07.2020, a SEP formulou termo de acusação em face de Afam, Walter Sacca, Rogério Amato e Manuel Miranda (“Acusação”)⁸.

15. A Acusação entendeu que Rogério Amato e Walter Sacca, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, infringiram o art. 153 da Lei nº 6.404/1976, por não terem empregado o cuidado e a diligência esperados de administradores ativos e probos na administração de seus próprios negócios, especificamente com relação ao processo de alienação da Metro pela Springer.

16. A falta de diligência seria representada pela não realização de reunião do conselho de administração para discutir e aprovar a Alienação Metro, bem como pela não contratação de

⁷ Doc. SEI 1043539 (fls. 493-497).

⁸ Doc. SEI 1043677.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

assessores para analisarem a operação.

17. Tal falta de diligência seria agravada pelo fato de que se tratava de transação com parte relacionada. Com relação a Walter Sacca, pesaria a agravante adicional de cumular os cargos de diretor presidente e membro do conselho de administração da Companhia, ao mesmo tempo em que era controlador da Phoenix Global.

18. A Acusação entendeu, ainda, que a votação ocorreu em conflito de interesses, em infração ao art. 115 da Lei nº 6.404/1976, por parte de Walter Sacca e Afam, ao aprovarem a ratificação da Alienação Metro, tendo correspondido à quase totalidade dos votos favoráveis.

19. Foram apontadas, ainda, irregularidades na divulgação das informações atinentes à Alienação Metro. O Fato Relevante não informou tratar-se de transação entre partes relacionadas, nem que a Alienação Metro estava relacionada à prestação de garantias no contexto da Alienação Nova Nordeplast.

20. Na visão da Área Técnica, tais pontos consubstanciavam informações relevantes, que afetavam o fluxo de caixa esperado para a Companhia e indicavam que a negociação não envolveu partes independentes.

21. Dessa forma, estaria configurada violação ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 e ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

22. Ademais, teria havido violação ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009, pela ausência de comunicação via sistema “Empresas.Net” da ocorrência de transação com parte relacionada. Além disso, não houve menção à Alienação Metro no item 16 do formulário de referência da Companhia, conforme exigido pelo art. 24 do mesmo normativo.

23. Nesse contexto, a Acusação formulou as seguintes imputações:

(i) Conflito de interesses: Walter Sacca e Afam, na qualidade de acionistas controladores da Springer, foram acusados de terem atuado em conflito de interesses, em infração ao art. 115 da Lei nº 6.404/1976⁹, por terem votado e aprovado na AGE a ratificação da

⁹ Sobre a tipificação, confira-se os itens 24 a 26 abaixo. “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.(...) § 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Alienação Metro, mesmo sendo acionistas controladores tanto da Springer quanto da Phoenix Global, “*em claro conflito de interesses*”;

- (ii) Dever de diligência: Walter Sacca e Rogério Amato, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, foram acusados de violação ao dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976¹⁰, por não terem “*empregado, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, especificamente com relação ao processo de alienação da Metro pela Springer*”; e
- (iii) Falhas informacionais: Manuel Varanda, enquanto DRI da Springer, foi acusado de irregularidades relacionadas à divulgação de informações da Alienação Metro, em infração **(a)** ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002¹¹ c/c o art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976¹², “*por ter divulgado fato relevante sobre a alienação da Metro, de forma incompleta, sem qualquer menção, principalmente, de que a referida operação envolvia partes relacionadas da Companhia*”; **(b)** ao art. 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009¹³, “*por ter deixado de divulgar a comunicação sobre transações entre partes relacionadas, referente à alienação da Metro, via sistema empresas.net, nos termos do anexo 30-XXXIII da mesma Instrução*”; e **(c)** ao art. 24 da Instrução CVM nº 480/2009¹⁴, “*por ter deixado de divulgar, no quadro 16 do formulário de referência da Springer de 2017, as informações sobre a alienação da Metro para parte relacionada da Companhia, nos termos do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09*”.

¹⁰ “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”

¹¹ “Art. 3º Cumprido ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.”

¹² “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.”

¹³ “Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: (...) XXXIII – comunicação sobre transações entre partes relacionadas, em conformidade com o disposto no Anexo 30-XXXIII, em até 7 (sete) dias úteis a contar da ocorrência”

¹⁴ “Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

24. Em 18.08.2020, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu parecer¹⁵, manifestando entendimento de que a peça acusatória estaria adequada aos fins a que se destina, estando preenchidos os requisitos formais e processuais constantes dos arts. 5º, 6º, 7º e 11 da então vigente Instrução CVM nº 607/2019¹⁶, com exceção do artigo 6º, V.

25. Nesse sentido, na visão da PFE, a especificação do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976 se adequaria melhor à conduta de Walter Sacca e Afam ao aprovarem a ratificação da Alienação Metro no âmbito da AGE.

26. Em atenção ao parecer da PFE, a Área Técnica apresentou nova Acusação¹⁷, em 20.08.2020, imputando a Walter Sacca e Afam violação ao § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976.

V. Defesas

27. Citados individualmente em 11.09.2020¹⁸, os Acusados apresentaram defesa conjunta em 08.12.2020¹⁹, após o deferimento, pela Área Técnica²⁰, de pedido de prorrogação de prazo de defesa²¹.

28. Os Acusados alegaram a improcedência da Acusação, com base nos seguintes argumentos:

- (i) o perfil profissional dos Acusados não é condizente com as alegações da Acusação;
- (ii) o Reclamante mais parece possuir o interesse de tumultuar a Companhia do que exercer seu direito de fiscalizá-la. O Processo acabou não sendo conduzido para investigar as alegações contidas na Reclamação, mas sim por desdobramentos dos questionamentos feitos pela CVM. O Reclamante possui histórico de reclamações apresentadas de má-fé contra a Companhia;
- (iii) a Alienação Metro ocorreu nos termos do instrumento particular de compra e venda de ações de emissão da Metro. A Alienação Metro foi contratada em virtude da necessidade de outorga de garantia para a formalização da Alienação Nova Nordeplast, o que

¹⁵ Doc. SEI 1079060.

¹⁶ Revogada pela Resolução CVM nº 45/2021.

¹⁷ Doc. SEI 1079821.

¹⁸ Data que consta do relatório de acompanhamento de defesas (Doc. SEI 1192654). As intimações eletrônicas são datadas de 02.09.2020 (Docs. SEI 1089491, 1089496, 1089498 e 1089499).

¹⁹ Doc. SEI 1155268.

²⁰ Doc. SEI 1120691.

²¹ Doc. SEI 1120668.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

impossibilitou a realização de auditoria. Nesse contexto, o valor oferecido era próximo ao valor patrimonial da Metro aferido em 31.12.2015 (de R\$17 milhões) e superior ao valor de sua aquisição pela Companhia (ocorrida entre 2013 e 2014). Dessa forma, não há como imputar violação a dever de diligência a Walter Sacca e Rogério Amato, tendo ambos agido sempre com boa-fé, prudência e zelo no melhor interesse da Springer;

- (iv) o juízo de falta de diligência, conforme imputação formulada em face de Walter Sacca e Rogério Amato, possui amplo grau de subjetividade. Não foram indicados atos contrários à legislação societária vigente ou que tenham causado prejuízo à Companhia;
- (v) a definição do valor de venda considerou critérios utilizados no mercado como EBITDA e questões mercadológicas internas e externas das partes;
- (vi) houve adequada divulgação da Alienação Metro via Fato Relevante. A destinação dos recursos foi auditada e refletida nas demonstrações financeiras da Companhia, as quais foram aprovadas na AGE;
- (vii) no contexto da crise econômica, no período de 2013 a 2018, o ingresso de R\$ 16 milhões no caixa da Companhia foi de extrema importância e permitiu a continuidade de suas atividades;
- (viii) o Fato Relevante indicou corretamente os nomes das partes e demais informações relevantes da Alienação Metro, contemplando as informações que poderiam influenciar a cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia e direitos inerentes à Alienação Metro;
- (ix) o DRI não enviou a comunicação do art. 30, XXXIII, da Instrução CVM nº 358/2002 por mera omissão culposa, pela qual não deve ser apenado. Dada a tecnicidade necessária para avaliar demonstrações contábeis e formulários de referência, trata-se de erro justificável;
- (x) a ratificação da Alienação Metro na AGE não acarretou qualquer dano ou prejuízo à Companhia ou qualquer benefício exclusivo ao acionista controlador;
- (xi) a proteção conferida a acionistas minoritários não pode ser inibidora do legítimo exercício do poder de controle. Nesse sentido, a ratificação da Alienação Metro objetivou exclusivamente os interesses da Companhia e sua saúde financeira;
- (xii) a Acusação confunde um ato de liberalidade com um ato que objetiva vantagem econômica para a Companhia;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (xiii) não havia impedimento de a Afam votar na AGE apenas por se tratar de parte relacionada;
- (xiv) sob o prisma da responsabilidade subjetiva do tipo clássico, não há comprovação de atos que corroborem a Acusação. Sustentam a inexistência de dolo ou culpa, devendo ser presumida a boa-fé do comportamento dos Acusados; e
- (xv) a atuação sancionadora da CVM deve ser orientada de acordo com sua função educativa e sancionadora, devendo ser limitada a casos graves, diferentemente do caso concreto.

29. Ao final, protestaram provar suas alegações por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova testemunhal e, caso necessário, pela juntada de novos documentos.

VI. Manifestação complementar da Área Técnica

30. Em 09.02.2021, facultada a apresentação de manifestação complementar à Área Técnica nos termos do art. 38 da Instrução CVM nº 607/2019²², a SEP concluiu pela desnecessidade de nova manifestação²³.

VII. Distribuição do Processo

31. Em 18.02.2021, o Processo foi distribuído para minha relatoria²⁴.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²² “Art. 38. Após a designação do Relator, a superintendência poderá, a seu critério, oferecer manifestação técnica complementar acerca das razões da defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da reunião do Colegiado em que houver sido realizado o sorteio ou a distribuição por conexão. Parágrafo único. Na hipótese de a superintendência adotar a providência de que trata o caput, o Relator deverá abrir igual prazo para nova manifestação da defesa.”

²³ Doc. SEI 1198829.

²⁴ Doc. SEI 1198829.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Acompanho as conclusões expostas no muito bem fundamentado voto do Diretor Relator. Sem qualquer pretensão de exaurir o tema, entendo pertinente tecer considerações que julgo relevantes para análise de conflito de interesse, em especial quando examinado em caso de impedimento de voto do acionista em deliberações de assembleias.
2. A análise do conflito de interesses em voto do acionista em deliberação assemblear tem sido objeto de amplo debate doutrinário e no âmbito dos processos julgados pelo Colegiado desta Autarquia, que por diversas vezes oscilou quanto à aplicação das teorias *formalista* e *materialista*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de conflito de interesses nas hipóteses previstas no §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”)¹.

3. Ciente das brilhantes contribuições feitas, há quase dois séculos, por renomados doutrinadores nacionais e estrangeiros acerca da teoria aplicável nesses casos, com excelentes fundamentos para ambos os lados, apresento esta manifestação de voto a fim de expor algumas considerações pelas quais entendo que o conflito de interesses do acionista deve ser analisado sob a ótica material.

4. O §1º do artigo 115 da LSA prevê as quatro hipóteses de impedimento do acionista de voto nas deliberações assembleares: (i) aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorre para a formação do capital social; (ii) aprovação de suas contas como administrador; (iii) matérias que puderem beneficiar o acionista de modo particular; e (iv) matérias em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

5. Quanto à interpretação das duas primeiras hipóteses do §1º, é pacífico o entendimento de impedimento absoluto *ex ante*, que obstrui o acionista de exercer o seu direito de voto.

6. Com relação às terceira e quarta hipóteses do §1º, a LSA regula os casos de conflito de interesse como disciplina diversa das situações de impedimento objetivo de voto do acionista. Assim, estas duas disposições, de benefício particular do acionista e interesse conflitante deste com o da companhia, não trazem critérios objetivos e, portanto, não impedem que seja proferido um voto válido do acionista, que pode ser revisto em um exame *ex post* do caso concreto.

7. O conflito de interesse se caracteriza quando o interesse particular do acionista for colidente, antagônico, contrário e exercido em detrimento ao interesse social, e não apenas diferente ao da companhia².

¹ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

² Segundo os ensinamentos de Carmem Alborch Bataller, o conflito de interesse apresenta as seguintes características: (i) a existência de uma situação oposta ou antagônica, objetiva e real entre os interesses do sócios e da sociedade; (ii) a existência de um nexo de causalidade entre o interesse extra-social ou privado do sócio em prejuízo do interesse social; (iii) o interesse extra-social ou particular do acionista ser próprio ou de terceiro; (iv) a natureza patrimonial do interesse do sócio em conflito; e (v) a irrelevância da intenção do sócio de causar dano à empresa e mesmo de seu conhecimento da existência de um conflito pessoal com a companhia. (BATALLER, Carmen Alborch El derecho de voto del accionista (supuestos especiales). Madrid Editorial Tecnos. 1977. pp. 262/264).

José Luiz Bulhões Pedreira, um dos coautores do anteprojeto da LSA, pontua que “[i]nteresse conflitante significa interesse oposto, contrário, incompatível ou colidente. Não é apenas interesse diferente ou distinto, que pode ser,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. Ademais, o §4º do art. 115 da LSA³ dispõe ser anulável a deliberação tomada “em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia...”, sendo certo que o legislador prescrever expressamente as hipóteses de proibição votar *ex ante*, já estabelecendo a consequência da não abstenção como sendo a nulidade, e não anulabilidade, do voto.

9. Ao meu juízo, a opção do legislador pela necessária aplicação do conceito de conflito material se torna ainda mais evidente quando examinado o sistema da LSA que regula os grupos societários⁴ e, invariavelmente, transações entre partes relacionadas⁵⁻⁶, pois, devido à dinamicidade de suas atividades, sobretudo ante a atual realidade societária brasileira, não poderiam funcionar sem a tomada, quase que diária, de inúmeras decisões em potencial conflito de interesse.

inclusive, coincidente com o da companhia, ou complementar a este: é válido o voto proferido pelo acionista no interesse da companhia, ainda que na deliberação tenha outro interesse próprio, distinto do da companhia, desde que não seja com este conflitante” (Parecer elaborado no âmbito do Inquérito Administrativo CVM RJ nº 2002/1153. V. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 2002, v. 128, p. 231).

³ § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.

⁴ Sobre o assunto, Viviane Muller Prado afirma que: “utilizando-se de metáforas, Ulrich Immenga afirma que, atualmente, a sociedade por ações não representa mais uma estrela independente, mas compõe uma galáxia (Company systems and affiliation, p.3)”. (PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos Societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. P. 19, nota de rodapé nº 7)

⁵ Conforme leciona Viviane Muller Prado: “2.2 A participação da sociedade em um grupo não retira a sua condição de pessoa jurídica, com organização, interesses e patrimônio próprios. Para assegurar a autonomia da sociedade e garantir que os seus negócios sejam conduzidos conforme o seu interesse social, aplica-se a regra de conflito de interesses. Esta impõe limites à atuação do controlador e dos administradores da controlada. Ocorre que a rígida interpretação de tal regra, em especial conforme o critério formal e *a priori*, pode inviabilizar o funcionamento das estruturas grupais.

2.3 A política grupal pode se concretizar mediante a realização de operações e contratos entre sociedades do mesmo grupo. Para não viabilizar o funcionamento dos grupos, primeiramente pressupõe-se a interpretação substancial e *a posteriori* do disposto no art. 115, § 1º, última parte, da Lei 6.404/1976.” (PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos Societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. P. 255 e 256)

⁶ A análise sob a ótica do conflito material permite discutir efetivamente o interesse da companhia. Não por acaso, as transações em que uma parte negocia consigo mesmo, em *self dealing*, tem como crivo o “entire fairness test” em cortes como Delaware, tribunal notoriamente especializado no assunto nos Estados Unidos. A parte interessada pode, então, demonstrar que a transação é resultado de “fair dealing” e reflete um “fair price.” (GOSHEN, Zohar. The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality. In: California Law Review. Vol 91. 2º Ed. 2003). Este raciocínio pode ser encontrado em outras jurisdições, como no caso Foncière D’or vs. T-Rex Holding Invest B.V., em que os acionistas propuseram medida judicial alegando que o acionista controlador havia aprovado deliberação em benefício de seu controlador indireto, mas a corte encerrou o caso sob o fundamento de que a demandante não conseguiu demonstrar que: (i) foi privado de qualquer informação relevante sobre o negócio; (ii) a companhia havia deixado de aproveitar negócio mais vantajoso; e (iii) o controlador violou algum procedimento ou direito na condução dos negócios. Caso número 200.312.046/01. J. 21.07.2022. Disponível em: <https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:2217>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. A atual dinâmica empresarial, somada aos avanços tecnológicos e a um mercado cada vez mais competitivo, impõe que as tomadas de decisões sejam realizadas de forma rápida e ágil. Assim, uma avaliação *ex ante* das situações com potencial conflito de interesses pode causar efeitos deletérios na gestão das companhias⁷, ou até mesmo priva-las de oportunidades empresariais, o que geraria graves ineficiências⁸⁻⁹. No meu entendimento, não foi esta a intenção do legislador.

11. Vislumbro, portanto, que o controle material do conflito de interesses também propicia uma maior eficiência econômica, sem prejuízo de os acionistas minoritários eventualmente lesados se socorrerem ao Poder Judiciário ou à arbitragem para pleitearem a anulação do voto e/ou respectivo ressarcimento de eventuais prejuízos oriundos do voto proferido em conflito de interesses.

12. Dessa forma, com base em uma análise sistemática e histórica da lei societária brasileira, me alio à posição majoritária da doutrina no sentido de que se deve realizar uma análise *ex post* do impedimento de voto do acionista nas duas hipóteses finais do §1º do art. 115 da LSA.

13. Organizei o meu voto em cinco seções: **(i)** direito ao voto do acionista; **(ii)** interpretação histórica e sistemática da LSA; **(iii)** evolução e garantias da tutela dos direitos dos minoritários; **(iv)** decisões da Comissão de Valores Mobiliários e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e **(v)** conclusão.

I. Direito ao voto do acionista

14. O voto, no direito societário, consiste na manifestação unilateral do acionista acerca da sua

⁷ Neste sentido, o Diretor Relator Aleksandro Broedel Lopes, que defendeu a teoria do conflito formal, no caso Tractebel, ressaltou o seguinte: “57. Assim, receio que uma perspectiva muito rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal, possa levar-nos a ignorar a capacidade do mercado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até resolver o problema do conflito de interesses. Vale dizer, a defesa exacerbada da posição formalista pode, eventualmente, fechar os olhos para soluções interessantes que o mercado apresente, de acordo com cada caso concreto.” (Processo Administrativo nº RJ 2009-13179, j. em 09.09.2010).

⁸ Conforme as palavras do Diretor Marcos Barbosa Pinto em seu voto proferido no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2009/13179, j. em 09.09.2010.

⁹ Relevante o trecho do voto do Ministro Aldir Passarinho Junior no âmbito do Recurso Especial 131.300 – RS: “Na verdade, na sociedade comercial há conflitos de interesses e de força, prevalecendo a força do capital, porque isso é inerente à natureza da sociedade. Não existindo um interesse estritamente colidente de um acionista em relação à própria empresa, não há razão para se afastar da votação o acionista, no caso, o majoritário, ficando muito difícil se gerir uma sociedade, porque a todo momento se poderia interpretar que tal ou qual atitude deste acionista estaria ou não colidindo com o interesse daquela, quando é ele, por ter a maioria do capital, quem toma as decisões.” (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 131.300 – RS, Rel: Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 29/8/2000, DJ. em 20/11/2000).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vontade quanto à uma decisão coletiva a ser tomada pela sociedade. Nas palavras de Alfredo Lamy Filho, o direito de voto “*é instrumento para que cada acionista possa tomar parte na ação comum, contribuindo para a formação da vontade social*”¹⁰. Isto é, consiste no poder político do acionista influenciar na condução da atividade empresarial desenvolvida pela sociedade.

15. No entanto, uma das finalidades da criação da sociedade anônima foi possibilitar a captação de recursos da poupança popular — dinheiro das pessoas em geral — para o desenvolvimento, de forma organizada e profissional, de atividades econômicas. Nesse contexto, aparece a figura do acionista investidor, cujo objetivo central é usufruir de rendimentos a serem gerados pela sociedade, e não participar de forma ativa da condução dos negócios sociais.

16. Consoante se inferia do Decreto nº 434 de 1891 e, depois, do Decreto-lei nº 2.627 de 1940 que o revogou, o legislador brasileiro estabeleceu que o direito de voto não constitui um direito essencial e intangível do acionista. Ao editar, em 1976, a Lei nº 6.404, o legislador manteve tal entendimento¹¹, conforme se constata da ausência de tal direito no rol do art. 109¹².

17. A lei societária vigente manteve a possibilidade de se estabelecer diferentes espécies e classes de ações, conferindo, via de regra, o direito de voto à todas as ações. No entanto, a redação do art. 111 da LSA, que trata das ações preferenciais, é expressa ao prever, desde que determinadas vantagens econômicas sejam atribuídas, a possibilidade de deixar de conferir a tais ações “*alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições*”, ainda que tais limitações e restrições não possam ser estabelecidas de forma absoluta, conforme se compreende do §1º do dispositivo mencionado¹³.

¹⁰ LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 292.

¹¹ Sobre o assunto, cabe transcrever trecho da Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/1976: “Seção II - Direitos Essenciais - O Projeto mantém a enumeração dos direitos essenciais da lei em vigor, mas amplia o direito de preferência para a subscrição de ações (art. 109, nº IV), estendendo-o aos bônus de subscrição e às partes beneficiárias e debêntures conversíveis em ações, pois a emissão desses títulos também pode ser (e já tem sido) usada pela maioria como instrumento de diluição dos acionistas minoritários. Esse direito está regulado nos artigos 172 e 173”. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/institucional/sobre-a-cvm/EM196Lei6404.pdf>

¹² Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

¹³ Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109. § 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Nos termos do *caput* do art. 115 da LSA, o direito de voto deverá ser exercido, sempre, no interesse da companhia. Em outras palavras, o legislador estabeleceu — como princípio basilar do direito de voto — a prevalência do interesse da sociedade sobre o interesse individual do acionista. Segundo Fabio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, “*a todo poder correspondem deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função, atribuído ao titular para a consecução de finalidade precisas*”¹⁴.

19. Ou seja, a lei societária não proibiu o acionista de votar com base em interesse próprio, contanto que tal interesse seja compatível com o interesse comum na realização do objeto social¹⁵.

20. Nesse sentido, todo voto que contrariar tal princípio básico, “*exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas*” (LSA, art. 115, *caput*), é considerado abusivo.

21. Com efeito, não obstante se tratar de um importante instrumento conferido aos acionistas, o direito de voto — legítimo e fundamental — pode ser limitado em situações específicas, desde que expressamente previsto em lei ou por ato de liberalidade entre particulares.

II. Interpretação histórica e sistemática da LSA

22. Conforme já apontado no item 4 deste voto, o §1º, do art. 115 da LSA prescreve as quatro hipóteses em que o acionista está impedido de votar nas deliberações de assembleia geral.

23. De modo geral, como antecipado acima, não há na doutrina e na jurisprudência divergência de entendimento no sentido de que, em ocorrendo quaisquer das duas primeiras hipóteses (“i” e “ii”), fica caracterizado o impedimento absoluto do exercício do direito de voto pelo acionista¹⁶, estando impedido, *ex ante*, de votar, tendo em vista o princípio de que ninguém pode julgar em

direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso.

¹⁴ O poder de controle na sociedade anônima. 5ª Ed. GEN, Editora Forense, 2008. p 363.

¹⁵ “O acionista pode votar segundo seu interesse próprio, desde que esse interesse não seja conflitante, mas compatível, com o interesse da companhia: o interesse da companhia na lei brasileira serve como regra de dever de atuar contida no direito de voto, como finalidade cuja realização o acionista deve sempre buscar no exercício de seu direito” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª Ed. GEN, Editora Forense, 2017. p. 296).

¹⁶ Neste sentido, o Parecer de Orientação CVM nº 34, de 18/08/06, afirma que: “A polêmica não alcançou, contudo, a vedação ao voto na aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e aprovação de suas próprias contas como administrador. Essas hipóteses estão expressamente previstas no art. 115, §1º, da Lei 6.404/76. Nesses casos, não há dúvida, seja na doutrina jurídica, seja nas decisões da CVM, de que o acionista (que integralizará o capital ou que seja administrador, conforme o caso) está previamente impedido de votar.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

causa própria.

24. Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da terceira e quarta hipóteses, sobretudo em razão dos conceitos indeterminados dos termos empregados pelo legislador (“benefício particular” e “conflito de interesses”), motivo pelo qual o tema é objeto de tempestuosos debates¹⁷.

25. De todo modo, no presente processo, a análise será limitada à parte que toca ao conflito de interesses.

26. Inspirada em conceitos adotados na legislação estrangeira¹⁸⁻¹⁹, a lei societária brasileira trata conflito de interesse como disciplina distinta das situações de proibição objetiva de voto ao

¹⁷ “O conflito formal se verifica apenas nas duas primeiras hipóteses previstas na parte inicial do art. 115, § 1º, quando a Lei das S.A. afirma que ‘o acionista *não poderá votar* nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas, como administrador (...)’. As demais, constantes da parte final do dispositivo (‘nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia’), dizem respeito a conflito substancial, daí a necessidade de verificar, *in concreto*, se há benefício particular para o sócio, contrastante com o interesse da companhia, ou conflito de interesses.” (PENTEADO, Mauro Rodrigues. Reorganização operacional e societária. Ação Declaratória de nulidade de deliberações do Conselho de Administração de S.A. Suposto conflito de interesses. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Malheiros: São Paulo, v. 146, abr/jun. 2007, p. 253)

¹⁸ No que se refere à conflito de interesses, a lei societária brasileira inspirou-se em conceitos das legislações alemã e italiana, incorporando, inclusive, redação semelhante.

O art. 2.373 do Código Civil Italiano prevê a hipótese de proibição ao voto (“Divieto di voto”) e de conflito de interesse: “Conflito d’interesi. — Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli há, per conto próprio o di terzi, um interesse in conflitto com quello della società. In caso d’inosservanza della disposizione del comma precedente la deliberazione qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell’art. 2.377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.” Em tradução livre: Conflito de interesses. O direito de voto não pode ser exercido pelo sócio em deliberações em que tenha por conta própria ou de terceiros um interesse em conflito com o da sociedade. Em caso de inobservância desse dispositivo que possa causar danos à sociedade, é impugnável, nos termos do art. 2.377, se sem o voto do sócio que deveria abster-se da votação não se teria formado a maioria necessária.

Já a lei de sociedade por ações alemã (*Aktiengesetz*) determina a proibição do exercício de voto, conforme dispõe o § 136, *Abs.* 1, que, em tradução livre, dispõe: “Ninguém pode exercer o direito de voto, por si mesmo ou por outra pessoa, quando uma decisão for tomada a respeito de sua própria exoneração, ou de ser dispensado ou liberado de uma obrigação, ou do exercício de um direito que a sociedade deva fazer valer contra o sócio votante”.

O § 243, *Abs.* 2, do mesmo diploma trata da anulação das deliberações: “a anulação pode também basear-se no fato de um acionista, no exercício do direito de voto, ter tentado obter vantagens particulares para si ou para terceiros em detrimento da sociedade ou de outros acionistas e a deliberação for apta para servir a este propósito” – em tradução livre.

¹⁹ Sobre o tema, Francesco Galgano aponta que “*Ocorre conflito de interesses entre o sócio e a sociedade quando o sócio se encontra na condição de ser titular, diante de uma determinada deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, por outro lado, de um interesse externo à sociedade; e esta duplicidade de interesses é tal que ele, o sócio, não pode realizar um sem sacrificar o outro interesse. Todavia a simples duplicidade de interesses em um mesmo sujeito, por si só, não implica situação de conflito no sentido técnico. As duas posições de interesse podem ser de solidariedade entre eles: o sócio pode realizar o próprio interesse sem prejudicar o interesse da sociedade*” (Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico Dell’Economia, Defam Padova, 1988, v. 7, p. 251 - traduzido).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acionista²⁰.

27. Com efeito, para o interesse particular do acionista ser caracterizado como conflitante, não basta que seja distinto do interesse social, mas efetivamente incompatível ou colidente com este²¹⁻²².

28. O próprio legislador brasileiro definiu, na Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76, conflito de interesses como uma “*matéria delicada*” e defendeu a edição de uma lei societária com redação mais genérica, de modo a deixar “*à prática e à jurisprudência margem para a defesa do minoritário sem inibir o legítimo exercício do poder de maioria, no interesse da companhia e da empresa*”²³.

29. Em se tratando de norma de caráter genérico e abstrato, não vislumbro um impedimento, *ex ante*, baseado em eventual existência de conflito de interesses em tais hipóteses²⁴. Ao meu ver,

²⁰ Segundo as palavras de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França: “nas hipóteses de *proibição de voto*, a lei alemã, com base em precisas circunstâncias formais, estabelece um controle *ex ante* de legitimidade do voto; violada a proibição, decorre a *consequência juris* da nulidade do voto e da anulabilidade da deliberação, se o voto for decisivo para a formação da maioria. Já no que tange ao *conflito de interesses*, há um controle *ex post*: torna-se necessária uma indagação relativamente ao mérito da deliberação, para a qual foi decisivo o voto do acionista, a fim de apurar se efetivamente ocorreu a incompatibilidade entre os seus interesses e o interesse da companhia, com prejuízo ao menos potencial para esta última (ou seja, cabe apurar se houve abuso no exercício do direito de voto)” (Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, pgs. 337/338).

²¹ Nessa mesma linha, cabe transcrever voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM nº TA-RJ2002/1153, j. em 06.11.2002: “*Em outras palavras, não basta que haja uma duplicidade de interesses no voto do acionista. Para que se caracterize o conflito de interesses mencionado na lei, tal duplicidade deve implicar obrigatoriamente um choque de interesses, uma colisão entre o interesse social e o do acionista, de modo que um não poderia prevalecer sem o sacrifício do outro*”.

²² Segundo Bartolomeo Quatraro: “*V'è conflitto di interessi, fra socio e società solo quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, di fronte ad una data delibe razione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio ed, inoltre, di un interesse esterno alla società e questa duplicità di interessi è tale per cui egli non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro interesse (cioè l'interesse della società); ne consegue che non v'è conflitto quando l'interesse del socio coesiste, senza contrapporsi con quello so ciale*”. Em tradução livre: Só existe conflito de interesses entre sócio e sociedade quando aquele se encontra na condição de ser portador, face a determinada deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, ainda, de um interesse externo ao da sociedade e essa duplicidade de interesses é tal que ele não pode realizar um a não ser sacrificando o outro interesse (isto é, o interesse da sociedade); assim não há conflito quando coexiste o interesse do acionista, sem contrastar com o social”. (QUATRARO, Bartolomeo. Le operazioni sul capitale; aumenti e riduzioni del capitale sociale, prestiti obbligazionari, azioni proprie. Milano, Giuffrè, 1994. p. 615).

²³ “O artigo 115 cuida dos problemas do abuso do direito de voto e do conflito de interesses entre o acionista e a companhia. Trata-se de matéria delicada em que a lei deverá deter-se em alguns padrões necessariamente genéricos, deixando à prática e à jurisprudência margem para a defesa do minoritário sem inibir o legítimo exercício do poder de maioria, no interesse da companhia e da empresa.” Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/institucional/sobre-a-cvm/EM196Lei6404.pdf>

²⁴ Neste sentido, cabe citar trecho do Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM Nº TA-RJ2002/1153, julgado em 06 de novembro de 2002: “44. Em minha opinião, quando há referência genérica, que me parece ser o melhor sistema, o tratamento deve ser aquele agasalhado pela remansosa doutrina e jurisprudência (i.e. substancial, colidente, estridente, não formal, etc...), pois dada a subjetividade da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a opção do legislador de não definir expressamente os critérios objetivos de apuração da existência de tal conflito — até porque não seria possível prever, de antemão, todas as hipóteses em que o interesse particular do acionista esteja antagônico ao interesse da companhia — foi justamente no sentido de garantir que esta avaliação seja realizada por meio de exame circunstanciado de cada caso, calcado em um controle *ex post factum*.

30. Afinal, o § 4º do art. 115 da LSA prescreve ser anulável — e não nula — a deliberação tomada em decorrência de voto de acionista em interesse conflitante com o interesse social. Caso o legislador entendesse que o acionista estivesse, *ex ante*, proibido de votar em situações de conflito de interesses, a norma teria estabelecido a nulidade (e não anulabilidade) do voto.

31. Nada impede que o acionista, de maneira legítima, faça uso do seu direito de voto para atingir, eventualmente, um interesse pessoal, desde que o faça sem sacrificar o interesse social²⁵.

32. Nesse sentido, entendo que o impedimento *a priori* de votar em situação de possível conflito de interesses vai de encontro ao princípio da presunção da boa-fé, eis que se presume que o acionista em posição conflitada tomará medidas em prejuízo da companhia, em descumprimento à obrigação legal de votar em conformidade com o interesse social²⁶⁻²⁷.

33. Aliás, a Lei nº 13.874/19, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, dispõe expressamente, em seu art. 3º, inciso V, ser direito de toda pessoa física e jurídica “gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as

avaliação e a largueza do conceito, parece-me impensável que a avaliação primeira do conflito de interesse fosse de outra pessoa que não o acionista interessado, pois só ele poderá, antes mesmo de proferir o voto, avaliar se está em conflito de interesses ou não com a companhia na deliberação, inclusive porque somente ele sabe o teor do voto que proferirá, até mesmo em razão de o conflito poder resultar de uma situação que nem transpareça formalmente, mas onde ainda assim exista o conflito”.

²⁵ Endossando o entendimento, Marcelo Lamy Rego esclarece: “(...) Nada impede que o acionista sacrifique seu interesse pessoal, estranho à comunhão, em prol do interesse social - que está obrigado por lei a satisfazer. A presunção deve ser a de que o acionista vá agir de acordo com a lei e não o contrário, com o bom senso pode nos fazer crer em algumas situações” (REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias, 1º vol., 1º Ed. Forense, 2009, p. 425)

²⁶ Como bem pontuado pelo então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, em seu voto proferido no Inquérito Administrativo CVM n RJ2002/1153: “[s]eria como imaginar que devemos manter preso alguém que pode vir a cometer um crime, preventivamente, antes que qualquer crime seja cometido, apenas para evitar que ele possa eventualmente vir a cometer este crime”.

²⁷ A atenção ao princípio da boa-fé não tem limite no seu aspecto subjetivo, ausência de má-fé, mas abrange seu sentido objetivo, lealdade nas relações, o que foi positivado, quase trinta anos depois da LSA, no art. 422 do Código Civil de 2002. A boa-fé já determinava a interpretação dos negócios jurídicos, consoante o art. 113 do mesmo diploma. Cito aqui entendimento do STJ: “O princípio da boa-fé objetiva, em matéria societária, deve ser interpretado à luz das práticas do mercado de capitais, títulos e valores mobiliários e dos princípios e normas que as informam, todos extraídos das leis especiais que regem esse mercado”. (REsp n. 1.162.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 20/11/2014.)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dívidas de interpretação do direito civil, empresarial”, o que reforça, a meu ver, a corrente material do conflito de interesses²⁸.

34. De igual modo, o impedimento absoluto do direito de votar nessas situações esbarra no princípio majoritário — um dos pilares do direito societário²⁹ —, na medida em que o acionista controlador é quem mais aportou capital na sociedade (possuindo maior alinhamento de interesses com a companhia que os acionistas minoritários, haja vista ser o maior afetado economicamente com o desempenho daquela sociedade) e via de regra possui mais *expertise* sobre os negócios, é excluído do processo de formação da vontade social³⁰.

35. O conflito de interesse, pois, nem sempre é tão claro, de modo que seja possível constatar a sua existência de forma eminentemente objetiva, a ponto de tolher o exercício de direito fundamental do acionista de votar, o que evidencia a importância em se analisar cada situação de forma particular, verificadas as peculiaridades de cada caso.

36. A propósito, na ocasião da reforma da LSA³¹, em 2001, houve uma tentativa de inclusão de novos parágrafos no artigo 115³², no sentido de garantir aos acionistas minoritários detentores

²⁸ Em comparação com o direito público, o Código de Processo Civil utiliza o impedimento para diversos participantes do processo, incluindo o juiz, como forma proteger a imparcialidade do processo de cognição a fim de resultar numa decisão justa e resposta legítima à pretensão das partes. O impedimento, que na literalidade também parece absoluto, é interpretado pelos tribunais com rigorosa análise, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e exigindo comprovação do dano consectário, em deferência ao princípio *pas de nullité sans grief*.

²⁹ Segundo os ensinamentos de Francesco Galgano em sua clássica obra sobre a história do princípio majoritário nas deliberações: “[A] maioria nada mais é do que o resultado de um cálculo aritmético; metade mais um dos votos faz com que a vontade ou a opinião de uma parte prevaleça sobre a vontade ou opinião de outra parte. E esta aritmética também pode ser tomada como um valor absoluto: não é este ou aquele voto que decide, exclamou Honoré-Gabriel de Mirabeau na assembleia constituinte nascida da Revolução Francesa, mas “a comparação da soma daqueles que dizem sim com a soma daqueles que dizem não”. (GALGANO, Francesco. La forza del numero e la legge della ragione – Storia del principio di maggioranza. Bologna: Editora Il Mulino, 2007, p-93 – em tradução livre).

³⁰ Marcelo Lamy Rego pontua que “[c]omo observa SOPRANO (1914, p.130), são duas as regras que norteiam as decisões da Assembleia Geral: que a vontade manifestada pelo acionista não pode ser considerada como tendente à tutela do particular, mas ao interesse social – no momento da formação da vontade coletiva todas as vontades dos sócios são, ou se presume que sejam, dirigidas por um interesse coletivo; e que, na divergência das vontades particulares, a vontade da maioria prevaleça sobre a vontade da minoria (princípio majoritário)” (REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias, 1º vol., 1º Ed. Forense, 2009, p. 402)

³¹ Por meio da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001.

³² “§ 5º Poderá ser convocada assembleia-geral para deliberar quanto à existência de conflito de interesses e à respectiva solução, por acionistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, do capital social, observado o disposto no parágrafo único, alínea c, parte final, do art. 123. § 6º A assembleia a que se refere o § 5º também poderá ser convocada por titulares de ações com direito a voto que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. § 7º No curso da assembleia-geral ordinária ou extraordinária, os acionistas a que se refere o § 6º poderão requerer que se delibere sobre a existência de conflito de interesses, não obstante a matéria não constar da ordem do dia. § 8º Decairão do direito de convocar a assembleia de que trata o § 5º os acionistas que não o fizerem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que tiverem ciência inequívoca do potencial conflito de interesses. § 9º Caso a assembleia-geral, por maioria de votos, delibere haver conflito de interesses, deverá especificar as matérias nas quais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de determinado percentual de participação do capital social, competência para convocar assembleia geral para deliberar quanto à existência de conflito de interesses a fim de impedir o acionista conflitado de exercer seu direito de voto.

37. Entretanto, os dispositivos foram objeto de veto pelo então Presidente da República, sob a seguinte justificativa:

"A necessidade de se vetar os parágrafos acima transcritos [§ 5º ao § 10 do art. 115] decorre de manifesto conflito com o interesse público, em razão da constatação de que a assembléia para deliberação acerca da existência de conflito de interesses de que tratam os citados dispositivos se afigura inócua em termos de proteção ao acionista minoritário. Com efeito, não há como afastar o voto do acionista controlador no conclave pretendido – sob pena de se atribuir aos minoritários o inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a partir da alegação de existência de conflito do controlador, e de se desconsiderar o próprio conflito de interesses do minoritário na assembléia especial, o que demonstra a inexistência de efetividade na proposta apresentada.

*Em realidade, as regras acima enfocadas trariam, na prática, apenas confusão, podendo, inclusive, servir para supostamente confirmar a inexistência de um conflito cuja presença caberia ao Poder Judiciário avaliar, ou mesmo para motivar um aumento de ações judiciais envolvendo o controvertido tema de que se cuida."*³³ (grifei).

38. Dessa forma, com base em uma análise sistemática e histórica da lei societária brasileira, me alio à posição majoritária da doutrina no sentido de que se deve realizar uma análise *ex post* do impedimento de voto do acionista nas duas últimas hipóteses do §1º do art. 115 da LSA.

III. Evolução e garantias da tutela dos direitos dos minoritários

39. Importante destacar que a teoria do conflito material, de forma alguma, causa um eventual desamparo aos demais acionistas em face de deliberação social em que o interesse da companhia foi prejudicado por um voto em conflito.

40. A própria LSA, em sua redação original, já traz previsão neste sentido nos §§ 3º e 4º do art. 115. Nestes casos, restando a companhia inerte, a demanda pode ser proposta por acionista ou grupo de acionistas constituindo 5% do capital social, em que se substituiu a legitimidade ativa da companhia contra o administrador ou acionista controlador³⁴

o acionista em situação de conflito ficará impedido de votar. § 10. A assembléia especificada no § 9º poderá delegar, com a concordância das partes, à arbitragem a solução do conflito." (sic)

³³ Mensagem nº 1.213, de 31 de outubro de 2001, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv1213-01.htm

³⁴ REsp n. 1.214.497/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 6/11/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

41. Posteriormente, a Lei nº 10.303/01 incluiu o §3º no art. 109, permitindo a utilização da arbitragem como uma alternativa para a resolução de conflitos societários. O instrumento tornou-se mais eficaz com a inclusão do art. 136-A pela Lei nº 13.129/15, que passou a obrigar todos os acionistas quando a cláusula estiver incluída no estatuto da companhia³⁵.
42. Aliás, percebe-se um aumento significativo do número de acionistas minoritários buscando, por variadas razões (inclusive, por alegado conflito de interesses), reparação em face de acionistas controladores — ou mesmo da própria companhia, em casos específicos — com o crescimento da arbitragem no Brasil.
43. Dado o caráter célere, confidencial e especializado do instituto, a B3 estabeleceu, com exceções dos segmentos Básico e Nível I, a obrigatoriedade das companhias listadas nos demais segmentos da bolsa aderirem à Câmara de Arbitragem do Mercado para a resolução de conflitos.
44. Os atuais meios de comunicação permitem uma maior articulação entre acionistas minoritários, o que impulsionou o surgimento das chamadas arbitragens coletivas³⁶, relevantes instrumentos de tutela coletiva de direitos dos acionistas no mercado de capitais brasileiro³⁷.
45. Além disso, o desenvolvimento do *litigation finance* (financiamento de litígios por terceiros) no Brasil consiste em importante ferramenta de acesso à justiça ou às câmaras arbitrais, para acionistas minoritários, eis que possibilita buscarem indenização por danos causados por acionistas controladores mediante o custeio do procedimento arbitral ou judicial por terceiro

³⁵ Os acionistas e o mercado também podem vir a obter reparação em decorrência da mobilização do Ministério Público, da CVM ou de associação que tenha entre suas finalidades institucionais objeto correlato, conforme a legitimidade concedida nas Leis n. 7.347/85, n. 7.913/89 e 8078/90. A Ação Civil Pública claramente é um instrumento similar às ações coletivas americanas, *class actions*, reguladas pela *Federal Rule 23*, aplicada, por exemplo, no ajuizamento de ação contra a Petrobrás em favor dos titulares de *American Depositary Receipts* que tinha como fundamento o dano a investidores em virtude de *fraud on the Market*. São exemplos de casos similares: Banco Panamericano (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação 1089065-29.2013.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 10.04.2015.); ABN/Banco Real (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 9247433-87.2005.8.26.000, Rel. Christine Santini, j. 23.11.2011; Embargos Infringentes 9247433-87.2005.8.26.0000/50002, Rel. Moreira Viegas, j. 28.08.2013.); Cobrasma (TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 94/431-4/4, Rel. Des. Elliot Akel, j. 30.05.2000.); OGX (Decisão da 7ª Vara Empresarial da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Processo 0085670-76.2015.8.19.0001 (2015.8.19.0001), Sentença 15.05.2016, Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana.); Arapuã (Ação Civil Pública 0015278- 16.2004.403.6100 e Processo Administrativo sancionado da CVM: PAS 31/00.); LAEP (5ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, Ação Civil Pública 005926-19.2013.403.6100).

³⁶ Instituto que se aproxima das “class actions” norte-americanas.

³⁷ Cabe ressaltar a análise realizada pelo Desembargador Cesar Ciampolini, no âmbito da Tutela Cautelar Antecedente nº 2090011-46.2020.8.26.0000: "A admissibilidade do procedimento arbitral coletivo, portanto, merece reflexão (...) Reflexão acerca, por exemplo, do estímulo para que frutifiquem entre nós ações coletivas, com o fito de pacificação social, uniformidade na distribuição do direito, etc. Trata-se da incessante busca de se ter um direito processual eficaz, ligado aos direitos materiais e às garantias que deve concretizar. No caso do mercado de capitais, vital para a economia do País, as ações coletivas são, realmente, de se cogitar. (...) Plausível possa haver a arbitragem coletiva".



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(muitas vezes fundos de investimentos especializados) atrelado a uma porcentagem de retorno referente ao benefício econômico a ser possivelmente auferido.

46. No mesmo sentido, as mídias sociais, que abrangem todos os canais utilizados para compartilhar conteúdo e possibilitar a interação entre as pessoas, propiciou um enorme incremento do ativismo societário, que, como comumente veiculado, foi relevante na divulgação das demandas a serem propostas por acionistas em sede arbitral ou no Judiciário.

47. A própria CVM editou, em 2022, a Resolução nº 80, que dispõe sobre o registro e a prestação de informações periódicas e eventuais dos emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, que prevê, especificamente no seu Anexo I, o que se considera demanda societária e as informações relevantes a serem prestadas envolvendo todo processo judicial ou arbitral cujos pedidos estejam, no todo ou em parte, baseados em legislação societária ou do mercado de valores mobiliários, ou nas normas editadas pela CVM.

48. Assim, é flagrante a relevante evolução das garantias do direito dos acionistas minoritários e em geral de buscar reparação de eventuais danos causados por acionistas controladores, na medida em que diversos obstáculos anteriormente existentes foram removidos ou se tornaram diminutos pelos avanços acima citados.

IV. Decisões da CVM e do CRSFN

49. A partir do exame dos precedentes da CVM ao longo dos últimos 20 anos, não é possível concluir pela adoção de uma corrente específica, seja material ou formal, de forma clara e consistente em seus julgamentos. De todo modo, entendo que o exame de tais precedentes contribui significativamente para o amadurecimento da interpretação do §1º do art. 115 da LSA, ao registrarem um percurso de juízo: os pressupostos, os fundamentos e suas conclusões.

50. Em apertada síntese, aqueles que defendem a teoria formalista argumentam que o acionista em situação de conflito está impedido, em controle prévio, de votar em virtude de um interesse extrassocial que viciaria sua vontade e, por consequência, seu voto³⁸.

51. Os defensores da teoria materialista, por sua vez, entendem ser descabido presumir um vício na vontade do acionista, sob o fundamento de ser necessário verificar se o voto proferido efetivamente contraria o interesse social, de modo que o controle só pode ser realizado *ex post*

³⁸ Foram defensores desta corrente os Diretores Alessandro Broedel Lopes, Norma Parente, Otávio Yazbek, Marcos Barbosa Pinto, Luciana Dias, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Gustavo Borba, Henrique Machado bem como Presidentes Maria Helena Santana, Leonardo Gomes Pereira e Marcelo Barbosa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

facto. Este entendimento procura privilegiar o direito de voto dos acionistas, parte necessária do princípio majoritário, e a presunção da boa-fé, no sentido de que, não obstante possuírem interesses individuais, acionistas podem votar sem prejuízo do interesse da companhia³⁹.

52. De modo a ilustrar o acima disposto, destaco os casos mais paradigmáticos enfrentados pela CVM e pelo CRSFN nos últimos vinte anos⁴⁰:

³⁹ Entre seus principais defensores estiveram Luiz Leonardo Cantidiano, Luiz Antonio Sampaio Campos, Wladimir Castelo Brando Castro, Eli Loria e Gustavo Gonzalez.

⁴⁰ Outros casos também apreciados pela CVM:

Caso Ambev: Em 16.12.2004, foi julgado recurso contra decisão da área técnica, no âmbito do Processo RJ2004/5494, em que o Colegiado examinou a alienação de controle da Companhia de Bebidas da América – Ambev via permuta de ações com a Interbrew S.A. A controvérsia residiu no direito de voto dos controladores da Ambev em relação à deliberação de incorporação da Labatt Brewing Canadá Holding Ltd., pois a Ambev havia se obrigado perante a Interbrew de votar favoravelmente.

Também por maioria, o Colegiado posicionou-se no sentido de que o conflito de interesses seria material e, portanto, o controle deveria ser exercido *ex post*. A Diretora Norma Parente, vencida, reiterou em seu voto que o conflito de interesses seria formal, em razão da incorporação da sociedade não poder ser analisada separadamente da operação de permuta de ações, persistindo o conflito de interesses.

Caso Eneva: Em 25.08.2015, a CVM analisou a consulta administrativa RJ-2015-5021 formulada pela FIA Dinâmica, acionista minoritário da Eneva S.A. – Em Recuperação Judicial, sobre deliberação relativa ao aumento de capital desta. Em especial, se havia impedimento dos acionistas Eike Batista e a empresa alemã E.ON em relação ao aumento de capital com aporte de ativos da E.ON na companhia.

Segundo o acionista minoritário, a E.ON, na qualidade de credora da Eneva e detentora de ativos que nela seriam aportados, obteria benefício particular na deliberação do aumento de capital, e Eike Batista possuiria interesse conflitante com o da companhia, por força de suas relações com os principais credores da companhia, além de estar impedido de votar em virtude de regra constante de acordo de acionistas celebrado com a E.ON.

A área técnica da CVM entendeu que a E.ON teria aprovado indiretamente o laudo de avaliação dos seus próprios bens em razão de uma Carta de Confirmação de Apoio em que o BTG e Petra se comprometeram a aprovar o laudo de avaliação dos bens da E.ON e esta aprovaria o laudo de avaliação dos bens da BTG e Petra.

Com base principalmente na teoria formalista, o Colegiado da CVM, por unanimidade, concluiu que não ficou comprovada a existência de hipótese legal de impedimento de voto hábil a proibir Eike Batista de votar nas deliberações e, por maioria, que a E.ON estaria impedida de votar.

Caso Emae: Em 14.07.2017, foi examinado o Processo CVM nº RJ 19957.005749/2017-29, que tinha como objeto o exercício de voto do Estado de São Paulo em assembleia geral da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE no tocante a deliberação sobre proposta de acordo entre a EMAE e a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a qual é controlada pelo Estado de São Paulo, em uma solução relativa à indenização decorrente do fornecimento de recursos hídricos de uma para a outra. O Relator Presidente Leonardo Pereira adotou a teoria formal e entendeu que a existência de conflito de interesses seria evidente. Declarou haver, no caso, interesses externos envolvidos que poderiam comprometer a imparcialidade do acionista, caracterizando a existência de um conflito de interesses.

O Diretor Pablo Renteria conceituou o conflito de interesses sempre que houver interesse oposto ou paralelo ao da companhia, desde que flagrante, acompanhando os fundamentos do Presidente Relator. O conflito de interesses não se limitaria aos contratos em que uma das partes é o próprio acionista, podendo ser aplicado às suas controladas, direta ou indiretamente. O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira acompanhou seu voto.

O Diretor Gustavo Borba também se alinhou à teoria formal. No entanto, apesar de concluir pela existência de um conflito de interesses potencial, em razão do Estado de São Paulo ser o único titular de ações com direito a voto na EMAE, não haveria qualquer situação de impedimento de voto.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez proferiu voto divergente da maioria, filiando-se à corrente substancialista. Desta forma, votou pela possibilidade do exercício do direito de voto pela Emae.

Por maioria, prevaleceu no Colegiado da CVM a teoria formalista, ao identificarem o conflito de interesses em razão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Caso TIM

53. Em 19.12.2001, foi julgado o PAS CVM nº RJ2001/4977, que tinha como objeto o exercício do direito de voto da acionista controladora direta, Tele Sul Celular Participações S.A., em assembleia geral da CTMR Celular S.A. que deliberou sobre negócio jurídico entre a controladora indireta, Telecom Itália Mobile, e a companhia.

54. Filiando-se à corrente da teoria formal, o Colegiado, por maioria⁴¹, condenou a acionista controladora pelo exercício do direito de voto em potencial conflito de interesses. A Diretora Relatora Norma Jonssen Parente — acompanhada pelo Diretor Wladimir Castelo Branco de Castro e o Presidente José Luiz Osório de Almeida Filho — fundamentou sua decisão considerando que a acionista controladora figuraria nos dois lados da relação contratual, em negócio consigo mesmo, e por não ter sido demonstrado aos demais acionistas que o contrato atendia condições equitativas

da existência, no caso, de interesses externos envolvidos que poderiam comprometer a imparcialidade do acionista **Caso JBS:** Em 29.08.2017, foi examinado pelo Colegiado o Processo CVM 19957.007563/2017-12, em que o BNDES Participações S.A., acionista da JBS. S.A., apresentou pedido de interrupção do curso do prazo de antecedência de convocação de assembleia geral extraordinária. Entre seus fundamentos, que em relação ao item “v” da ordem do dia, dois acionistas seriam beneficiários diretos dos contratos de indenidade a serem firmados pela JBS, evidenciando um impedimento de voto decorrente de um conflito de interesses.

área técnica desta Autarquia entendeu que embora o conflito de interesses em si não enseje a interrupção do curso do prazo da AGE, o objetivo do art. 124, §5º, II, da Lei nº 6.404/76 é evitar a ocorrência de deliberações irregulares. Assim, a CVM, em sendo possível, deveria se manifestar sobre o impedimento de voto, permitindo aos acionistas a oportunidade de tomar decisões mais bem refletidas.

No entanto, o Colegiado, por unanimidade, evidenciou uma inclinação pela teoria material, ao entender que as informações presentes no caso não permitiram concluir pelo impedimento de voto, necessitando aprofundamento das questões de fato e de direito da matéria. Para o momento, restaria aos próprios acionistas avaliar se estão em situação de conflito de interesses com relação às deliberações em questão, devendo, se for o caso, absterem-se de exercer seu direito de voto na AGE.

Posteriormente, em 17.04.2018, foi examinado pelo Colegiado o Processo 19957.010393/2017-45, consistente em consulta formulada pelo BNDES Participações S.A. sobre a legalidade do exercício de voto pelas companhias acionistas controladas pelo Srs. Wesley e Joesley Batista nas matérias voltadas à adoção de medidas de responsabilização de acionistas controladores e administradores da JBS e inclusão de cláusula estatutária prevendo a possibilidade de celebração de contratos de indenidade pela JBS S.A.

A área técnica novamente concluiu pela existência de impedimento de voto das companhias controladas pelos interessados em potencial conflito com a JBS S.A.

O Colegiado, por unanimidade, não conheceu a consulta, por ausência de previsão legal, ressaltando que prevaleceria em relação à matéria o entendimento manifestado pela área técnica que concluiu, em resposta à consulta, que havia impedimento de voto das companhias controladas para participar de eventual deliberação para propositura de ação em desfavor de seus controladores.

⁴¹ Vencido, o Diretor Marcelo Trindade concordou com o impedimento de voto, mas considerando a ocorrência de benefício particular e não de conflito de interesses. Em seu entendimento, as hipóteses perceptíveis de benefício ao acionista, não extensível aos demais ou a companhia não se enquadrariam, *strictu sensu*, em conflito de interesses. Ao apresentar voto de divergência, votando pela absolvição da acionista controladora, o Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos sustentou que deveria ser adotada a teoria do conflito material, também discordando da questão do benefício particular apontada pelo Diretor Marcelo Trindade, privilegiando o direito de exercício do direito de voto do acionista.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e comutativas.

55. Ao apreciar o recurso interposto, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) manteve a decisão da CVM. No voto vencedor do Conselheiro Edson Garcia, restou decidido que seria possível conciliar as duas teorias existentes (formal e material): podendo a avaliação do conflito ser feita *a priori*, pelo próprio acionista, ou *a posteriori*, após o voto, quando arguido por outro acionista.

Caso Previ

56. Em 06.11.2002, foi julgado o PAS CVM nº RJ2002/1153, que teve como objeto o exercício do direito de voto de dois acionistas indiretos, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a Fundação Sistel de Seguridade Social, em assembleia da Tele Norte Leste que deliberou sobre um contrato de prestação de serviços gerenciais a ser celebrado entre a Telemar Participações, companhia nas quais os acionistas tinham participação, e companhias controladas pela Tele Norte Leste.

57. Por maioria, a CVM absolveu os acusados, prevalecendo a corrente materialista de conflito de interesses⁴².

58. Ao julgar o recurso de ofício, o CRSFN reformou a decisão, fazendo prevalecer a teoria do conflito formal.

Caso Tractebel

59. Em 09.09.2010, a CVM analisou a Consulta CVM nº RJ2009/13179, formulada pela

⁴² O Presidente Luiz Leonardo Cantidiano entendeu que se a deliberação não puder beneficiar o acionista de modo particular ou se seu interesse extrassocial estiver sintonizado com o interesse social, ele poderá votar. No caso, julgou que os interesses não eram conflitantes.

O Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos divergiu quanto à abrangência do conceito de conflito de interesse, reafirmando seu entendimento de que o conflito deve ser substancial, efetivo e inconciliável. Ponderou, ainda, que deve prevalecer o princípio da presunção de boa-fé em favor do acionista, não se podendo concluir antecipadamente sobre a intenção de votar em desfavor da companhia.

O Diretor Wladimir Castelo Branco Castro sustentou que o conflito deve ser analisado a posteriori, após a ocorrência efetiva do voto abusivo ou, no caso específico, em conflito com os interesses da companhia.

A Diretora Relatora Norma Jonssen Parente, que restou vencida, fundamentou sua decisão com base na teoria do conflito formal, ratificando seu entendimento que conflito deve ser compreendido em sentido lato: “[a] *lei sequer permite que se discuta a significância do conflito. Simplesmente, havendo conflito, proíbe o voto*”. Diferenciou o voto em conflito do voto abusivo, o qual, este sim, demandaria uma análise substancial do voto, enquanto na situação de conflito, a lei teria instaurado uma proibição cautelar do exercício do poder de voto, concluindo pela inadmissibilidade do exercício do voto em razão do interesse decorrente de possuírem participação acionária, ainda que minoritária, na Tele Norte Leste e na Telemar, condenando-os.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tractebel Energia S.A., sobre a possibilidade de o seu acionista controlador GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. votar em deliberação sobre transação de compra de 100% das ações da Suez Energia Renovável S.A. também controlada pelo seu controlador.

60. Adotando a teoria do conflito formal, o Colegiado, por maioria⁴³, entendeu que a controladora direta estaria impedida de votar, apesar da Tractebel ter criado um comitê especial independente, na forma prevista no Parecer de Orientação CVM nº 35, com o objetivo de mitigar a questão do potencial conflito de interesses.

Caso Eletrobrás

61. Em 26.05.2015, foi julgado o PAS CVM nº RJ2013/6635 que tratou o exercício de voto pela União Federal na deliberação pela renovação das concessões de geração e transmissão de energia elétrica das companhias controladas pela Eletrobrás⁴⁴.

62. Aplicando a teoria formalista, o Colegiado, por unanimidade⁴⁵, entendeu que a União

⁴³ O Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, seguindo a teoria do conflito formal e considerando aspectos informacionais, partiu da premissa de que existia assimetria informacional entre controlador e os minoritários no caso analisado e que o impedimento legal do acionista interessado, especialmente quando controlador, força um equilíbrio entre acionistas ao forçá-lo a elaborar uma proposta que atenda minimamente os interesses dos demais acionistas. Ou seja, o impedimento incentiva um equilíbrio informacional como consequência. Ainda que seja analisado caso a caso, cita interpretação de Fábio Konder Comparato ao apontar que “o conflito de interesses pode ser verificado tanto a priori, nos casos em que se possa ser facilmente evidenciado, quanto a posteriori, mas situações em que não transpareça de maneira reluzente”. Assim, o acionista não poderia participar de deliberação sobre contrato em que é parte. O Diretor Otavio Yazbek também se filiou à corrente formal.

O Diretor Marcos Barbosa Pinto, também seguindo a teoria formal, entendeu que a celebração de um contrato entre o acionista e a companhia caracterizaria a um só tempo benefício particular e conflito de interesses. Entre seus fundamentos, defendeu que a escolha da lei pelo impedimento a priori de voto existiria para prevenir prejuízos à companhia na situação em que haja um risco de que o acionista atue no interesse próprio em um contexto que as demandas judiciais não responsabilizariam os acionistas em tempo razoável. Entre seus fundamentos econômicos, sustentou que não há razão para que os acionistas minoritários votem contrariamente às matérias que sejam do interesse da companhia, em resposta a um dos argumentos utilizados pela teria material, de que a limitação de voto teria um efeito deletério nas sociedades por ações.

A Presidente Maria Helena Santana apresentou declaração de voto também se posicionando pela aplicação da corrente formal, apontando que a situação de contratar com a companhia, ainda que em condições comutativas, constitui um benefício particular, não extensível aos demais acionistas, e, por consequência, torna o acionista impedido de votar. Por fim, vencido, o Diretor Eli Loria sustentou que o conflito de interesses deve ser analisado posteriormente ao exercício do voto, com base na interpretação sistemática da LSA: “é permitido ao acionista controlador votar desde que se atenha aos deveres do art. 115, caput, e do art. 116, parágrafo único, e, faltando a esse dever, o voto abusivo é anulável e, caso tenha sido determinante, a própria deliberação será anulável”.

⁴⁴ Na ocasião, a totalidade dos votos favoráveis à renovação foi proferida pela União e por empresas sob o seu controle, enquanto quase a totalidade dos acionistas minoritários presentes foram contrários.

⁴⁵ A Relatora Diretora Luciana Dias, acompanhada pelos demais integrantes do Colegiado (Diretores Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente Leonardo Gomes Pereira), apontou que a deliberação em análise tratou de contrato entre partes relacionadas, em que o acionista está em posição oposta à da companhia, o que configuraria o impedimento de voto por conflito de interesses.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Federal votou em conflito de interesses, violando o art. 115, §1º, da LSA.

63. Em sede de recurso, o CRSFN, por maioria⁴⁶, com voto de qualidade da Presidente Ana Maria Melo Netto Oliveira, reverteu a decisão da CVM, concluindo pela improcedência da acusação. Conforme o voto do Relator Flávio Maia Fernandes dos Santos, a análise do art. 115, no caso, exigia uma interpretação sistemática com o art. 238, de forma que, *“tanto sob a perspectiva do conflito formal de normas, quanto do substancial, tem-se que obrou com acerto a União ao exercer o direito/dever de votar na forma em que fez na referida AGE da Eletrobrás”*.

Caso Linx

64. Em 13.11.2020, foi julgado o Processo CVM nº 19957.005563/2020-75, consistente em recurso interposto contra decisão da área técnica que tinha como objeto o exercício de voto de três acionistas, na assembleia geral extraordinária da Linx S.A. nas deliberações acerca de operação de incorporação de ações da Linx S.A. pela STNE Participações S.A. considerando a celebração de contratos de indenização por não concorrência e da proposta de contratação com os acionistas recorrentes⁴⁷.

65. Seguindo a teoria formal, o Colegiado, por maioria⁴⁸, concluiu pela inocorrência da

⁴⁶ Conforme o voto do Relator Flávio Maia Fernandes dos Santos, a análise do art. 115, no caso, exigia uma interpretação sistemática com o art. 238, de forma que, *“tanto sob a perspectiva do conflito formal de normas, quanto do substancial, tem-se que obrou com acerto a União ao exercer o direito/dever de votar na forma em que fez na referida AGE da Eletrobrás”*.

Na mesma oportunidade, o Conselheiro Sérgio Cipriano dos Santos declarou: *“Em primeiro lugar, apesar de entender que a Teoria do Conflito Formal é aplicável, não considero que a aplicação dela permita uma decisão diferente daquela apresentada no voto do Conselheiro Relator, ou seja, o provimento ao recurso da União”*.

O Conselheiro Alexandre Henrique Graziano, por sua vez, manteve a decisão da CVM: *“a satisfação do interesse público não pode ser invocada como razão para afastar o impedimento de votar do acionista controlador de sociedade de economia mista em uma situação de conflito de interesses”*

Eu, na qualidade de Conselheiro, tive a possibilidade de me posicionar na oportunidade, e, após exame do caso sob a ótica da teoria do conflito material, decidi pela manutenção da decisão da CVM. Também votaram pela manutenção da decisão da CVM os Conselheiros Carlos Portugal Gouvêa e Thiago Paiva Chaves.

⁴⁷ Em que pese o impedimento da área técnica tenha concentrado seu fundamento na existência de benefício particular e o art. 115, § 1 da LSA, o Colegiado trouxe importantes observações sobre a aplicação do mesmo artigo em situações de conflito de interesses.

⁴⁸ O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira considerou os recorrentes impedidos, pois, ainda que se desconsiderasse a análise do eventual benefício particular, verificou, no caso, a incidência do conflito formal quanto ao potencial interesse conflitante entre os recorrentes e a Linx S.A.

O Presidente Marcelo Barbosa e a Diretora Flávia Perlingeiro apresentaram divergência, apontando que o benefício particular deve ocorrer na qualidade de acionista e resultar na quebra da isonomia de tratamento, bem como ter relação direta com a deliberação, de modo que não haveria benefício particular no caso, apenas contraprestação, e uma vez que não existia flagrante contraposição entre os interesses dos recorrentes e o interesse social, não teria ficado configurado um conflito de interesses apto a gerar impedimento por parte dos recorrentes, sem prejuízo de eventual controle *a posteriori* do voto efetivamente manifestado em face do interesse social.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

hipótese de benefício particular ou de conflito de interesses apto a gerar impedimento de voto dos acionistas recorrentes.

Caso Cyrela (FII Grand Plaza)

66. Em 25.05.2021, foi julgado o Processo CVM nº 19957.00837/2021-11, referente a recurso interposto contra decisão da área técnica que entendeu que a cotista majoritária estaria em conflito de interesses ao votar em assembleia de cotistas nas deliberações relativas à cisão de fundo de investimento, parte de uma reestruturação proposta pelos cotistas minoritários em resposta à potencial risco tributário. A Receita Federal teria autuado o fundo como pessoa jurídica, aplicando entendimento que um fundo imobiliário está sujeito à mesma tributação das pessoas jurídicas caso aplique recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista com mais de 25% de suas cotas.

67. O Colegiado, por maioria⁴⁹, reformou a decisão da área técnica com fundamentos da teoria material de conflito de interesses, permitindo o exercício do direito de voto pela cotista majoritária na referida deliberação.

68. Como já adiantado, não se consolidou uma jurisprudência pacífica sobre o tema. Há votos que prevaleceram muito bem fundamentados que adotaram a teoria formal e outros, também vencedores, que se fundamentam na teoria material do conflito de interesses.

IV. Conclusão

69. A análise histórica e sistemática da LSA, somada aos princípios majoritário e presunção de boa-fé e o fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas minoritários no mercado de capitais brasileiro não se coaduna com a adoção de uma análise formal no tocante

O Diretor Alexandre Rangel acompanhou este entendimento da inexistência de benefício particular no caso, mas acrescentou que ainda que a LSA não autoriza o impedimento *a priori* de acionista na hipótese de conflito de interesses, ainda que flagrante.

⁴⁹ O Diretor Alexandre Rangel discordou integralmente da área técnica. Em seus fundamentos, destacou a importância do princípio majoritário e observou que as limitações ao direito de voto, incluindo aqui o impedimento, são exceções e, nessa qualidade, devem ser interpretadas restritivamente. O inciso VI do §1º do art. 24, da Instrução 472/2008, com redação que guarda imensa similaridade com a parte final §1º do artigo 115 da LSA, não autorizaria o impedimento *a priori* do exercício do direito de voto. Não haveria conflito de interesses no caso e o administrador fiduciário não teria qualquer direito ou dever de impedir o exercício de direito de voto por cotista. Cabe apenas ao próprio cotista suscitar seu conflito de interesses.

O Presidente Marcelo Barbosa manifestou-se no sentido de que não ficou demonstrado no caso que os interesses seriam necessariamente contrapostos, incompatíveis ou inconciliáveis. Também concordou que caberia ao cotista reconhecer a situação de conflito de interesses e seu impedimento.

Em divergência com os demais membros do Colegiado, a Diretora Flávia Perlingeiro, vencida, concordou com a área técnica ao entender que havia potencial conflito de interesses, situação apta a gerar impedimento de voto da cotista majoritária. Observou, também, que seria possível fazer uso do art. 24, §2º, inciso II, da ICVM 472/2008, mecanismo que permitiria que os cotistas não conflitados deliberassem pelo afastamento do impedimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ao impedimento de voto por acionistas nas hipóteses ora analisadas do §1º do art. 115 da LSA, razão pela qual adoto a teoria materialista de conflito de interesses.

70. Por todo exposto, acompanho os fundamentos e as conclusões do Diretor Relator e voto pela condenação dos Acusados.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: AFAM Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Presidente João Pedro Barroso do Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Este caso reacende a polêmica entre o **critério formal** e o **critério material** (também referido como **substancial**) na disciplina do conflito de interesses, na mesma Sessão de Julgamento em que este Colegiado da CVM analisou o PAS CVM Nº 19957.003175/2020-50, em que consignei o meu entendimento pela adoção do critério material como método de interpretação do **artigo 115, §1º da Lei nº 6.404/1976**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

2. Farei o mesmo aqui, em respeito à consistência e à previsibilidade, de maneira compatível com a visão que defendo há anos¹, com a convicção de que o critério material é o que melhor se adequa à disciplina do conflito de interesses. Sigo a melhor doutrina sobre a matéria² e acompanho casos paradigmáticos da CVM³.

A ANÁLISE DO CONFLITO DE INTERESSES NO CASO CONCRETO

3. A adoção do critério material requer uma análise cuidadosa do caso concreto, a fim de verificar *ex post factum* se o exercício do direito de voto configurou *de fato* conflito de interesses e, dessa forma, apreciar se o caso é passível de *condenação* ou *absolução*. Veja-se o caso em concreto:

- a) O Sr. Walter Sacca e a AFAM, na qualidade de acionistas controladores da Springer, estão sendo acusados de terem proferido voto em conflito de interesses com a Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de julho de 2019, que ratificou a Alienação da Metro Eastwest LLC (“Metro” e “AGE 26.07.2019”);
- b) O entendimento deste caso está diretamente relacionado com a operação por meio da qual a Companhia vendeu, em 19 de setembro de 2016, pelo valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), a sua controlada Metro para a Phoenix Corporate Global International S.A. (“Phoenix Global”), que era parte relacionada à Companhia (*i.e.*, controlada por Walter Sacca) (tal operação doravante referida como “Alienação da Metro”);

¹ NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. *Conflito de Interesses no Exercício do Direito de Voto nas Sociedades Anônimas*. In Temas de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2022. pág. 39, em republicação do artigo originalmente publicado em **RDB (1ª Parte)**, v. 24, 2004, pp. 140-156, **RDB (2ª Parte)**, v. 25, 2004, pp. 82-103.

² Em benefício da objetividade, refiro-me a “FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. **Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A.** São Paulo: Malheiros Editores, 2ª ed./2014”, em referência aos muitos autores que já escreveram em defesa do critério substancial.

³ Confira-se: (i) voto vencido do ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM nº RJ2001/4977, j. 19.12.2001; (ii) votos vencedores dos ex-Diretores Wladimir Castelo Branco Castro e Luiz Antonio de Sampaio Campos e do ex-Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano, no Inquérito Administrativo CVM nº RJ2002/1153, j. 06.11.2002; (iii) voto vencido do ex-Diretor da CVM Eli Loria no PA CVM nº RJ2009/13179, j. 09.09.2010; (iv) voto vencido do ex-Diretor da CVM Gustavo Gonzalez no PA CVM nº 19957.005749/2017-29, j. 26.09.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- c) Os votos de Walter Sacca e AFAM representaram, conjuntamente, quase a totalidade do capital votante da Companhia na aprovação (ratificação) da Alienação da Metro⁴;
- d) O fato de tratar-se de operação entre partes relacionadas, por si só, não seria capaz de demonstrar a infração ao **artigo 115, §1º da Lei nº 6.404/1976**, todavia, por meio de uma análise detalhada dos fatos acostados aos autos, verifica-se que os Acusados estruturaram e efetivaram a Alienação da Metro em termos e condições que se mostraram desfavoráveis aos interesses da Companhia;
- e) O prejuízo aos interesses da Companhia podem ser verificados, por, dentre outros elementos:
- (a) inexistência de justificativa e/ou fundamentação capaz de demonstrar que os interesses sociais da Companhia estavam sendo atendidos com a Alienação da Metro;
 - (b) ausência de justificativa para os termos e condições envolvidos (inclusive os valores do preço e a forma de pagamento); e
 - (c) falta de esforços ou diligências na busca pela preservação dos interesses sociais da Companhia na Alienação Metro, inclusive, por exemplo, pela tentativa de realização da Alienação da Metro com outras contrapartes e/ou terceiros de forma mais ampla;
- f) A Alienação Metro ocorreu em 19 de setembro 2016, mas, somente em 26 de julho de 2019 (quase 3 anos mais tarde!), foi realizada a AGE objeto deste Processo para aprovação (ou homologação) da operação societária e os atos dela decorrentes;
- g) Tal aprovação (ou homologação), que Walter Sacca e AFAM descreveram na fase pré-sancionadora como “*excesso de zelo*” era, na realidade, importantíssima no contexto de

⁴ As ações de Walter Sacca e Afam representavam, conjuntamente, 93,73% do capital social votante, enquanto a matéria foi aprovada na AGE 26/07/2019 por 93,77% do capital social votante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

transação com parte relacionada envolvendo aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do total do ativo da Companhia e que poderia afetar materialmente a sua expectativa de geração de caixa;

- h) Não foram envolvidos assessores externos, não houve o cuidado de buscar respaldo em laudos de avaliação, pareceres ou estudos que pudessem ajudar a justificar os termos e condições da operação (inclusive valores do preço e forma de pagamento), da mesma forma que não se demonstrou a conveniência e/ou a oportunidade da operação para a Companhia;
- i) Os únicos critérios utilizados para justificar o preço da alienação em R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) foram o “*valor próximo ao valor patrimonial da Companhia*”, que seria pouco mais de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), e o “*valor acima do preço de aquisição*” — o que, por si só, no caso concreto, não demonstra a conveniência e/ou a oportunidade do negócio, da mesma forma que não fundamenta os parâmetros do negócio —.
- j) O preço de compra seria parcelado por 5 (cinco) anos, mas 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) do valor total da Alienação da Metro ainda não havia sido saldado em 23.03.2020;
- k) A homologação pelos votos de Walter Sacca e AFAM, que detinham, aproximadamente, 93,73% (noventa e três vírgula setenta e três por cento) do capital votante da Companhia, não sendo sequer aplicável a eventual ressalva de que a Alienação da Metro havia sido ratificada por acionistas desinteressados da Companhia;
- l) A defesa não conseguiu demonstrar que os votos de Walter Sacca e de AFAM atenderam ao interesse social da Companhia, evidenciando-se, ao contrário, a busca pela satisfação de interesses próprios, em prejuízo àqueles da Companhia;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- m) Walter Sacca e AFAM não rebateram a acusação e as provas dos autos que demonstraram, de forma clara e objetiva, que os referidos acusados agiram em situação de conflito de interesses com a Companhia e em prejuízo dos interesses sociais; e
- n) Sendo assim, a Alienação da Metro não se demonstrou tratar de: (i) *decisão devidamente informada* (i.e., baseada em informações, documentos, análises e assessoria técnica especializada); e (ii) *decisão refletida* (i.e., após exame das diferentes alternativas disponíveis, considerando as demais hipóteses e caminhos alternativos que poderiam ser seguidos em relação à decisão tomada). **Ao contrário, o que se demonstrou foi uma decisão em benefício próprio dos Acusados e, em nítido, conflito de interesses.**

DEVER DE DILIGÊNCIA

- o) Adicionalmente, entendo que os Walter Sacca e AFAM, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, violaram o dever de diligência previsto no **artigo 153 da Lei nº 6.404/1976**.
- p) Em linha com o Diretor Relator, reconheço que não houve o esforço necessário por parte dos administradores no sentido de mitigar os riscos de conflito de interesse e/ou os prejuízo à Companhia na Alienação da Metro⁵.
- q) As operações entre partes relacionadas requerem rigorosa diligência e cuidado, na medida em que têm potencial de proporcionar conflitos de interesses. Algumas das imputações deste caso poderiam ter sido evitadas se os administradores tivessem observado as lições do Parecer de Orientação CVM nº 35/08, que descreve

⁵Há farta doutrina sobre o tema, mas em benefício da concisão farei referência apenas a **CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio**. “Seção V: Deveres e Responsabilidades”. Direito das companhias / coordenação **Alfredo Lamy Filho, José Luiz Bulhões Pedreira**. – 2. ed., atual. e ref. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 803. Veja-se o seguinte trecho: “Não existe, entretanto, uma única forma de atuar diligentemente, mas uma zona de comportamentos que podem ser considerados diligentes, o que significa, por outras palavras, que, para fins de verificar o cumprimento desse dever por parte dos administradores, não se deve indagar qual a conduta mais diligente, mas, sim, se houve falta de diligência no comportamento adotado. (...) Evidentemente não se exige que o administrador tenha habilitação que lhe permita conhecer todos os assuntos que lhe são levados a decidir, mas o que se lhe exige é que tenha capacidade de avaliar em que matérias necessita de auxílio específico. O administrador diligente não deve, então, aventurar-se em assuntos nos quais lhe falta perícia. Nesses casos, terá de socorrer-se da opinião e do auxílio de pessoas que detenham o conhecimento requerido.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

procedimentos e esclarece formas de os administradores darem concretude aos deveres legais previstos nos artigos 153, 154, 155 e 245 da Lei nº 6.404/1976.

FALHAS INFORMACIONAIS

- r) Ratifico integralmente a exposição e conclusão do Diretor Relator quanto às imputações por falhas informacionais do acusado Manuel Varanda, enquanto DRI - Diretor de Relações com Investidores da Springer.

CONCLUSÃO

4. Acompanho o voto do Diretor Relator. A Alienação da Metro foi conduzida sem a devida e adequada preocupação com o processo decisório e/ou com o mérito da decisão. O administrador não cumpriu com o dever de diligência esperado em sua posição e não são escusáveis as falhas informacionais, principalmente em um caso em que se demonstrou a existência conflito de interesses entre acionistas controladores e a Companhia. Endosso as imputações e a dosimetria da pena atribuídas pelo Diretor Relator, em seu integral teor e por seus próprios fundamentos.

5. É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

João Pedro Barroso do Nascimento

Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004392/2020-67

Reg. Col. 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.

Manuel Fernandes dos Ramos Varanda

Rogério Pinto Coelho Amato

Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a (i) conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; (ii) dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e (iii) questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

VOTO VISTA

1. Na sessão de julgamento de 16.08.2022, pedi vista dos autos deste processo administrativo sancionador (“PAS”)¹ para examinar mais detidamente os fatos e as controvérsias em tela. Retomando o julgamento do caso, faço referência ao bem lavrado voto do Diretor Relator Alexandre Rangel, para acompanhá-lo, em suas razões e conclusões, no que tange às acusações relativas às falhas informacionais apontadas pela SEP no Termo de Acusação (“TA”), bem como à acusação de descumprimento do dever de diligência pelos membros do Conselho de Administração (“CA”).

2. Contudo, quanto à acusação formulada em face de Walter Sacca e Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda. (“Afam” e, em conjunto com Walter Sacca, “Acusados”), na qualidade de acionistas controladores da Springer, de violação ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), por terem votado e aprovado, na AGE de 26.07.2019, a ratificação da Alienação Metro, em claro conflito de interesses, apresento, respeitosamente, minhas razões de divergência quanto aos fundamentos adotados pelo ilustre Relator, ainda que também conclua pela responsabilização dos Acusados pela referida irregularidade.

3. Em apertada síntese, tem-se, como objeto deste PAS, um conjunto de acusações que remetem a irregularidades cometidas na aprovação, divulgação e ratificação da alienação de participação

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no respectivo Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

societária na Metro, detida pela Springer (vendedora), para a Phoenix Global (compradora), sociedade com sede no Panamá e parte relacionada à Springer, alienação essa contratada em 19.09.2016² e ratificada, em 26.07.2019³, pelo montante total de R\$ 16 milhões.

4. Segundo a Companhia, a Alienação Metro estava correlacionada à alienação da Nova Nordeplast, pela Springer e pela Afam, para a estrangeira ACG Pharmapack (“ACG”), realizada em 28.12.2016⁴, poucos meses após a contratação da Alienação Metro, pois os R\$ 16 milhões que seriam obtidos parceladamente com a Alienação Metro serviriam para que a Springer fizesse frente à sua cota parte na garantia que seria outorgada em favor da ACG, no âmbito da Alienação Nova Nordeplast, relativa à sua participação no capital social da Nordeplast (de R\$ 25,3 milhões)⁵.

5. Aspecto crucial na investigação deste caso foi a revelação obtida por meio das informações prestadas à CVM, em 04.10.2019, pela Superintendência del Mercado de Valores da República do Panamá de que, como apontado no TA, Walter Sacca, diretor presidente e membro do CA da Springer, era, desde 2016, um dos controladores da Phoenix Global, tratando-se de operação entre partes relacionadas, ao contrário do que fora dito, em resposta dada à CVM, pelo DRI da Springer⁶. Ademais, em 2017, Walter Sacca passou a ser também controlador da Springer, em conjunto com a Afam⁷, situação que perdurava quando da referida ratificação na AGE.

6. Tendo em vista o apurado, a Defesa não disputa o fato de que a operação se deu entre partes relacionadas. Trata-se de mais um caso de apuração bem sucedida realizada pela Área Técnica, com apoio em cooperação internacional, e que trouxe para a supervisão a lupa aplicável justamente em razão do potencial conflito de interesses que é ínsito às operações entre partes relacionadas, que suscitam especial atenção quanto à observância de deveres fiduciários e impedimentos legais.

7. Neste caso, também chama atenção o fato de que a Alienação Metro foi ratificada em AGE

² Nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações de Sociedade Anônima e Outras Avenças”, celebrado em 19.09.2016 (Doc. 1043539, p. 429) e aditado em 17.11.2016 (Doc. 1043539, p. 431).

³ Como apontado no TA, em 26.07.2019, 93,77% do capital votante da Companhia aprovou em AGE, dentre outros assuntos, a ratificação da alienação da participação da Springer na Metro para a Phoenix Global (Doc. 1041505).

⁴ Nos termos do “Contrato de Venda e Compra de Quotas e Outras Avenças” (Doc. 1043539, p. 434).

⁵ Como relatado no item 15 do TA, a Springer informou que, em razão de possíveis passivos e contingências na Nova Nordeplast, para que fosse efetivada a Alienação Nova Nordeplast, foi necessária a prestação de garantia imobiliária pelos acionistas vendedores (entre os quais, Springer e Afam), no valor aproximado de R\$ 44 milhões; e, como a Springer estava impossibilitada de prestar garantia proporcionalmente à sua participação na Nova Nordeplast, a Afam o fez integralmente perante a ACG por meio de alienação fiduciária. Nesse contexto, de forma a arcar com “a sua quota parte na garantia assumida pela Afam, a Springer ofereceu a totalidade de sua participação societária na Metro por R\$ 16.000.000,00, com pagamento parcelado durante os 5 anos de duração do referido contrato de alienação fiduciária e contingenciamento para cobertura da diferença de R\$ 9.344.000,00 não cobertos, através da repactuação dos prazos de pagamento” (Doc. 1079821).

⁶ Doc. 1043539, p. 494.

⁷ Como apontado no TA, os Acusados passaram a deter conjuntamente 93,73% do capital votante da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

quase dois anos depois de celebrada e que, à época da contratação, não houve qualquer reunião do CA⁸ para aprovar ou ao menos debater seus termos, tampouco laudo ou estudo a amparar o valor da alienação nem contratação de assessoria financeira para busca de outros interessados. Ainda que tais procedimentos não fossem mandatórios, sua ausência levou a Área Técnica a aprofundar a análise quanto aos fundamentos da operação subjacente.

8. Ademais, ganham destaque, nesse contexto, as falhas informacionais apuradas, incluindo a ausência, no Fato Relevante⁹ divulgado na data da contratação da Alienação Metro (19.09.2016), de qualquer informação quanto a se tratar de operação com parte relacionada e de qualquer menção à alegada prestação de garantia que seria outorgada no âmbito de outra operação.

9. Com efeito, restou claramente evidenciado, pelo conjunto fático-probatório constante dos autos, que a narrativa trazida pela Defesa é falaciosa e são inconvincentes os argumentos de que a venda da Metro tinha por objetivo atender a interesses da Companhia e não de seus controladores.

Conflito material vs. Conflito formal

10. Não obstante eu concorde com a conclusão do ilustre Relator de que foi devidamente comprovada a responsabilidade dos Acusados por violação ao disposto no art. 115, §1º, da LSA, minha divergência, nesse aspecto, diz respeito ao quanto aduzido pelo Diretor Relator no que tange à “única ressalva, especificamente no que se refere à acusação de conflito de interesses, de que a irregularidade foi demonstrada pelo critério do conflito material”¹⁰.

Considerações Gerais

11. Antes de entrar no exame do caso concreto, importa tecer algumas considerações gerais sobre o tema, sem qualquer pretensão de esgotar o debate quanto a todos seus aspectos relevantes¹¹.

12. Vale começar repisando o previsto no art. 115 da LSA:

“Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto **no interesse da companhia**; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

⁸ Em que pese não houvesse previsão estatutária atribuindo competência ao CA da Springer para a aprovação do referido contrato celebrado com parte relacionada (tampouco exigência legal para tanto), não se pode ignorar a relevância da adoção de procedimentos organizacionais hígidos a fim de que o CA possa, de fato, se desincumbir do seu dever de supervisão; o que não ocorreu, neste caso, como bem retrata o voto do Relator ao discorrer, sob o enfoque notadamente procedimental, sobre as omissões que evidenciaram a inobservância do dever de diligência (art. 153).

⁹ Doc. 1043539, p. 565.

¹⁰ V. item 81 do voto do Diretor Relator.

¹¹ Manifestei-me no mesmo sentido no julgamento do PAS CVM 19957.003175/2020-50 (não conexo a este PAS), no voto vista apresentado nesta mesma data.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

§ 1º O **acionista não poderá votar** nas **deliberações da assembleia-geral** relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou **em que tiver interesse conflitante com o da companhia.** (...)” (grifos adotados)

13. O cerne da questão polêmica em apreço diz respeito à interpretação deste dispositivo legal.
14. A respeito, tornou-se, de longa data, notória a polarização entre as teorias do conflito formal e do conflito material, construídas doutrinariamente, para lidar com as dificuldades de interpretação quanto ao que constitui “interesse conflitante” para fins de aplicação do art. 115. Ao longo de décadas, foi se formando um conjunto de precedentes relevantes¹², em que a aplicação de tais teses foi proposta como chave para a solução dos casos concretos, via de regra com manifestações de voto divergentes (seja num ou noutro sentido), ainda que a lei propriamente dita não faça qualquer menção aos termos “formal” ou “material”.
15. Inicialmente, cabe reconhecer que, embora a ótica do conflito formal venha prevalecendo na CVM – notadamente há mais de uma década¹³ e até aqui –, o histórico anterior de casos aponta para uma certa alternância entre posições vencidas e vencedoras¹⁴ quanto à aplicação da teoria do conflito material, variando em consonância com mudanças de composição do Colegiado – mudanças essas que, aliás, são ínsitas à dinâmica de formação do órgão, à luz da disciplina legal que prevê, a cada ano, a substituição de ao menos um de seus integrantes, por ocasião do término do respectivo

¹² V., p. ex., para citar alguns dos casos mais emblemáticos decididos pelo Colegiado da CVM em relação ao conflito de interesses de acionista (art. 115 da LSA): Inquérito Administrativo (“IA”) RJ2001/4977 (“Caso TIM”), Diretora Relatora Norma Parente, j. em 19.12.2001 (prevaleceu conflito formal, mas houve manifestação de voto pelo conflito material); IA RJ2002/1153 (“Caso Previ - Telenorte/Telemar”) Diretora Relatora Norma Parente (votou pelo conflito formal, mas restou vencida), voto condutor Diretor Wladimir Castelo Branco, j. em 06.11.2002 (prevaleceu conflito material); Processo Administrativo (“PA”) RJ2004/5494 (“Caso AMBEV”), Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, d. em 16.12.2004 (prevaleceu não se tratar de questão de conflito de interesses, mas houve manifestações de voto pelo conflito formal e pelo material); PA RJ2009/13179 (“Caso Tractebel”), Diretor Relator Alexandre Broedel Lopes, d. em 09.09.2010 (prevaleceu conflito formal, mas houve manifestação de voto pelo conflito material); PAS RJ2013/6635 (“Caso Eletrobras”), Diretora Relatora Luciana Dias, j. em 26.05.2015 (por unanimidade pelo conflito formal); PA RJ2015/5021 (“Caso Eneva”), Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 25.08.2018 (prevaleceu o conflito formal); PA 19957.005563/2020-75 (“Caso Linxs/Stone”), j. em 13.11.2020 (prevaleceu entendimento pelo não impedimento de voto na AGE, sem que, contudo, tenha sido adotada para atingir tal conclusão a teoria do conflito material, objeto apenas de posição divergente à época vencida, no caso). Quanto ao Caso Eletrobras, registre-se, ainda, que a decisão da CVM foi reformada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), em 28.06.2017, no âmbito do recurso 14.306, Rel. Cons. Flávio Maia, após o que, de todo modo, a CVM divulgou comunicado reiterando seu posicionamento.

¹³ Ilustrando a prevalência da análise pelo prisma do conflito formal, a SEP fez referência, no TA, aos seguintes casos decididos pela CVM: PA RJ2009/5811 (“Caso Duratex-Satipel”), Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, d. em 28.07.2009; Caso Tractebel (2010), Caso Eletrobras (2015) e Caso Eneva (2015).

¹⁴ Assim, considerando as decisões do Colegiado da CVM, tomadas em PAS e PA em relação a conflito de interesses de acionistas (art. 115, § 1º, da LSA) nos últimos 20 anos, verifica-se prevalência do conflito formal em 2002; do conflito material entre 2002 e 2009 (por oito anos); e novamente do conflito formal de 2009 até hoje (por mais de doze anos).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mandato, e que, por vezes – e não raro – acaba ocorrendo em maior constância em certos períodos, diante de eventuais renúncias ou do tempo tomado para o preenchimento de vagas.

16. Assim sendo, cabe ressaltar que, mesmo vindo a prevalecer, neste PAS, a abordagem sob o prisma do conflito material – considerando o teor dos votos já proferidos –, não se pode disso inferir se estar diante de um novo entendimento consolidado da CVM que seria capaz de, em tese, propiciar previsibilidade para os regulados e ao mercado de capitais em geral e segurança jurídica. A meu ver, infelizmente, diante da ausência de detalhamento, na própria LSA, quanto a como se configura ou se qualifica o conflito de interesses, e por se tratar, em essência, de embate interpretativo, a tendência é de que seja necessária uma mudança legislativa (já há muito cogitada e debatida em iniciativas legislativas diversas), a fim de conferir clareza de tratamento de modo mais perene e robusto¹⁵.

17. Isso sem descartar avanços regulatórios¹⁶, em acréscimo aos aprimoramentos promovidos no regime informacional relativo às transações com partes relacionadas, para além do que exigem as normas contábeis internacionais, bem como iniciativas de adoção, pelas companhias, de mecanismos voltados ao controle, à legitimação ou à mitigação dos riscos relacionados a situações de potencial conflito de interesse, desde que respeitados os limites decorrentes dos ditames legais em vigor, como já se observa em certas políticas de transações entre partes relacionadas¹⁷ e práticas adotadas no Brasil por grandes companhias, notadamente aquelas que contam com investimento estrangeiro substancial.

18. Importa, assim, admitir que, em que pese a longevidade e o brilhantismo com que estruturada a LSA – merecida e notoriamente reconhecida como um dos melhores diplomas legais de nosso ordenamento jurídico – a disciplina conferida a essa matéria, em específico, revelou-se insuficiente para lidar com a complexidade dos casos vivenciados, em especial aqueles em que o conflito de

¹⁵ Mesmo alguns dos defensores da linha do conflito material defendem a pertinência de alteração legislativa para conferir tratamento mais moderno ao tema. Nesse sentido, por exemplo, a manifestação de voto do então Diretor da CVM Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento do PAS CVM nº RJ2016/7929, j. em 29.09.2020: “Sobre esse ponto, reitero o meu entendimento de que a lei societária hoje emprega a expressão “interesse conflitante” em uma acepção técnica, que não abrange toda situação em que o acionista (no caso do art. 115, §1º) ou o administrador (no caso do art. 156) possuem um interesse extrassocial. Creio que, na atual redação da lei, as duas hipóteses de conflito de interesses dizem respeito somente àquelas situações em que o acionista ou o administrador possuem um interesse conflitante com o da companhia e votam em sacrifício do interesse social – que somente podem ser verificadas ex post factum –, muito embora esteja convicto sobre a necessidade de uma alteração legislativa para modernizar o tratamento da matéria” (grifos adotados); valendo registrar, ainda, que as proposições do ex-Diretor para uma possível reforma da LSA nesse sentido já tinham sido expostas em mais detalhe na manifestação de voto que apresentou no PA CVM nº 19957.005749/2017-29 (“Caso Emae”).

¹⁶ Cite-se, p.ex., mudanças recentes na LSA, trazidas pela Lei nº 14.195, de 26.08.2021, com vistas à promoção de melhorias no ambiente de negócios no Brasil, inclusive quanto à proteção de acionistas minoritários, e, ainda, seus reflexos na regulamentação da CVM, com a edição da Resolução CVM nº 168, de 20.09.2022, como a previsão de que o voto plural não se aplica a votações da assembleia geral de acionistas que deliberem sobre transações com partes relacionadas que devam ser divulgadas nos termos do Anexo F da Resolução CVM nº 80, de 29.03. 2022 (art. 45-A).

¹⁷ No âmbito da autorregulação, há iniciativas que incentivam a adoção de boas práticas de governança corporativa para lidar com problemas ínsitos às transações entre partes relacionadas; v., p.ex., art. 32, IV, do Regulamento do Novo Mercado (pós reforma/2017), que demanda a aprovação pelo CA de uma política de transações com partes relacionadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

interesses não é manifestamente evidente. Na prática, isso acabou dando ensejo a interpretações que, a meu sentir, se descolam, por demais, da norma de vedação de exercício do direito de voto estabelecida por lei, acrescentando “requisito” de materialização de dano não previsto pela LSA para fins de configuração do impedimento de voto em razão de “interesse conflitante”¹⁸.

19. Com efeito, a meu ver, a teoria do conflito material parece ignorar o fato de que a LSA estabeleceu, expressamente, no art. 115, § 1º, que o “acionista não poderá votar” nas deliberações assembleares que tratem (i) do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social, (ii) da aprovação de suas contas como administrador, (iii) em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou (iv) em que tiver interesse conflitante com o da companhia – e não fez qualquer distinção, entre tais quatro hipóteses, seja em relação ao momento, seja quanto ao modo de apurá-las.

20. Todavia, quanto ao interesse conflitante, a teoria do conflito material estabelece que o conflito não pode ser aferido *a priori* nem *ex ante*, já que não se configuraria independentemente do conteúdo do voto proferido e que, sob tal lente, nem sequer terá existido caso não se materialize dano à companhia. Nesse sentido, desconsidera a conflituosidade inerente à situação em que, por exemplo, haja clara contraposição de interesses em situação com flagrante aptidão para causar dano, tendo em vista que, segundo sustenta, só o próprio acionista saberia em que sentido pretende exercer seu voto e, com isso, se privilegiaria, ou não, interesses próprios em detrimento do interesse social.

21. Ainda sob a ótica do conflito material, não se poderia presumir a fraqueza humana ou a má-fé do acionista potencialmente conflitado, o que me parece conduzir o debate a uma seara impertinente, uma vez que o prisma do conflito formal não está assentado em presunção de abuso ou má-fé, e sim na constatação de circunstância que inibe ou, no mínimo, compromete uma avaliação isenta, como acontece também em outros ramos do direito. Por exemplo, no caso de impedimento de voto, de um juiz ou membro de órgão decisório administrativo, para decidir em causa própria ou um caso que envolva familiares próximos, não se está a presumir-lhes má-fé ou propensão a abuso, mas sim a reconhecer que a isenção de seu juízo restará impactada e com o impedimento se preserva a higidez do processo decisório, independentemente de se formar, ou não, uma decisão melhor.

22. Reconheço, contudo, que, em muitos casos, o conflito de interesses não se revela de antemão de modo flagrante, ensejando inclusive grande dificuldade na análise sobre se de fato o acionista tem

¹⁸ Apenas a título comparativo, observe-se que, quanto ao disposto no *caput* do art. 115, a respeito da configuração de abuso do direito de voto (ainda que não seja essa a disposição que cuida, especificamente, da questão do conflito de interesses), a LSA remete apenas ao “fim de causar dano” e à vantagem de que “resulte, ou possa resultar, prejuízo”; ou seja, considera para tal fim a aptidão para causar dano ou prejuízo, mas não a materialização em si (o que, por óbvio, será, de todo modo, necessariamente apurado quando se estiver a tratar de pretensão indenizatória propriamente dita).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

um “interesse conflitante” com o da companhia (e, quanto a isso, a LSA não nos socorre, já que não agregou elementos necessários para a configuração do conflito apto a gerar impedimento de voto)¹⁹. Especialmente em situações de relações indiretas ou em que o conflito seria vislumbrado de modo muito tênue, não cabe excessivo rigor na interpretação dita formalista, sendo preciso aprofundar o exame casuístico, a fim de não alargar indevidamente o âmbito da vedação legal imposta ao exercício de direito tão fundamental e de relevância ímpar para a governança corporativa, como é o caso do de voto, ainda que não se trate de um direito essencial nos termos do art. 109 da LSA²⁰.

23. Nessa linha, tomo emprestadas as ponderações do então Diretor da CVM Otávio Yazbek, em sua manifestação de voto no Caso Tractebel:

“Não acredito, assim, que apenas haja conflitos *in abstracto*, isolados das condições concretas das relações que se está constituindo. Pelo mesmo motivo, também não me parece que seja sempre possível identificar *ex ante* a existência de conflito ou que todas as matérias que envolvam controlador e controlada sejam, desde sempre, eivadas daquela conflituosidade. Reconheço mesmo que há casos em que este não seja passível de identificação, pelos potenciais prejudicados, quando da votação da matéria.”²¹

24. Parece-me, assim, que o exame em si quanto à configuração, ou não, de conflito de interesses requer uma análise substantiva (ou, para usar o mesmo termo, “material”), no sentido de que devem existir, no mérito, interesses efetivamente antagônicos, pois não há que se falar em conflito nem em impedimento de voto sem que haja real e substantiva contraposição de interesses.

25. Contudo, daí a se interpretar que não é possível a ninguém mais que não ao próprio acionista aferir, antes de efetivada a deliberação e da ocorrência de dano à companhia, se esse está conflitado, há uma larga distância, que entendo ser inconciliável com o tratamento dado pela própria LSA, na

¹⁹ Foi o que, por exemplo, me levou a votar no seguinte sentido no Caso Linx/Stone: “(...) *configura-se, a meu ver, situação de potencial conflito de interesses. Ocorre, entretanto, que, pelos elementos trazidos no Relatório e com as ressalvas já feitas neste voto, neste momento, não resta evidenciado que o interesse dos Recorrentes na aprovação da Operação Stone, mesmo consideradas as repercussões dos Contratos com Acionistas Fundadores, conflita com o interesse da Companhia; sendo que o impedimento decorreria justamente da existência de interesse conflitante. A esse respeito, acompanhando as bem fundamentadas razões da manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, concluindo, assim, que não restou demonstrado, neste momento, conflito de interesses apto a gerar impedimento de voto por parte dos Recorrentes em decorrência da celebração dos Contratos com Acionistas Fundadores, sem prejuízo, contudo, da verificação a posteriori quanto à regularidade do exercício do direito de voto (...)*”, sem, contudo, ter deixado de admitir a possibilidade de existência de conflito apto, em tese, a impedir previamente o voto do acionista quando restar evidente a contraposição de seus interesses com os da companhia (PA CVM nº 19957.005563/2020-75).

²⁰ Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

²¹ V. PA CVM nº RJ 2009-13179 - Caso Tractebel, decidido em 09.09.2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

medida em que, na prática, acabaria por transformar a “vedação ao voto” em “autorização apriorística para votar”, sujeita apenas à posterior demonstração de dano a ser objeto de eventual contencioso (seja administrativo, judicial ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes envolvidas), ainda que com isso se possa alcançar a anulação do voto.

26. Aplicada em sua inteireza, a teoria do conflito material, além de colocar o ônus da comprovação do conflito (como consequência da comprovação de dano), em regra, nos acionistas minoritários (com menores condições de acesso aos dados necessários à tal comprovação), acaba por frustrar a possibilidade de tutela preventiva à ameaça de violação do impedimento legal. Isso não me parece se coadunar com nosso sistema jurídico como um todo, que, em linhas gerais, ampara o uso de medidas e instrumentos preventivos ou cautelares disponíveis (seja administrativamente ou no âmbito judicial ou arbitral), mesmo que caiba reconhecer que, na prática, por vezes há insuficiência de meios para promover a agilidade e a efetividade necessárias, fazendo com que o exame da questão venha a se dar, usualmente, apenas após já ocorrido o descumprimento à lei.

27. De todo modo, não enxergo como contraditório com a proibição apriorística do voto em situação de conflito de interesses o fato de que os §§ 3º e 4º²² do art. 115 preveem que é anulável a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia e que o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Isso porque, em que pese a LSA proibir o voto do acionista conflitado, na prática esse pode ocorrer (ao arrepio da vedação legal) e, nesse caso, resta claro que a mera indenização por danos causados não será suficiente, sendo justamente a anulação o que levará ao status quo ante, fazendo jus à situação de impedimento prescrita em lei.

28. Assinalo, inclusive, que a sanção de anulabilidade cominada no § 4º é válida para todas as hipóteses de impedimento previstas no §1º, inclusive aquelas de caráter mais objetivo nas quais há consenso a respeito da aplicabilidade da vedação do voto *ex ante factum*. Assim, parece-me de todo equivocada a premissa defendida sob a ótica do conflito material de que o juízo acerca do conflito somente pode ser feito *a posteriori* e, portanto, o conflito de interesses não autorizaria o impedimento de voto, mas sim a anulabilidade do voto proferido em detrimento da companhia.

29. Ademais, pontuo que, tanto a respeito do art. 115 quanto dos demais dispositivos da LSA, não há qualquer restrição expressa a que a proteção do interesse da companhia *vis-à-vis* uma iminente perspectiva de voto por acionista em situação de conflito de interesses esteja circunscrita à utilização

²² § 3º O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de remédios de reparação ou de anulação da deliberação (embora, como dito, essa via tenha sido explicitada no § 4º do art. 115), não havendo razão para, dogmaticamente, excluir a possibilidade de uso de ferramentas potencialmente preventivas (ainda que com suas inerentes limitações), seja perante a CVM²³, seja em arbitragem ou pelo Judiciário, observados distintos escopo e alcance.

30. O argumento que remete à permissão legal contida no art. 117 da LSA para a celebração de negócios jurídicos entre a companhia e seu acionista controlador também não me parece convincente, seja por equiparar questões essencialmente distintas – autorização para contratar e autorização para votar –, seja por não levar em conta que, em grande parte dos casos, inclusive de transações com partes relacionadas, o contrato pode ser celebrado sem manifestação assemblear²⁴.

31. Ademais, o mero controle *ex post* consoante assentado pela teoria do conflito material não é uma solução alinhada com o que é atualmente praticado em outros países com mercados de capitais de dimensões mais significativas²⁵, notadamente em relação aos EUA²⁶ e, ao menos desde 2017, aos

²³ V., p.ex., Lei nº 6.385/1976: “Art. 9º (...) § 1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: (...) III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado; IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular”; e “Art. 13. A Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor”.

²⁴ Destaco trecho do voto do então diretor Marcelo Trindade no IA CVM nº RJ2001/4977: “O argumento de que o art. 117, § 1º, ‘f’, da Lei admite a contratação entre o acionista controlador e a companhia, em condições equitativas, parece-me, data venia, pouco expressivo. Ao discutir-se o impedimento do voto não se está discutindo a proibição de contratar, mas apenas a legitimidade do voto do controlador quanto à matéria. O contrato pode ser celebrado, desde que o beneficiário não vote. Além disto, é preciso lembrar que o contrato pode ser celebrado sem manifestação assemblear — o que, aliás, ocorre em grande parte dos casos —, ou sem a manifestação do voto do controlador, e ainda assim ele continuará respondendo, na forma do art. 117, se retirar benefício indevido como contraparte do negócio”. No mesmo sentido, cf. a manifestação de voto do então diretor Otavio Yazbek no Caso Tractebel.

²⁵ Cf. precioso estudo comparativo conduzido pela ex-Diretora da CVM Luciana Dias, em desdobramento da sua tese de doutorado (*Transparência como Estratégia Regulatória no Mercado de Valores Mobiliários: Um Estudo Empírico das Transações com Partes Relacionadas*, Universidade de São Paulo: São Paulo 2014), foi traçado um panorama completo quanto ao tratamento de tais transações no contexto internacional, tanto à luz dos Princípios de Governança Corporativa da OCDE e G20, quanto no direito comunitário europeu, nos Estados Unidos e no Chile, evidenciando as dissonâncias do regime brasileiro frente aos seus pares internacionais (*As Transações com Partes Relacionadas no Direito Societário e a Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios*, em vias de publicação).

²⁶ A propósito dos precedentes julgados no estado norte-americano de Delaware, Rafael Vieira de Andrade de Sá destaca: “(...) com o objetivo de obter o efeito de devolução do ônus probatório ao minoritário autor de uma ação de indenização, os controladores passaram a não mais votar nas deliberações que possuíam interesse ou então passaram a submeter a operação à aprovação de comitês especiais integrados por administradores. Mais recentemente, os controladores chegaram ao ponto de utilizar esses dois instrumentos de legitimação conjuntamente, uma vez que essa foi a única estrutura reconhecida como suficientemente capaz de conferir uma efetiva proteção aos acionistas minoritários. O incentivo para a adoção dessa estrutura reside na restauração da *business judgment rule*, que protege os controladores de uma eventual responsabilização judicial. Com isso, o modelo americano parece ter atingido um equilíbrio ideal entre proteção dos investidores e segurança jurídica” (*O Entire Fairness Test no Direito Norte-Americano*, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 79/2018, pp. 99-125, Jan-Mar/2018 DTR/2018/9066).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

membros da União Europeia²⁷ (nem mesmo quanto ao regime adotado na Itália²⁸, que, no passado, servira de inspiração, no Brasil, para a teoria do conflito material). Vale, também, considerar o retratado nos Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE²⁹.

32. Com efeito, ainda que sem entrar nas especificidades dos sistemas jurídicos estrangeiros (seja quanto à legislação aplicável ou às regras de listagem nas respectivas bolsas de valores, quanto aos parâmetros e critérios adotados pelas respectivas instâncias decisórias, ou mesmo quanto ao funcionamento do sistema judicial), não se tem notícia de qualquer mercado relevante em que, na prática, acionistas controladores em situação de potencial conflito de interesses (como é o caso de deliberações sobre transações com partes relacionadas) simplesmente votem, a seu próprio critério, e sem observância de quaisquer procedimentos de mitigação ou salvaguardas, estando sujeitos apenas a serem desafiados *ex post* se houver comprovação de dano à companhia.

33. Ainda que seja fato que em certas jurisdições relevantes não há impedimento prévio de voto do acionista em assembleia previsto em lei³⁰, a verdade é que a praxe ou as decisões de cortes competentes levaram à adoção de diversos mecanismos procedimentais e de salvaguardas que

²⁷ Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of The Council of 17 May 2017: “**Article 9c Transparency and approval of related party transactions** (...) 4. Member States shall ensure that material transactions with related parties are approved by the general meeting or by the administrative or supervisory body of the company according to procedures which prevent the related party from taking advantage of its position and provide adequate protection for the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders. Member States may provide for shareholders in general meeting to have the right to vote on material transactions with related parties which have been approved by the administrative or supervisory body of the company. (...) Member States may allow the shareholder who is a related party to take part in the vote provided that national law ensures appropriate safeguards which apply before or during the voting process to protect the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders, by preventing the related party from approving the transaction despite the opposing opinion of the majority of the shareholders who are not a related party or despite the opposing opinion of the majority of the independent directors” (grifos adotados).

²⁸ Segundo esclarece Luciana Dias: “Como se percebe analisando o regime italiano, o regulador local usou muitas estratégias regulatórias diferentes – com especial ênfase no papel atribuído aos conselheiros independentes – e, muitas vezes, uma combinação de estratégias para lidar com os conflitos inerentes às transações com partes relacionadas, sempre procurando afastar a figura do controlador ou do administrador interessado da decisão. Em especial, para aquelas operações consideradas de maior relevância, o legislador italiano transferiu a decisão, ou pelo menos o poder de veto sobre ela, para um comitê de conselheiros desinteressados, sujeito a deveres fiduciários, com poder para participar de todo o processo de negociação e com capacidade de contratação de terceiros especializados para auxiliar na análise” (v. artigo referido na nota de rodapé 16).

²⁹ “2. (...) F. (...) 1. **Os conflitos de interesse nas transações com partes relacionadas devem ser tratados.** (...) O potencial de abuso de transações com partes relacionadas é uma questão política importante em todos os mercados, mas, sobretudo, nos com concentração acionista e naqueles em que prevaleçam os grupos de sociedades. (...) Após a identificação das transações com partes relacionadas, as jurisdições definem procedimentos para a sua aprovação, de forma a minimizar o seu potencial negativo. Na maioria das jurisdições, é colocado grande ênfase na aprovação pelo conselho de administração, muitas vezes com um papel proeminente dos membros independentes, ou a exigência de que o conselho justifique o interesse da transação para a sociedade. Os acionistas também podem ter uma palavra a dizer na aprovação de determinadas transações, desde que excluídos os acionistas interessados” (grifei) (OCDE (2016), Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE, OCDE, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>).

³⁰ Como é o caso, por exemplo, da legislação do Estado de Delaware, nos EUA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apostam, de um lado, no afastamento dos interessados no processo decisório pertinente a transações com partes relacionadas e, de outro lado, no escrutínio de comitês ou do CA, notadamente por seus membros independentes ou desinteressados, fazendo com que, em quaisquer casos envolvendo operações minimamente relevantes, as discussões travadas girem em torno da higidez do processo decisório, da independência e outras qualificações necessárias aos comitês especiais e membros independentes engajados no processo e de sistemas com aprovações apartadas (sem contar com os acionistas controladores) para legitimação por meio de aprovações pela “maioria da minoria”.

34. Lamento, assim, que depois de tantas décadas, ainda estejamos presos ao inglório embate entre as teorias do conflito formal e material – inclusive descolados das práticas e discussões que atualmente se travam no mundo – numa realidade em que, quanto a ambas as teorias, inclusive, se evidenciam insuficiências e inadequações que impedem uma clareza quanto ao tratamento jurídico da matéria no Brasil e, assim, corroem a segurança jurídica³¹. A propósito, destaco, também, a crítica bem assentada pelo então Diretor da CVM Gustavo Borba, em seu voto no Caso Eneva:

“Entendo que tanto a teoria formalista como a materialista possuem fragilidades e engendram inconveniências práticas, uma vez que, enquanto a primeira reduz demasiadamente o poder majoritário, a segunda cria grande insegurança e subjetivismo, afetando a estabilidade das relações societárias com o incremento da possibilidade de anulação - apesar das intensas discussões já travadas (nenhuma unânime), parece-me que a matéria ainda se encontra em evolução. Na análise do presente caso, contudo, até mesmo por razões de segurança jurídica, seguiremos a linha de raciocínio formalista, que já há muito tempo prevalece na CVM. (...) Essa configuração fática [do caso concreto] geraria, na linha formalista, situação de conflito de interesse (...)”³²

35. Nesse contexto, esclareço que, em relação ao conflito de interesses de acionista perante a companhia, não me filio à adoção automática do que por vezes é referido como “conflito formal”, em que o apontamento objetivo quanto a uma determinada posição contratual por si só ou a mera existência de um dado direito seria suficiente para a configuração do interesse conflitante, independentemente de detido exame casuístico, de mérito, quanto à contraposição de interesses. Tal rigor extremado, a meu juízo, poderia abarcar situações em que sequer há clareza quanto à existência

³¹ Como bem pontuado pelo ex-Diretor Gustavo Borba, ao justificar seu voto no Caso Emae: “*Alinho-me, no presente voto, à teoria formalista, não apenas porque entendo que essa posição está em sintonia com o texto legal (art. 115, § 1º, da LSA), mas, principalmente, por me parecer inadequado, considerando razões de segurança jurídica, prolongar uma discussão que já dura mais de 15 anos, sem que existam razões robustas para tanto. Ressalvo, no entanto, que praticamente todos os precedentes que decidiram pelo impedimento de voto em virtude de conflito envolviam situações de inequívoco antagonismo entre os interesses do acionista e da sociedade, e, na maioria das vezes, apreciavam a posição do acionista como contraparte da sociedade na operação a ser submetida à aprovação da assembleia*”, tendo ele, ainda, ressalvado que: “*Acredito que a configuração do impedimento de voto, em casos (...) que não envolvem interesses manifestamente antagônicos (“contraparte”), ainda necessita maior aprofundamento e discussão (...)”* (em 26.09.2017).

³² V. PA CVM nº RJ2015/5021, decidido em 25.08.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de um interesse conflitante. Porém, muito menos me alinho à tese do conflito material, que, a pretexto de construir uma releitura sistemática de diversas disposições da LSA, me parece descolar do regramento legal claramente estabelecido como hipótese de vedação de voto, de impedimento, ainda por cima fixando requisitos de ocorrência de dano para a companhia, que, ao mesmo tempo, admitem não serem aplicáveis às demais situações elencadas no mesmo § 1º do art. 115.

36. Com efeito, a inadequação da tentativa de esgotar a matéria em um desses extremos já vem sendo, em certa medida, objeto de considerações em diversos votos apresentados em casos concretos no âmbito da CVM³³ e do CRSFN³⁴. Nesse passo, ainda que a maior parte dos casos apreciados pela CVM sejam de PAS e, portanto, examinem situações já ocorridas, existindo limitações de diversas ordens para um efetivo exame apriorístico em caráter preventivo, tem sido fundamental a análise pormenorizada das circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de melhor explorar questão preliminar da identificação da própria existência, ou não, do interesse conflitante, antes mesmo de considerações sobre a concretização de dano (o que reclamaria aferição *a posteriori*), bem como do debate sobre quem poderá arbitrar se há ou não conflito de interesses e quando esse restará configurado, se *ex ante* ou *ex post* (i.e., com base na deliberação tomada).

Considerações sobre este caso

37. Além de respeitosamente divergir do entendimento do Diretor Relator quanto à aplicação da

³³ V., por ex., para citar brevemente menções a registros feitos em votos do Colegiado neste sentido: Caso Tractebel, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, j. 09.09.2010 (v. ressalvas e críticas feitas nos votos do Diretor Relator e do Diretor Otávio Yazbek); Caso Emae, decidido em 26.09.2017 (v. voto do Diretor Gustavo Borba); Caso Eneva, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 25.08.2015 (v. voto do Diretor Gustavo Borba); PAS nº RJ2014/10556 (“Caso Taurus”), Diretor Pablo Renteria, j. 24.10.2017 (v. voto do Diretor Gustavo Borba).

³⁴ V., p.ex., ainda que relativo ao art. 156, as ponderações feitas no voto do Conselheiro Relator Thiago Paiva Chaves, quanto ao Processo CVM RJ2014/591 (Acórdão CRSFN 263/2018), j. em 12.12.2018: “34) *Embora a maioria da doutrina e jurisprudência da CVM utilizem as regras do conflito de interesse formal ou material para avaliar casos como esse, penso que polarizar as decisões talvez não seja a melhor solução para enfrentar o problema do conflito de interesse envolvendo administrador e companhia, que reconheço ser assunto bastante complexo.* 35) *Uma abordagem doutrinária mais recente, que entendo ser bastante adequada, e que, em minha avaliação, resulta na melhor aplicação para o mencionado artigo, busca por uma solução intermediária e conciliatória nessa discussão, não sendo voltada exclusivamente para um tratamento puramente formal, nem material.* 36) *No pensamento de Calixto Salomão Filho, considera-se como critério balizador para definir se o controle do conflito deve ser a priori (formal) ou a posteriori (material) a existência ou não de “forte perigo de comportamento incorreto”: “A tradicional classificação entre hipóteses de conflito de interesses formal e material deve então ser revisitada. Não para ser negada, mas sim para ser transformada em diferença entre situações em que se verifica forte perigo de comportamento incorreto e situações em que isso não ocorre. A diferença não é apenas semântica. Implica deslocar a questão da análise e comparação do ato e sua relação com o interesse social para a verificação da situação e dos deveres mínimos de cuidado de administradores e controladores. Retorna-se, como dito acima, portanto, aos deveres de cuidado e fiduciários não como disciplina substitutiva do conflito de interesse, mas como critério para sua apuração” (O Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho).* 37) *A adoção puramente da tese do conflito formal poderia ser em muitos casos bastante rigorosa. Da mesma forma, acolher invariavelmente o conflito material para lidar com todos os casos de conflito de interesse do art. 156 não me parece ser a forma mais eficiente de tratar a questão, vez que em muitos casos o conflito é flagrante, mesmo antes de o administrador deliberar propriamente o tema, não havendo porque se aguardar a manifestação do ato societário”.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

teoria do conflito material para interpretação, em tese, do disposto no art. 115, §1º, da LSA, parece-me que, neste caso, não foram trazidos aos autos elementos que, segundo tal prisma, sejam suficientes para a sua adoção – ao menos não em sua inteireza – em razão da ausência de demonstração do dano.

38. Sob a ótica da Área Técnica, é compreensível que a tese acusatória tenha seguido sem maior detalhamento quanto à materialização do dano propriamente dito (inclusive pela ausência de elementos para fazê-lo), tendo em vista que, como dito, a interpretação do referido dispositivo sob o prisma do conflito formal já vinha prevalecendo na CVM há mais de uma década. Observe-se que a SEP sequer faz referência ao padrão de revisão das condutas irregulares, ainda que tenha deixado claro que se tratava de operação negociada entre partes relacionadas, portanto, em que não se consegue presumir a comutatividade dos respectivos termos e condições.

39. Como bem explanado pela então Diretora Luciana Dias: *“O problema das transações com partes relacionadas é a falta de negociação por pessoas independentes, conjugada com a possibilidade, ao menos teórica, de a parte que pode influenciar a formação desses acordos em ambos os seus polos desenhá-los de maneira tal a privilegiar os seus próprios interesses. Assim, todas as transações entre partes relacionadas têm, em si, um conflito de interesses que precisa ser adequadamente tratado para que o equilíbrio das relações societárias não se desfaça.”*³⁵.

40. Contudo, ao rechaçar o enfoque sob a ótica do conflito formal, caberia então ao Relator questionar se o conjunto fático-probatório reunido neste PAS trata da questão da materialização de dano à Companhia pela ratificação da Alienação Metro consoante aprovada na AGE.

41. A propósito do valor pactuado na Alienação Metro, o TA destaca apenas que, segundo alegam os Acusados, (i) os R\$ 16 milhões, com pagamentos parcelados ao longo de cinco anos³⁶, eram *“compatíveis”* com o valor patrimonial da Metro (que, em 31.12.2015, era de R\$ 17.056.669,58); e (ii) o valor da alienação foi *“superior ao valor de aquisição”* da participação na Metro pela Springer em 2013 e 2014; mas não tece considerações acerca dos aspectos econômicos da operação. Esses elementos, porém, não são, *per se*, suficientes para evidenciar se a contrapartida financeira prevista na Alienação Metro consubstanciava valor justo, tampouco se a venda da referida participação e o

³⁵ Trecho do voto da Diretora Relatora no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/6635 - Caso Eletrobras, j. 26.05.2015.

³⁶ Do TA consta que, em 23.03.2020, em resposta a questionamentos formulados pela GEA-3, a Springer respondeu que ainda faltavam ser pagas à Springer pela Phoenix Global duas parcelas referentes à Alienação Metro, no valor total de R\$ 7.312.000,00 (Doc. 0963249). Do contrato juntado aos autos (Doc. 1043539, p. 431) se extrai que o preço de R\$ 16 milhões equivalia, na data da contratação, a US\$ 4.680.000,00 e seria devido em parcelas diferentes: (i) US\$ 468 mil, em 30.11.2016, (ii) US\$ 760 mil, em 30.11.2017, (iii) US\$ 818 mil, em 30.11.2018, (iv) US\$ 878 mil, em 30.11.2019, (v) US\$ 878 mil, em 30.11.2020, e (vi) US\$ 878 mil, em 30.11.2021. Nesse sentido, tal informação constante do TA (lavrado em 20.08.2020) correspondia ao contratado; e não foram trazidos elementos aos autos para confirmar, posteriormente, se o restante do pagamento chegou a ser efetuado ou se houve algum inadimplemento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

novo fluxo de caixa gerado para a Springer estavam alinhados com o interesse social – aspectos que sequer chegaram a ser explorados pela SEP na acusação.

42. Por outro lado, não impressiona o argumento da Defesa em favor da comutatividade da operação pelo simples fato de que a Alienação Metro foi ratificada na AGE com voto favorável de mais de 93% do capital votante da Springer. Como bem assinalado no TA, Afam e Walter Sacca detinham, à época da referida AGE, um total de 93,73% do capital votante da Companhia, o que desmistifica o significado do elevado grau de aprovação, que, a propósito, tampouco seria suficiente para afastar a irregularidade³⁷.

43. Note-se que, na reclamação que deu origem a este PAS, havia sido apontado que a Springer teria alienado sua participação na Metro, entre outras alienações de controladas da Springer, por valor inferior ao valor de mercado, em benefício de seus acionistas controladores. Todavia, dos autos deste PAS não é possível extrair qualquer análise quanto aos fundamentos econômicos do negócio, não tendo chegado a ser efetivamente analisada a materialização de dano nem sua extensão.

44. De todo modo, a meu ver, isso não afasta a irregularidade apontada, uma vez que, sob a lente do conflito formal, os Acusados se encontravam em clara situação de conflito tendo em vista a evidente contraposição dos interesses das contrapartes da Alienação Metro, sobretudo quanto às bases econômicas no negócio, e que os Acusados eram controladores de ambas as companhias (vendedora e compradora)³⁸ e os termos e condições do negócio não foram negociados por partes independentes, situação agravada, no caso, pelas falhas de diligência e informacionais apuradas.

45. Assim, quanto à acusação de descumprimento do disposto no art. 115, §1º, da LSA, acompanho o Diretor Relator quanto à conclusão de que Walter Sacca e Afam devem ser responsabilizados, embora, como detalhado, divirja dos fundamentos adotados.

³⁷ Ademais, restou também evidenciado que não foram adotados procedimentos hígidos para revisão por parte da assembleia, como a divulgação de informações detalhadas sobre a Alienação Metro e que se tratava de operação entre partes relacionadas.

³⁸ Neste sentido, vale citar trecho do voto proferido, em 14.07.2017, pelo então Diretor Pablo Renteria, no já citado Caso Emae: “5. Como já salientado por este Colegiado, para que conduza ao impedimento de voto, tal interesse deve ser flagrante e, no caso em apreço, quer me parecer que o conflito incorrido pelo Estado de São Paulo é mesmo evidente, haja vista ser acionista controlador de ambas as partes do acordo. Desse modo, em razão dos deveres e responsabilidades inerentes a essa posição, encontra-se obrigado a zelar tanto pelo interesse de uma como da outra. Vale dizer que lhe cumpre apreciar a transação sob perspectivas que, como em qualquer negócio sinalagmático, afiguram-se antagônicas: de um lado, a do credor, que busca a mais ampla satisfação da sua pretensão patrimonial, e de outro, a do devedor, que, em contrapartida, procura reduzir o valor do desembolso a ser feito. (...)” 7. Não concordo com o argumento do recurso segundo o qual o conflito de interesses se limitaria à hipótese na qual o acionista é parte contratante do negócio a ser firmado pela companhia aberta. Tal entendimento não tem amparo legal e deixa de reconhecer o interesse evidente e relevante que o controlador tem na sociedade que controla. Uma vez admitido que o controlador está impedido de votar na deliberação a respeito do negócio sinalagmático que pretenda firmar diretamente com a companhia, parece-me forçoso concluir, na mesma direção, que o controlador deve abster-se de votar em relação ao acordo envolvendo a companhia e sociedade sob controle comum” (grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Dosimetria das penas

46. Por fim, com a devida vênia, também divirjo, parcialmente, no que tange às seguintes penalidades propostas pelo Diretor Relator:

- i. inabilitação temporária, em relação ao acusado Walter Sacca, na qualidade de acionista controlador da Companhia, pelo exercício do direito de voto, na AGE de 26.07.2019, em situação de conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da LSA, pelo período de 60 meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, com base no inciso IV do art. 11 da Lei nº 6.385/1976; e
- ii. multa pecuniária, em relação à acusada Afam, na qualidade de acionista controladora da Companhia, pelo exercício do direito de voto, na AGE de 26.07.2019, em situação de conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da LSA, no montante de R\$ 9.200.000,00, com base no inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

47. Quanto à penalidade de inabilitação temporária proposta pelo Relator em relação a Walter Sacca, pontuo que, apesar da reprovabilidade da conduta do acusado, inclusive acirrada, no caso, pelo fato de que, ao tempo da AGE, além de acionista controlador da Springer e da Phoenix Global, ele era também diretor presidente e membro do CA da Companhia, não se pode deixar de reconhecer que a infração ao art. 115 da LSA passou a ser caracterizada, em abstrato, como “grave” pelo art. 1º, I, do Anexo 64 à Instrução CVM (“ICVM”) nº 607/2019, que passou a vigor apenas em 01.09.2019³⁹⁻⁴⁰, ou seja, após a prática da infração com a ratificação da Alienação Metro, quando o acusado proferiu o voto em situação de conflito de interesses, na AGE de 26.07.2019.

48. Portanto, à luz do disposto no art. 11, §3º⁴¹, da Lei nº 6.385/1976, entendo que, neste caso,

³⁹ A ICVM nº 607, de 17.06.2019, que dispunha sobre o rito dos procedimentos relativos à atuação sancionadora no âmbito da CVM, e entrou em vigor em 01.09.2019, foi revogada (e substituída sem alteração substancial) pela Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021, editada no âmbito do processo de consolidação normativa, exigida consoante o disposto no Decreto nº 10.139, de 28.11.2019. A Resolução CVM nº 45/2021 entrou em vigor em 01.10.2021, aplicando-se imediatamente aos PAS em curso, ressalvado o disposto no art. 116 quanto à dosimetria das penalidades.

⁴⁰ Anteriormente, nos termos da ICVM nº 491, de 22.02.2011, que dispunha sobre as hipóteses de infração grave, nos termos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, a violação do art. 115 da LSA não era considerada “infração grave” para fins de ensejar a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da referida lei. A ICVM nº 491/2011 foi revogada pela ICVM nº 607/2019, que passou a tratar, no Anexo 64, a violação ao disposto no art. 115 como “grave” para tais fins (o que está atualmente refletido no Anexo B da Resolução CVM nº 45/2021).

⁴¹ “Art. 11. (...) § 3º As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência”, com a redação dada pela Lei nº 13.506/2017, que já estava em vigor quando ocorrida a infração, regra que foi posteriormente refletida também no art. 64 da ICVM nº 607/2019 (atualmente art. 64 da Resolução CVM nº 45/2021). A propósito, ressalto, também, que, não restou evidenciada a reincidência pelo referido acusado, nos termos previstos no art. 65, §3º, da Resolução CVM nº 45/2021, cabendo considerar, ainda, que, anteriormente à ICVM nº 607/2019 não havia regra expressa a respeito do período considerado para tanto. Em textual: “Art. 65, (...) § 3º Ocorre reincidência quando o agente comete nova infração depois de ter sido punido por força de decisão administrativa definitiva, salvo se decorridos 5 anos do cumprimento da respectiva punição ou da extinção da pena”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não cabe aplicar penalidade de inabilitação temporária ao Acusado⁴², razão pela qual voto pela aplicação de multa pecuniária para Walter Sacca por tal infração, tal como aplicável à Afam.

49. Quanto à Afam, minha divergência não diz respeito à modalidade da pena, mas sim ao montante proposto, em razão de discordância quanto aos fundamentos apresentados para tanto.

50. Com efeito, tal infração foi praticada por Walter Sacca e Afam após a edição da Lei nº 13.506/2017 e integra o Grupo IV do Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021⁴³, o que limita o valor máximo da pena-base pecuniária aplicável ao montante de R\$ 10 milhões (art. 61, inciso I, c/c o art. 63, §1º⁴⁴). Observo, ainda, que, em relação à acusada Afam, o Diretor Relator propôs a fixação de multa pecuniária com base no inciso I do §1º do art. 11⁴⁵ da Lei nº 6.385/1976.

51. Esclareço, ainda, que não tenho qualquer divergência quanto ao entendimento do Relator acerca da destacada gravidade em concreto das condutas dos Acusados⁴⁶, dadas as circunstâncias do

⁴² Note-se que, em 07.07.2020, em decisão unânime do Colegiado da CVM, no âmbito do PAS CVM nº 19957.010686/2017-22 (RJ2017/5122), Walter Sacca foi condenado a multas pecuniárias por diversas infrações por omissões de informações relativas a transações com partes relacionadas, quanto a contratos envolvendo a Springer e a Afam, nas demonstrações financeiras da Springer dos exercícios findos em 2014 e 2016, e em formulários de referência da Companhia, bem como a inabilitações temporárias por 66 meses para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta por infração ao art. 154 da LSA, quanto ao que apresentou recurso, ainda pendente de julgamento pelo CRSFN. De todo modo, tratando-se este PAS de infrações ocorridas antes do referido julgamento e do trânsito em julgado da decisão, não resta configurada a reincidência. Não consta, tampouco, condenação anterior do Acusado cujo trânsito em julgado tivesse ocorrido dentro dos cinco anos que precederam a prática da infração objeto deste PAS, e que, portanto, pudesse, no meu entendimento, caracterizar igualmente reincidência, para fins de aplicação da penalidade de inabilitação (já que a infração objeto deste PAS foi praticada antes da vigência da ICVM nº 607/2019).

⁴³ Cabe aqui uma observação, mais genérica, acerca da fundamentação adotada pelo Diretor Relator, quando remete, para fins de dosimetria, a disposições da ICVM nº 607/2019. Em que pese as regras sobre dosimetria presentes na referida instrução serem idênticas às da Resolução CVM nº 45/2021, conforme reconhecido no voto do Diretor Relator (no item 93 e, ainda, na nota de rodapé nº 38), entendo que, para fins de dosimetria, são formalmente aplicáveis os dispositivos desta última norma, à luz de seu art. 116, considerando-se a data em que realizado o julgamento deste caso. Em textual: “Art. 116. Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2021, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, resguardada a validade dos atos praticados antes de sua vigência. Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Resolução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente”. Por isso, ao tratar da dosimetria, neste de voto, farei referência aos dispositivos aplicáveis da Resolução CVM nº 45/2021.

⁴⁴ “Art. 61. A penalidade de multa não deverá exceder o maior dos seguintes valores: I – R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (...) Art. 63. Na fixação da pena-base, o Colegiado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem a imposição da penalidade. § 1º Se adotado o critério de que trata o art. 61, inciso I, a pena-base da multa deve observar os limites aplicáveis a cada infração, previstos no Anexo A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras modalidades de pena descritas no art. 60 desta Resolução. (...)” (Grifos adotados).

⁴⁵ Dispõe o dispositivo citado: “Art. 11 (...) §1º A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior destes valores: I - R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (...)”.

⁴⁶ Por outro lado, como já dito, em que pese a reprovabilidade do comportamento da Acusada, constata-se que a infração ao art. 115 da LSA passou a ser prevista, em abstrato, como “grave”, pelo art. 1º, I, do Anexo 64 à ICVM nº 607/2019, que passou a vigor apenas em 01.09.2019, ou seja, após a prática da referida infração imputada à Afam.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

caso. Porém, em relação à Afam, minha divergência quanto à dosimetria diz respeito ao racional adotado para a fixação do montante da pena-base proposta pelo Relator, que entendeu que, por ser multa pecuniária, estaria em linha com precedentes⁴⁷.

52. Segundo o Diretor Relator, *“considerando o novo limite, bem como o fato de que não foram identificados precedentes de condenação pelo art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 com a aplicação da tese do conflito substancial⁴⁸, dá-se ensejo à utilização de um racional específico para fins de dosimetria, considerando as peculiaridades e circunstâncias próprias do caso concreto”*⁴⁹.

53. Ainda na visão do Relator, *“[n]a medida em que a tese ora aplicada analisa o mérito do voto em conflito de interesses em si, o que não pode ser compreendido de modo desvinculado do negócio objeto da deliberação, parece-me adequado, razoável e proporcional que a multa a ser aplicada, neste Processo, guarde relação com o valor da operação objeto da deliberação irregular”*⁵⁰, parâmetro que entende, sob a ótica de política regulatória, ter o *“condão de estimular uma atuação mais refletida e cuidadosa dos acionistas com relação a eventuais votos em conflito de interesses, atendendo, dessa forma, à finalidade educativa do poder sancionador da CVM”*⁵¹.

54. Por um lado, concordo que eventual ausência de precedentes de condenação por infração ao art. 115, §1º da LSA, sob a ótica do conflito material, poderia ensejar, nesta oportunidade, a construção de racional específico para fins de dosimetria, como referido pelo Diretor Relator.

55. Todavia, como detalhado neste voto, não compartilho da visão de que seja aplicável a teoria do conflito material, razão pela qual, a meu ver, devem ser seguidos, para fins de dosimetria, os critérios que têm sido aplicados nos precedentes do Colegiado da CVM, ressaltando-se, não obstante, que este PAS tem por objeto infração praticada após a vigência da Lei nº 13.506/2017, o que pode ensejar incremento quanto ao valor da multa a ser cominada, em linha com os novos parâmetros trazidos pelo referido diploma legal.

56. Ademais, entendo que associar o valor da pena-base à *“metade do valor da Alienação Metro”* não se mostra o critério mais adequado, em termos de proporcionalidade, para a punição do tipo de infração de que se trata, considerando que o valor máximo da pena-base, como dito anteriormente, não pode ultrapassar o montante de R\$ 10 milhões em condenações com base no inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, como proposto. Desse modo, ainda que estivéssemos diante de operações

⁴⁷ Cita, exemplificativamente, o PAS CVM nº RJ2013/9266, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 27.03.2018 e o PAS CVM nº RJ2013/6635, Relator Presidente Leonardo Pereira, j. em 26.05.2015.

⁴⁸ O Relator esclarece em nota de rodapé que tal afirmação se refere ao período no qual prevaleceu, no Colegiado, o conflito substancial como prisma de interpretação do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

⁴⁹ V. parágrafo 95 do voto do Diretor Relator.

⁵⁰ V. parágrafo 96 do voto do Diretor Relator.

⁵¹ V. parágrafo 97 do voto do Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de alienação de ativos por valores de R\$ 50 milhões, R\$ 100 milhões ou R\$ 500 milhões, por exemplo, a aplicação do referido critério levaria indistintamente a penas-bases de R\$ 10 milhões de reais (i.e., no valor máximo permitido)⁵².

57. Tal associação entre a pena-base e a metade do valor da Alienação Metro, se fosse o caso, melhor se coadunaria, a meu ver, com o disposto no inciso II do §1º do art. 11⁵³ da Lei nº 6.385/1976 e no inciso II do art. 61⁵⁴ da Resolução CVM nº 45/2021, mas, nessa hipótese, estaríamos diante de outro critério de dosimetria, sequer sujeito ao limite de R\$ 50 milhões quanto ao valor máximo da multa. Tampouco caberia, se quiséssemos adotar esse outro critério, aplicação de circunstância agravante (ou atenuante) no cálculo da multa pecuniária, nos termos da regra⁵⁵.

58. Não considero, contudo, que deva ser esse o critério (*valor da operação*) a ser aplicado como baliza para a fixação da multa pecuniária para esse tipo de infração, concordando, nesse ponto, com a proposta contida no voto do Diretor Relator de que a pena a ser aplicada à Afam seja fixada com base no inciso I (e não no inciso II) do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976 e, por conseguinte, em conformidade com o inciso I do art. 61 da Resolução CVM nº 45/2021.

59. Nesse sentido, ante a gravidade dos fatos que envolvem, no caso vertente, o exercício do voto em situação de conflito de interesses, e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero adequado fixar, para ambos os Acusados, como pena-base, o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o qual leva em conta o fato de se tratar de infração praticada após a vigência da Lei nº 13.506/2017.

60. Ainda em linha com o voto do Diretor Relator, também considero a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários como circunstância agravante, majorando em 15% a referida pena-base, ao amparo do inciso IV do art. 65 da Resolução nº 45/2021, o que proponho seja aplicável também em relação a Walter Sacca.

61. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, § 1º, I, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

⁵² Observa-se, ainda, segundo o mesmo raciocínio, que o referido valor máximo (R\$ 10 milhões), previsto no Grupo IV do Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021, se encontra bem próximo à pena-base proposta pelo Diretor Relator, neste PAS (R\$ 8 milhões), embora aqui a acusação verse sobre voto proferido por acionista em conflito de interesses, no âmbito de operação de alienação de ativos de valor econômico substancialmente inferior aos citados nos exemplos acima (a Alienação Metro se deu por R\$ 16 milhões).

⁵³ Assim redigido: “Art. 11 (...) §1º A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior destes valores: (...) II - o dobro do valor da emissão ou da operação irregular” (grifei).

⁵⁴ O dispositivo em questão apresenta a seguinte redação: “Art. 61. A penalidade de multa não deverá exceder o maior dos seguintes valores: (...) II – o dobro do valor da emissão ou da operação irregular” (grifos aditados).

⁵⁵ Como preceitua a Resolução CVM nº 45/2021: “Art. 68. O procedimento previsto nos arts. 62 a 66 não se aplica às penalidades impostas com fundamento nos arts. 60, I, e 61, II, III e IV” (grifos aditados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- i.** pela condenação de Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda., na qualidade de acionista controladora da Springer, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses, na AGE de 26.07.2019, em violação ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976;
- ii.** pela condenação de Walter Sacca, na qualidade de acionista controlador da Springer, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), pelo exercício do direito de voto em conflito de interesses, na AGE de 26.07.2019, em violação ao disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; e
- iii.** Quanto às demais imputações formuladas pela SEP, acompanho o voto do ilustre Relator pela condenação dos acusados, bem como as penalidades por ele propostas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

COMPLEMENTAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Em 16.08.2022, foi iniciado o julgamento deste processo, mediante a apresentação de voto pelo Diretor Relator Alexandre Costa Rangel¹, acompanhado integralmente pelas manifestações de votos do Presidente João Pedro Barroso do Nascimento² e de minha autoria³ — em que prevaleceu o critério material para interpretação do disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76.
2. Naquela sessão de julgamento, a Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro pediu vistas dos autos do processo, tendo retomado o julgamento do caso em 08.11.2022, oportunidade em que apresentou sua manifestação de voto⁴, para: (i) acompanhar o Diretor Relator, em suas razões e

¹ Doc. 1602583.

² Doc. 1631351.

³ Doc. 1630002.

⁴ Doc. 1644741.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conclusões, no que tange às acusações relativas às falhas informacionais, bem como à acusação de descumprimento do dever de diligência pelos membros do Conselho de Administração da Springer; (ii) divergir do Diretor Relator, no sentido de defender a análise do conflito de interesses sob a ótica formal; e (iii) divergir, parcialmente, no tocante à dosimetria aplicada aos acusados Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda. e Walter Sacca.

3. Nesse sentido, em complementação à minha manifestação de voto apresentada em 16.08.2022, reitero os fundamentos pelos quais decidi pela adoção da teoria materialista para interpretação do disposto no art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76.

4. No que diz respeito à divergência parcial em relação à dosimetria aplicada aos acusados Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda. e Walter Sacca, acompanho os fundamentos expostos pela Diretora Flávia Sant'Anna Perlingeiro, de modo a fixar as penalidades de multa pecuniária dos referidos acusados com base no art. 11, § 1º, I, da Lei nº 6.385/76, razão pela qual voto pela condenação de ambos os acusados, individualmente, à penalidade de multa pecuniária de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004392/2020-67

Reg. Col. nº 2068/21

Acusados: Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda.
Manuel Fernandes dos Ramos Varanda
Rogério Pinto Coelho Amato
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a **(i)** conflito de interesses, em violação ao art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976; **(ii)** dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** questões informacionais, por descumprimento do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 c/c art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e dos arts. 24 e 30-XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Manifestação Complementar de Voto

I. Introdução

1. Considerando que o julgamento deste Processo¹ ainda não foi concluído², com fundamento no art. 941, §1º, do Código de Processo Civil³⁻⁴ e em linha com precedentes deste Colegiado⁵ e do

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste caso (“Relatório”).

² Em 16.08.2022, o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor Otto Lobo acompanharam os fundamentos e as conclusões do voto que proferi, tendo apresentado manifestações de voto. Em seguida, a sessão de julgamento foi suspensa em virtude de pedido de vistas realizado pela Diretora Flávia Perlingeiro.

³ “Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. § 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.”

⁴ Aplicável subsidiariamente aos processos administrativos sancionadores por força do disposto em seu art. 15: Confira-se: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”

⁵ A título exemplificativo, cito os PAS CVM **(i)** nº SP2017/0294, j. 03.11.2020; **(ii)** 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016; e **(iii)** nº 24/05, j. 07.10.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Superior Tribunal de Justiça⁶, apresento esta breve manifestação em complemento ao voto que proferi na sessão de julgamento de 16.08.2022 (“Voto”).

2. Meu objetivo aqui consiste em esclarecer um único ponto sobre o impedimento de voto em casos de benefício particular, ressaltando que todos os fundamentos e conclusões do Voto seguem inalterados, os quais ficam aqui reiterados de modo expresso.

II. Esclarecimento sobre benefício particular

3. Relembro que a Acusação, para fins de tipificação, acusou Afam e Walter Sacca de atuação em conflito de interesses como controladores da Springer (art. 115, §1º, *in fine*).

4. Embora o caso concreto, a meu ver, se restrinja eminentemente a uma discussão referente a conflito de interesses, foi necessário que o Voto abordasse brevemente também as temáticas do abuso de voto e do benefício particular.

5. Para fins de maior objetividade do Voto, em algumas passagens, optei por tratar de modo conjunto os institutos do benefício particular e do conflito de interesses. Foi nesse contexto que afirmo que o art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 consubstancia hipótese de conflito material, sendo necessária uma análise da essência do benefício particular e dos interesses do acionista em conflito com os da companhia para que se avalie a regularidade do voto proferido na assembleia geral.

6. É importante que fique claro que, com a referência acima, pretendi essencialmente chamar a atenção para o fato de que o exame a ser realizado diante de caso que possa envolver benefício particular pressupõe, necessariamente, adentrar na essência da matéria que será deliberada em assembleia.

7. Apenas dessa forma será possível verificar, em uma situação específica, se está presente ou ausente alguma vantagem lícita que rompa o princípio de igualdade entre os acionistas enquanto acionistas, requisitos necessários à configuração do benefício particular. Caso tais requisitos estejam presentes, será possível concluir pelo impedimento prévio de voto, *ex ante factum*, do

⁶ Vide (i) STJ, HC 225082/PI, Ministra Relatora Laurita Vaz, j. 10.12.2013: “*Habeas Corpus. Penal. Crime de responsabilidade de Prefeito. Decreto-Lei n.º 201/67, art. 1.º, inciso I. Sessão de julgamento para recebimento da denúncia. Voto do relator proferido. substituição. Retificação do voto pelo substituto. Impossibilidade. Acórdão nulo. Prescrição da pretensão punitiva. Ordem de habeas corpus concedida. 1. Enquanto não encerrado o julgamento, com a proclamação do resultado final, não há óbice à retificação, pelo julgador, de seu voto, ainda que se trate do relator da causa. Precedentes.*”; e (ii) STJ, HC 64835/RJ, Ministro Relator Felix Fischer, j. 22.05.2007: “*Processual Penal. Habeas corpus. Julgamento de agravo em execução. Pedido de vista. Alteração de voto antes da proclamação do resultado. Possibilidade. Vedação quanto a essa hipótese se realizada a alteração por outro desembargador que atua em substituição àquele que já havia votado. Nulidade configurada. I - Esta Corte já firmou orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e assim, não tiver ocorrido o encerramento do julgamento, é possível ao Julgador retificar ou alterar seu voto.*” (grifos meus).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

acionista que será beneficiado particularmente pela deliberação assemblear.

8. A meu ver, é nesse sentido que o exame da configuração, *in concreto*, do benefício particular se aproxima do instituto do conflito de interesses e se distancia das hipóteses mais objetivas de impedimento de voto nominalmente previstas na parte inicial do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, cuja configuração é passível de ser verificada sem maiores exercícios interpretativos.

9. Apesar de tal semelhança, reitero meu entendimento no sentido de que, concluindo-se pela hipótese de benefício particular, restará configurado o impedimento prévio de voto, *ex ante*, do acionista beneficiado particularmente, de modo similar ao voto de acionista em deliberação relativa ao laudo de avaliação e à aprovação de suas próprias contas como administrador.

10. Trata-se de posição defendida por mim anteriormente⁷, em linha com o entendimento uníssono da doutrina⁸ e diversos precedentes deste Colegiado⁹.

III. Conclusão

11. Ante o exposto, observada a ressalva de que a presente manifestação complementar não altera qualquer dos fundamentos ou conclusões do Voto, concluo no sentido de que a hipótese de benefício particular, se constatada em um caso concreto, enseja o impedimento prévio de voto do acionista, *ex ante*.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁷ Manifestação de voto por mim apresentada no PA CVM nº 19957.005563/2020-75, j. 13.11.2020 ([link](#)).

⁸ Alguns exemplos: (i) FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes, Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 575-577; (ii) ARAGÃO, Paulo Cezar. “Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto”. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; WARDE, Walfredo Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 194-195; (iii) TEIXEIRA, Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro. vol.1. São Paulo: José Buschatsky, 1979. p. 277-278; (iv) GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas no exercício do voto em assembleias gerais e reuniões sociais”. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro nº 51. Vol. 22. São Paulo: Malheiros Editores, p. 29-32, julho-setembro, 1983; (v) NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Conflito de interesses no exercício do direito de voto nas Sociedades Anônimas. In NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Temas de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2022. p. 87.

⁹ Como nos seguintes casos: (i) PA CVM nº RJ2011/9011, j. 16.02.2012 ([link](#)); (ii) PA CVM nº RJ2013/10913, j. 06.04.2014 ([link](#)); e (iii) PA CVM nº 19957.005563/2020-75, j. 13.11.2020 ([link](#)).